

Aula 10

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

14 de Setembro de 2026

Índice

1) Poder Legislativo: Funções, Estrutura, Reuniões e Comissões	3
2) Atribuições do Congresso Nacional (art. 48 - art. 50, CF/88)	21
3) Atribuições da Câmara dos Deputados (art. 51, CF/88)	26
4) Atribuições do Senado Federal (art. 52, CF/88)	28
5) Estatuto dos Congressistas (art. 53 - art. 56, CF/88)	32
6) Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art. 70 - art. 75, CF/88)	47
7) Questões Comentadas - Poder Legislativo - Multibancas	65
8) Questões Comentadas - Fiscalização contábil, financeira e orçamentária - MULTIBANCAS	103
9) Lista de Questões - Poder Legislativo - Multibancas	132
10) Lista de Questões - Fiscalização contábil, financeira e orçamentária - MULTIBANCAS	149



PODER LEGISLATIVO: FUNÇÕES, ESTRUTURA, REUNIÕES E COMISSÕES

Funções do Poder Legislativo

O poder político é **uno e indivisível**, tendo como titular o **povo**, que o exerce por meio de seus representantes ou, diretamente, nos termos da Constituição Federal. Consagra-se, assim, a **soberania popular**, que é viga mestra do Estado democrático de direito.

Para alcançar os seus fins, o Estado deve organizar-se, o que é feito levando-se em consideração o princípio da **separação de poderes**, ideia defendida, ao longo dos tempos, por pensadores do porte de Montesquieu e John Locke. Atualmente, por reconhecer-se que o poder político é uno e indivisível, é tecnicamente mais adequado nos referirmos à **separação de funções estatais** (e não à separação de poderes).

São 3 (três) as **funções estatais básicas**: i) função executiva; ii) função legislativa e; iii) função judiciária. Cada uma dessas funções é **exercida com predominância** por um dos três Poderes (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário).

Na organização dos Estados contemporâneos, **não se admite** que tais funções sejam exercidas com **exclusividade** por algum Poder; por isso o correto é dizer que cada função é exercida com predominância por algum dos três Poderes. Dessa forma, na moderna concepção de divisão das funções estatais, cada um dos três Poderes exerce **funções típicas** e **funções atípicas**.

O Poder Legislativo tem duas **funções típicas** (aquelas que exerce com predominância): a função de **legislar** e a de **fiscalizar**. A função de legislar consiste na tarefa de **elaborar as leis**, atos normativos que inovam o ordenamento jurídico. Por sua vez, a função de fiscalizar manifesta-se no controle externo dos atos dos demais Poderes estatais; com efeito, o Poder Legislativo realiza a **fiscalização** contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, bem como **investiga fato determinado** por meio das comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

Ressalte-se que, ao contrário do que alguns podem pensar, as duas funções do Poder Legislativo (legislar e fiscalizar) possuem o **mesmo grau de importância**, não existindo hierarquia entre elas.

No que diz respeito às **funções atípicas**, o Poder Legislativo exerce a **função administrativa** quando realiza concurso público para provimento de cargos ou, ainda, quando promove uma licitação para compra de material de consumo. Também exerce a **função de julgamento**, que se materializa, por exemplo, quando o Senado Federal processa e julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

ESTA É DIFÍCIL!



A função precípua do Poder Legislativo, como visto, é a inovação da ordem jurídica. Quando deixa de fazê-lo, ou quando o Legislativo se mostra indiferente e omissor diante das necessidades da sociedade, não empregando os valores constitucionais em suas atividades e, está-se diante de um fenômeno intitulado “**erosão da consciência constitucional**”. Essa expressão foi criada pelo jurista Karl Loewenstein e não se aplica apenas ao Poder Legislativo, pois outros poderes públicos podem também se mostrar insensíveis aos valores constitucionais.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) No Estado brasileiro, o Poder Legislativo, além da função normativa que lhe é típica, tem atribuição julgadora em situações taxativamente expressas na Constituição Federal.

Comentários:

O Poder Legislativo exerce função julgadora de forma atípica. Um exemplo clássico dessa função **atípica** é o julgamento do Presidente da República pelo Senado Federal por crimes de responsabilidade. Questão correta.

Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo

Funcionamento do Poder Legislativo

Em nível federal, o Poder Legislativo é **bicameral**, sendo representado pelo Congresso Nacional, que é composto de duas Casas Legislativas (o Senado Federal e a Câmara dos Deputados). O **Senado Federal** é composto por **representantes dos Estados e do Distrito Federal** (os Senadores), ao passo que a **Câmara dos Deputados** é composta por **representantes do povo** (os Deputados Federais).

Já em nível estadual e municipal, o Poder Legislativo é **unicameral**. Nos estados, é exercido pela **Assembleia Legislativa** (integrada pelos Deputados Estaduais), ao passo que nos Municípios é exercido pela **Câmara Municipal** (composta pelos Vereadores).

Nosso foco, nesse momento, será tratar do Poder Legislativo federal. Considera-se que vigora no Brasil, em âmbito federal, o **bicameralismo federativo**. Por bicameralismo, entende-se o fato de o Legislativo ser composto de duas Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já a denominação “federativo” se deve ao fato de alguns entes federativos (Estados e Distrito Federal) terem representantes no Legislativo federal. Observe bem que os Municípios não têm representantes no Poder Legislativo Federal, ou seja, eles não participam da formação da vontade nacional.



O Congresso Nacional, em regra, atua por meio da manifestação do Senado e da Câmara em separado, de **forma autônoma**. Cada Casa delibera sobre as proposições de acordo com seu respectivo regimento interno, sem subordinação de uma Casa a outra. Daí dizer-se, inclusive, que vigora no Brasil o **bicameralismo igual**.

Entretanto, em algumas situações previstas na Constituição, haverá o trabalho simultâneo e conjunto das Casas, por previsão constitucional. Trata-se da **sessão conjunta** do Congresso Nacional. Nela, as duas Casas Legislativas reúnem-se **simultaneamente** para deliberar sobre matéria de competência do Congresso Nacional. Destaque-se que, na sessão conjunta, as Casas Legislativas irão **deliberar separadamente**, com contagem de votos dentro de cada Casa.

ESCLARECENDO!



§ 3º - Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

- I - inaugurar a sessão legislativa;
- II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
- III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

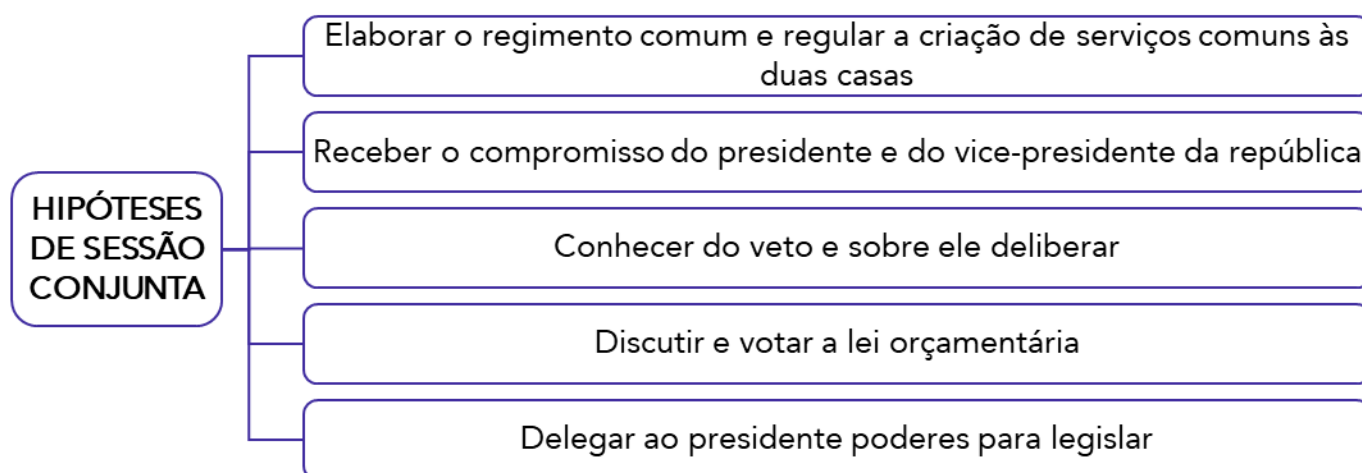
A inauguração da sessão legislativa e o recebimento do compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República são **ocasiões solenes**, que demandam sessão conjunta do Congresso Nacional. Da mesma forma, será realizada sessão conjunta para **elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns** às duas Casas, bem como para **apreciar o veto** presidencial a projeto de lei.

Além dessas hipóteses do art. 57, § 3º, a Constituição também estabelece a necessidade de **sessão conjunta** para:

- a) **Discussão e votação da lei orçamentária**, conforme o art. 166, CF/88.
- b) **Delegar ao Presidente da República poderes para legislar**. O Congresso irá, por meio de Resolução do Congresso Nacional, conceder ao Presidente a competência para editar lei delegada.

Esquematizando:





FIQUE ATENTO!



Apesar de o Poder Legislativo da União ser composto por 2 (duas) Casas Legislativas, são **3 (três) os órgãos deliberativos**: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Nas sessões conjuntas, são exercidas **competências próprias** do Congresso Nacional.

Não se pode confundir sessão conjunta com sessão unicameral. Na **sessão unicameral**, ao contrário da sessão conjunta, o Congresso Nacional irá atuar como se fosse uma só Casa, ou seja, a **contagem dos votos não será feita separadamente** em cada Casa. Os votos dos Deputados Federais e dos Senadores serão tomados em seu conjunto. O texto constitucional prevê apenas **uma hipótese de sessão unicameral** do Congresso Nacional (ADCT, art. 3º). Trata-se da reunião, já realizada, para aprovar emendas constitucionais pelo **processo simplificado de revisão**, cinco anos após a promulgação da Constituição. O Congresso, nesse caso, atuou como se fosse uma só Casa.

FIQUE ATENTO!



Segundo o art. 47 da CF/88, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos**, **presente a maioria absoluta de seus**



membros, exceto se houver alguma disposição constitucional em sentido contrário.

Reuniões

O Congresso Nacional exerce suas atividades ao longo de uma **legislatura**, cuja duração é de **4 (quatro) anos**, coincidindo com o mandato dos Deputados Federais. Durante uma legislatura, ocorrem **sessões legislativas ordinárias** e **sessões legislativas extraordinárias**.

A **sessão legislativa ordinária (SLO)** está descrita no art. 57, *caput*, da CF/88, que estabelece que o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro**. É o período normal de trabalho do Congresso Nacional. Cada sessão legislativa ordinária compreende **dois períodos legislativos** (02/02 a 17/07 e 01/08 a 22/12). Os intervalos entre esses períodos são chamados de recessos parlamentares.

A Constituição Federal dispõe que a sessão legislativa **não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias**. Sobre o projeto de LDO, cabe destacar que é de iniciativa privativa do Presidente da República, devendo ser encaminhado ao Congresso Nacional até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Assim, o projeto de LDO **deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até 17 de julho, sob pena de a sessão legislativa não ser interrompida** e de os parlamentares não usufruírem do recesso do meio de ano.

Em uma legislatura (cuja duração é de 4 anos), ocorrem **4 sessões legislativas ordinárias**. Antes da 1ª SLO e da 3ª SLO, ocorrem as chamadas sessões preparatórias, em cada uma das Casas Legislativas. Antes da 1ª SLO, as sessões preparatórias serão destinadas à **posse dos parlamentares** e à **eleição das Mesas** do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; por sua vez, antes da 3ª SLO, as sessões preparatórias terão como objetivo apenas eleger as Mesas.

Isso é o que se depreende do art. 57, § 4º, que dispõe que *"cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente"*. Perceba que a CF/88 **não faz menção expressa às sessões preparatórias que antecedem a 3ª SLO**. No entanto, **essas irão ocorrer**, conforme previsão nos Regimentos Internos do Senado e da Câmara dos Deputados. O objetivo é **eleger a Mesa de cada uma das Casas Legislativas**, uma vez que o mandato dos membros desta é de **apenas 2 (dois) anos**.

A **sessão legislativa extraordinária (SLE)**, por sua vez, é a que ocorre fora do período normal de trabalho do Congresso Nacional; em outras palavras, é aquela que acontece **durante os recessos parlamentares**. O Congresso Nacional será, nesse caso, convocado extraordinariamente para deliberar sobre questões especiais.

Art. 57 (...)

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de



estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;

II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Nas hipóteses de decretação de **estado de defesa** ou de **intervenção federal**, de pedido de autorização para decretação de **estado de sítio** e para o **compromisso e posse do Presidente e Vice-Presidente**, a competência para convocar extraordinariamente o Congresso Nacional será do **Presidente do Senado Federal**. Perceba que o Presidente do Senado, sozinho, é quem irá convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, independentemente de deliberação dos outros parlamentares.

Também é possível que o Congresso Nacional seja convocado extraordinariamente em caso de **urgência ou de interesse público relevante**. Nessa situação, a convocação poderá ser feita: i) pelo Presidente da República; ii) Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados (juntos); ou iii) a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas Legislativas. Destaque-se que, quando a convocação for em caso de urgência ou de interesse público relevante, ela **dependerá da aprovação da maioria absoluta** de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso apenas deliberará sobre a **matéria para a qual foi convocado** (art. 57, §7º, CF) e sobre **medidas provisórias** em vigor na data da convocação (art. 57, §8º, CF). Além disso, **não há pagamento de parcela indenizatória** em razão da convocação extraordinária. Ressalte-se que, segundo o STF, a vedação ao pagamento de parcela indenizatória durante a sessão legislativa extraordinária é **norma de reprodução obrigatória para os parlamentares estaduais**, o que é explicado pelo princípio da simetria.¹

HORA DE PRATICAR!



(CAMPREV – 2023) Os congressistas e servidores são proibidos de receber parcela indenizatória em decorrência da convocação para sessão legislativa extraordinária.

Comentários:

Conforme o art. 57, § 7º, da CF/88, é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Questão correta.

¹ Pleno, STF, ADI nº 4.509 MC. Rel. Min. Cármen Lúcia. 07.04.2011. No mesmo sentido: ADPF 836, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 02.08.2021.



Estrutura do Poder Legislativo

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, também conhecida como Câmara baixa, é a Casa Legislativa de **maior envergadura** no Poder Legislativo Federal, uma vez que é nela que, na maior parte das vezes, tem início o processo legislativo.² É composta por **representantes do povo**, eleitos pelo **sistema proporcional**, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal (art. 45, CF/88).

O sistema proporcional é utilizado nas eleições para **Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores**. Trata-se de um mecanismo de contabilização de votos por meio do qual cada partido político terá um número de representantes no parlamento proporcional ao número de eleitores que o apoiam. Se 20% dos eleitores apoiam um determinado partido, 20% das vagas no parlamento serão ocupadas por parlamentares a ele vinculados.

Segundo o STF, *"o sistema de representação proporcional, por constituir conceito jurídico indeterminado, depende, para sua implementação, de prévia definição normativa a ser estabelecida pelo legislador ordinário no exercício do poder de regulação que lhe foi atribuído pelo ordenamento constitucional"*. Assim, foi necessário que uma lei estabelecesse **como seria implementado o sistema proporcional**.

Para viabilizar a implementação desse sistema, adota-se o **método do quociente eleitoral**, que consiste no cálculo de quantas cadeiras serão ocupadas por cada legenda partidária. Para isso, inicialmente, divide-se o total de votos válidos em candidatos pelo número de cargos em disputa, obtendo-se o **quociente eleitoral**. O total de votos obtidos por cada legenda partidária é dividido por esse quociente, chegando-se, finalmente, ao número de cadeiras por legenda (**quociente partidário**).

Suponha, por exemplo, que há 10 vagas para Deputado Federal no estado do Espírito Santo e 2.500.000 eleitores. Considerando que, em uma determinada eleição, há 2.300.000 votos válidos, o quociente eleitoral será de 230.000 eleitores. Se um determinado partido político tiver 1.150.000 votos válidos, ele irá eleger 5 deputados federais (os 5 mais votados do partido!). Perceba que, se um candidato desse partido político, sozinho, tiver recebido, por exemplo, 900.000 votos, ele terá "puxado" seus companheiros de partido, que acabam "pegando carona" em sua expressiva votação.

Segundo o art. 45, § 1º, o **número total de Deputados Federais**, bem como a **representação por Estado e pelo Distrito Federal**, será estabelecido por **lei complementar**. A representação deverá ser **proporcional à população**, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma das unidades da Federação tenha menos de 8 (oito) ou mais de 70 (setenta) Deputados.

FIQUE ATENTO!



² CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Ed. Juspodum, 2012, pp. 1022.



Chamo sua atenção para alguns detalhes:

- 1) Atualmente, o número total de Deputados Federais, definido em **lei complementar**, é de 513.
- 2) A representação por unidade da federação é **proporcional à população** (e não ao número de eleitores!).
- 3) Os Territórios Federais têm o **número fixo de 4 Deputados Federais**, previsto na Constituição Federal. Assim, **está errado** dizer que o número de Deputados Federais **é proporcional à população dos Territórios**.

Ao estabelecer que as unidades da Federação terão, no mínimo 8 (oito) e no máximo 70 (setenta) Deputados Federais, a Constituição **atenuou o critério puro da proporcionalidade** entre a população (representados) e os Deputados (representantes). Segundo Alexandre de Moraes, essa atenuação gera graves distorções, favorecendo Estados-membros com menor densidade demográfica em prejuízo dos mais populosos e contradizendo a regra do art. 14, que propugna pela igualdade do voto ("*one man one vote*").³

Pelas características do sistema proporcional, fica bem claro que **o voto é do partido** (ou da federação ou coligação partidária)⁴; trata-se do chamado voto de legenda. Isso traz repercussões importantes, especialmente com relação à **fidelidade partidária**. No entendimento do STF, os partidos políticos e as federaçõespartidárias têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema proporcional.

Assim, **perderá seu mandato** o Deputado que, sem razão legítima que o justifique, cancelar a sua filiação partidária ou transferir-se para outra legenda. Destaque-se, todavia, que **essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário**, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.⁵

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende, porém, que **algumas situações excepcionais** (mudança significativa de orientação programática do partido ou comprovada perseguição política) **tornam legítimo o desligamento voluntário do partido**. Nesse caso, o parlamentar tem direito a instaurar, perante a Justiça Eleitoral, procedimento no qual possa demonstrar a ocorrência dessas situações, caso em que manterá a titularidade de seu mandato eletivo.

Senado Federal

O Senado Federal, também conhecido como Câmara alta, é a Casa legislativa que reforça a **forma federativa** de Estado. Segundo o art. 46, CF/88, o Senado Federal compõe-se de **representantes dos Estados e do Distrito Federal**, permitindo que esses entes federativos participem da formação da vontade nacional. Os Senadores são eleitos pelo **sistema majoritário simples**.

³ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 998-999.

⁴ A Emenda Constitucional nº 97/2017 previu que, a partir das eleições de 2020, não serão admitidas coligações nas eleições proporcionais.

⁵ ADI 5081 / DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julg. 27.05.2015.



Pelo sistema majoritário simples, considera-se eleito o candidato com **maior número de votos nas eleições**, excluídos os votos em branco e os nulos, em um só turno de votação. Esse sistema eleitoral se aplica à eleição dos Senadores e dos prefeitos de Municípios com até 200.000 eleitores. Nas eleições para Presidente da República, Governador e prefeito de Municípios com mais de 200.000 eleitores, aplica-se o sistema majoritário absoluto (ou sistema majoritário de “dois turnos”).

Cada Estado e o Distrito Federal elegem **três Senadores**, com **mandato de oito anos** (art. 46, § 1º, CF). A representação de cada Estado e do Distrito Federal **renova-se de quatro em quatro anos**, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, CF). Assim, nas eleições de 2010, cada Estado elegeu 2 Senadores; em 2014, por sua vez, a eleição foi para 1 Senador em cada Estado. Em 2018, foram 2 Senadores por Estado.

Considerando-se que o Brasil compõe-se de 26 Estados e do Distrito Federal, há um total de **81 Senadores** (3 por unidade da federação). É requisito de elegibilidade para o cargo possuir a **idade mínima de 35 anos** e ter a nacionalidade brasileira (nato ou naturalizado).

Cada senador é eleito com **2 (dois) suplentes** (art. 46, § 3º, CF). Caso ocorra **renúncia ou perda do mandato** de senador da República, deverá ser chamado para assumir a vaga no Senado Federal seu 1º suplente e, no impedimento deste, sucessivamente o 2º suplente. **Ocorrendo vaga e não havendo suplente**, será feita **eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 (quinze) meses** para o término do mandato.

HORA DE PRATICAR!



(DATAPREV – 2023) Por ser a Câmara dos Deputados casa legislativa de representação popular, existe proporcionalidade rígida e precisa na relação entre o voto dos eleitores em cada estado e o número de deputados que esses votos elegem.

Comentários:

O art. 45, § 1º, da CF/88 dispõe que o número de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, **procedendo-se aos ajustes necessários**. Logo, não há que se falar em proporcionalidade rígida. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, e o Senado Federal é formado por representantes das unidades da federação e do Distrito Federal, que são eleitos segundo o princípio majoritário.

Comentários:

A estrutura bicameral estabelecida ao Poder Legislativo pela CF/88 consta expressamente no art. 44, sendo definido em sua composição a Câmara dos Deputados, cujos parlamentares (Deputados Federais) são considerados como representantes do povo e eleitos pelo sistema proporcional, com variação da quantidade populacional, com no mínimo oito e no máximo



setenta Deputados (Art. 45, § 1º), cabendo aos Territórios Federais eleger quatro Deputados (Art. 45, § 2º). Já o Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, sendo eleitos três parlamentares por cada um, com mandato de oito anos (CF/88, art. 46, § 1º), cuja representação será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. Questão correta.

Mesas Diretoras

Em cada uma das Casas Legislativas, existe uma Mesa Diretora, assim denominado o órgão responsável pela **condução dos trabalhos legislativos e administrativos**. Temos, portanto, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal e, ainda, a Mesa do Congresso Nacional.

A **Mesa do Congresso Nacional** é presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, **alternadamente**, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (art. 57, § 5º, CF). Já as **Mesas da Câmara e do Senado** são **eleitas**, respectivamente, pelos deputados e senadores, devendo assegurar-se, tanto quanto possível, a **representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares** que participam da respectiva Casa (art. 58, § 1º, CF).

O mandato dos cargos da Mesa é de **2 (dois) anos, vedada a recondução** para o mesmo cargo na eleição subsequente. Segundo o STF, essa vedação somente se aplica **dentro de uma mesma legislatura**, nada impedindo a recondução no âmbito de uma legislatura diferente.⁶

No que diz respeito às Casas Legislativas Estaduais (Assembleias Legislativas) e Municipais (Câmaras Municipais), o Supremo Tribunal Federal tem defendido o entendimento de que é permitida apenas **uma reeleição (ou recondução) sucessiva ao mesmo cargo** da mesa diretora, **independentemente de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura**⁷. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, **desde que em cargo distinto**.

Portanto, as Constituições estaduais podem prever a reeleição de membros das mesas diretoras das assembleias legislativas para mandatos consecutivos, mas essa recondução é limitada a **uma única vez**.

Comissões

As Comissões Parlamentares são **órgãos criados pelas Casas Legislativas** para facilitar-lhes os trabalhos; possuem **natureza técnica** e são consideradas por muitos como o "coração" das Casas Legislativas.

As Comissões são criadas por **cada Casa separadamente** ou **pelo Congresso Nacional**, na forma do regimento interno correspondente. Quando constituídas no âmbito de cada Casa, são compostas por deputados (no caso de Comissão da Câmara) ou senadores (no caso de Comissão do Senado). No Congresso, pode haver Comissões Mistas, compostas tanto por deputados como

⁶ STF, Pleno, MS nº 22.183-6, 12.12.1997.

⁷ ADIs 6684, 6707, 6709 e 6710 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes).



por senadores. É o caso da Comissão Mista que aprecia as medidas provisórias, por exemplo (art. 62, §9º, CF).

Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a **representação proporcional** dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa (art. 58, §1º, CF).

As comissões podem ser permanentes ou temporárias. As **comissões permanentes integram a própria estrutura da Casa Legislativa** de que fazem parte, tendo suas competências definidas pelo regimento interno respectivo. Possuem caráter especializado, apreciando as proposições submetidas a seu exame e exercendo a fiscalização dos atos do poder público, no âmbito dos respectivos campos de atuação. Já as **comissões temporárias** são criadas para apreciar determinada matéria, **extinguindo-se** com o término da legislatura, quando realizam seu objetivo ou quando expira o prazo de sua duração.

A Constituição Federal relaciona, no art. 58, § 2º, atribuições que poderão ser realizadas pelas Comissões Parlamentares:

§ 2º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

- I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
- II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
- III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Sobre as atribuições das Comissões, chamo a atenção de vocês para dois pontos muito cobrados em prova:

- a) O inciso I trata do **procedimento legislativo abreviado**, que consiste na possibilidade de que um projeto de lei seja aprovado sem que precise ser apreciado pelo Plenário da Casa Legislativa. É o Regimento Interno de cada Casa que irá dispor sobre as matérias em que fica **dispensada a apreciação pelo Plenário**. Ressalte-se que, mesmo nas hipóteses em que é aplicável o procedimento legislativo abreviado, o projeto de lei pode ser votado em Plenário caso haja recurso de 1/10 dos membros da Casa Legislativa.
- b) O inciso III trata da competência das Comissões para **convocar Ministro de Estado** para **prestar informações** sobre assuntos inerentes a suas atribuições.

Sobre isso, deve-se ressaltar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, **poderão convocar** Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, **importando crime de**



responsabilidade a ausência sem justificativa adequada. Assim, o Ministro da Economia pode ser convocado por uma Comissão da Câmara para falar, por exemplo, sobre o aumento da inflação; caso ele não compareça, sem justificativa adequada, estará cometendo crime de responsabilidade.

Segundo o STF, norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar, **individualmente**, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo⁸.

Uma importante comissão temporária é a **Comissão Representativa do Congresso Nacional**, que atua durante o período de **recesso legislativo**. Vale lembrar que a sessão legislativa ordinária é composta de dois períodos legislativos (02 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro). O art. 58, §4º, CF/88 trata dessa comissão:

§ 4º - Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

Também são comissões temporárias as “famosas” **Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs)**, que serão estudadas a seguir. Pela sua importância, as CPIs merecem um tópico separado.

Comissões Parlamentares de Inquérito

O trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) é uma das formas pelas quais o Poder Legislativo exerce sua **função típica de fiscalização**. Trata-se de **controle político-administrativo** exercido pelo Parlamento com a finalidade de, em busca da verdade, apurar acontecimentos e desvendar situações de interesse público.⁹ É mecanismo típico do sistema de freios e contrapesos, de controle do Poder Legislativo sobre os demais Poderes.

As CPIs têm como atribuição realizar a investigação parlamentar, produzindo o **inquérito legislativo**. Nesse sentido, CPI não julga, não acusa e não promove responsabilidade de ninguém. Sua função é **meramente investigatória**; todavia, suas conclusões, quando for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público para que ele promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

A Constituição Federal tratou das Comissões Parlamentares de Inquérito no art. 58, §3º, que determina o seguinte:

§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo

⁸ ADI 4700/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021.

⁹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 886.



certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

As Comissões Parlamentares de Inquérito podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, **em conjunto ou separadamente**. Assim, podem existir CPIs da Câmara dos Deputados, CPIs do Senado ou, ainda, CPIs mistas.

Requisitos Constitucionais para a criação de CPIs:

A criação de uma CPI está sujeita ao cumprimento de certos **requisitos constitucionais**, os quais, enfatize-se, também são aplicáveis à criação de CPIs em outros âmbitos federativos (nos Estados e nos Municípios). Esses requisitos (pressupostos para a criação de CPI) **estão sujeitos ao controle jurisdicional**. É possível, por exemplo, que o Poder Judiciário invalide a criação de CPI que não cumpriu os requisitos constitucionais.

Os pressupostos para a criação de CPI são os seguintes:

a) Requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa:

O STF considera que as CPIs são um “direito das minorias”. É por isso que se exige o requerimento de apenas 1/3 dos membros da Casa Legislativa ou, no caso de comissão mista, um terço dos membros de cada uma das Casas. Segundo o Pretório Excelso, **preenchidos os requisitos** constitucionais do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, existe **direito público subjetivo de as minorias parlamentares** verem instaurado o inquérito parlamentar, com apoio no direito de oposição, legítimo consectário do princípio democrático.¹⁰

Ainda segundo o STF, é inconstitucional que se estabeleça o requerimento de criação de CPI à deliberação pelo Plenário. O requerimento por 1/3 dos membros da Casa Legislativa é suficiente para a instauração de CPI. Segundo o Ministro Eros Grau:

“em decorrência do pacto federativo, o modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria compulsoriamente a ser observada pelas Casas Legislativas estaduais (...) daí porque se há de ter, na garantia da criação da comissão parlamentar de inquérito mediante requerimento de criação de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, a garantia da sua instalação independentemente de deliberação do plenário. A sujeição do requerimento de criação da comissão a essa maioria equivaleria a frustração da própria garantia. As minorias – vale dizer, um terço dos membros da Assembleia Legislativa – já não mais deteriam o direito à criação da comissão parlamentar de inquérito, que passaria a depender de decisão da maioria, tal como expressa no plenário”¹¹.

Ainda considerando que as CPIs são um direito das minorias, entende o STF que **a maioria legislativa, mediante inércia de seus líderes na indicação de membros para compor uma CPI, não pode frustrar o exercício**, pelos grupos minoritários, do direito público subjetivo de ver instaurada investigação parlamentar em torno de fato determinado e por período certo.¹²

O STF entende, também, que **não há vedação constitucional** à norma regimental que estabeleça limites para o número de CPIs que pode ser criado simultaneamente. Em outras palavras, é válida norma do Regimento Interno da Casa Legislativa que estabeleça um **número máximo de CPIs que poderão funcionar ao mesmo tempo**.

¹⁰ STF, Pleno, MS 24831/DF; MS 24845/DF; MS 24846/DF.

¹¹ STF, Pleno, ADIn no 3619/SP.

¹² MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, Julg: 22.06.2005.



b) Indicação de fato determinado a ser investigado:

O ato que instaura uma CPI deverá delimitar, precisamente, os fatos que serão objeto da investigação parlamentar. **Não se admite a criação de CPIs para investigações genéricas** ou, como diz o Ministro Gilmar Mendes, para devassas generalizadas, **sob pena de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades individuais**.¹³

É importante destacar que a **CPI pode investigar mais de um fato**, desde que todos os fatos investigados sejam determinados. Além disso, a regra que determina a necessidade de criação das comissões com objeto específico **não impede a apuração de fatos conexos ao principal**, ou, ainda, de outros fatos, inicialmente desconhecidos, **que surgirem durante a investigação**, bastando, para que isso ocorra, que haja um aditamento do objeto inicial da CPI¹⁴.

Ressalte-se que, para a doutrina e a jurisprudência, as **CPIs de um ente da federação não podem investigar fatos referentes aos demais**, devido ao pacto federativo. Desse modo, uma CPI federal não pode investigar questões relacionadas à gestão da coisa pública estadual, distrital ou municipal, por exemplo. Os poderes das CPIs criadas pelas Casas do Congresso Nacional não alcançam, portanto, fatos ligados estritamente à competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

c) Fixação de prazo certo para os trabalhos da CPI.

O ato que instaura uma CPI deve prever o prazo dentro do qual os seus trabalhos serão encerrados. No entanto, a locução “prazo certo”, segundo o STF, **não impede prorrogações sucessivas dentro da legislatura**. Contudo, o final da legislatura sempre representará um **termo final** para as CPIs.

Segundo o STF, a **instauração** de Comissão Parlamentar de Inquérito depende **unicamente** do preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (c) a definição de prazo certo para sua duração¹⁵.

Poderes de Investigação das CPIs:

Os **poderes de investigação das CPIs são limitados** pelo princípio da separação de poderes e pelo respeito aos direitos fundamentais. Apesar de a Constituição ter mencionado que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, há certas competências que estão sujeitas à **reserva de jurisdição**, isto é, são exclusivas do Poder Judiciário. Nesse sentido, é bastante relevante sabermos o que as CPIs podem e o que não podem fazer.

Segundo a jurisprudência do STF, as **CPIs têm competência** para:

a) Convocar particulares e autoridades públicas para depor.

A CPI pode convocar qualquer pessoa para depor (particulares, servidores públicos, Ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da República), na qualidade de **testemunhas** ou **indiciados**, desde que a oitiva seja necessária à investigação. Os membros do Poder Judiciário, todavia, **não estão obrigados** a se apresentar perante CPI com o intuito de **prestar**

¹³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 886.

¹⁴ STF, HC nº 71.039/RJ, 0704.1994.

¹⁵ MS 37760 MC-Ref/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 14.4.2021.



depoimento sobre sua função jurisdicional, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

Segundo o STF, a convocação deve ser feita **pessoalmente**, não sendo viável a intimação por via postal ou por comunicação telefônica.¹⁶ Destaque-se, ainda, que o privilégio de que gozam certas autoridades de, no processo penal, **marcarem dia e hora** para serem inquiridas também deve ser observado pela CPI.¹⁷ Os Ministros de Estado, por exemplo, gozam dessa prerrogativa de agendar o seu depoimento.

As **testemunhas**, uma vez convocadas por CPI, são obrigadas a comparecer, sendo cabível, inclusive, a **requisição de força policial** para promover-lhes a condução coercitiva. Em respeito ao princípio da não autoincriminação, **não cabe condução coercitiva do investigado**.

Os depoentes (testemunhas e indiciados) devem ter seus **direitos constitucionais respeitados pela CPI**: direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF); direito ao sigilo profissional; direito de assistência por advogado; indenização por danos morais e direito à imagem etc. Entretanto, uma vez que os trabalhos da CPI têm caráter meramente inquisitório, ou seja, de reunião de provas para futura acusação a cargo do Ministério Público, **não se assegura ao depoente o direito ao contraditório** na fase de investigação parlamentar.

Enfatize-se que o STF firmou o entendimento de que o **privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa**, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada¹⁸. Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere*), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas.¹⁹

O depoente em CPI pode ter a **assistência de um advogado**. Nas reuniões da CPI, o **advogado poderá comunicar-se pessoal e diretamente com o seu cliente**, bem como **adverti-lo sobre o direito ao silêncio**. Poderá, ainda, **reclamar**, verbalmente ou por escrito, quando houver comportamento arbitrário ou desrespeito aos princípios constitucionais, legais e regimentais por parte da CPI. Segundo o STF, as CPIs não podem impedir, dificultar ou frustrar o exercício das prerrogativas de ordem profissional que foram outorgadas pela lei ao advogado.²⁰

Há precedente no STF de que, se uma CPI deseja tomar o **depoimento de um índio**, deverá fazê-lo dentro da área indígena, em dia e hora previamente acordados com a comunidade e com a presença de representante da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e de um antropólogo com conhecimento da mesma comunidade.²¹

b) **Realização de perícias e exames necessários à dilação probatória**, bem como requisição de documentos e busca de todos os meios de prova legalmente admitidos.²²

A investigação parlamentar somente será possível se as CPIs puderem se utilizar de instrumentos que lhe permitam realizar suas atribuições. Nesse sentido, as CPIs podem requerer, **entre outras**

¹⁶ STF, HC 71.421. Rel. Min. Celso de Mello. 03.05.1994.

¹⁷ HC-MC 87.230. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 28.11.2005.

¹⁸ HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07.

¹⁹ Nesse sentido: HC nº 94.082-MC/RS, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, DJ de 14/8/07.

²⁰ MS 23.576/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento: 02.10.2000.

²¹ HC 80.240. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 20.06.2001

²² STF, HC no 71.039/RJ, 07.04.1994.



diligências, exames grafotécnicos, análises contábeis, coleta de provas, acareações e auditorias.

23

c) Determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do investigado:

As quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico podem ser determinadas por CPI, **não estando abrangidas por cláusula de reserva de jurisdição**. No entanto, deve-se destacar que isso não coloca as informações em domínio público; ao contrário, a **CPI torna-se depositária do segredo**²⁴, constituindo comportamento altamente censurável a transgressão, por seus membros, do dever jurídico de respeito e preservação do sigilo concernentes aos dados a ela transmitidos.²⁵

É importante ter cuidado para não confundir “quebra do sigilo telefônico” com “interceptação das comunicações telefônicas”. A **quebra do sigilo telefônico**, medida que pode ser determinada por CPI, consiste em ter **acesso aos registros telefônicos**, isto é, aos dados relativos às comunicações telefônicas (horário da chamada, número do telefone, duração da chamada, etc). A interceptação telefônica, por sua vez, consiste em ter acesso ao conteúdo da conversa; ao contrário da quebra de sigilo telefônico, a **interceptação telefônica não pode ser determinada por CPI**.

Qualquer **medida restritiva de direitos** determinada por CPI (incluindo a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico) **deve ser fundamentada**, sob pena de nulidade da decisão. Além disso, há que se observar o **princípio da colegialidade**, segundo o qual a restrição a direitos deve ser determinada pela maioria absoluta dos membros da CPI; não se admite, portanto, que o Presidente da CPI, sozinho, possa determinar medida restritiva de direitos.

Segundo o STF, **CPIs estaduais também podem determinar a quebra do sigilo bancário**. Entende a Corte Suprema que impedir a utilização desse instrumento pelos legislativos estaduais implicaria a criação de “*elemento adicional de apoucamento das já institucionalmente fragilizadas unidades integrantes da Federação*.”²⁶ Observa-se que, na mesma decisão, o Ministro Joaquim Barbosa deixou claro que a prerrogativa de quebra do sigilo bancário **não se estende às CPIs municipais**.

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) **não têm competência** para:

a) **Decretar prisões, exceto em flagrante delito**. Entende o STF que o “*ordenamento constitucional brasileiro, ressalvadas as situações de flagrância penal ou de prisão na vigência do estado de defesa, somente deferiu competência para ordenar a privação da liberdade individual aos órgãos que, posicionados na estrutura institucional do Poder Judiciário, acham-se investidos de função jurisdicional. A Comissão Parlamentar de Inquérito, desse modo, exatamente por não dispor da prerrogativa magna de julgar, não parece possuir, como efeito consequencial, competência para determinar, “ex auctoritate propria”, a prisão de qualquer pessoa*”.²⁷

b) **Determinar a aplicação de medidas cautelares**, tais como indisponibilidade de bens, arrestos, sequestro, hipoteca judiciária ou, ainda, proibição de ausentar-se da comarca ou do país.

²³ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp. 554.

²⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 899.

²⁵ MS 23.454, Rel. Min. Marco Aurélio. 19.08.1999.

²⁶ STF, Pleno. ACO nº 730/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa.

²⁷ HC 71279 RS, DJ 23/03/1994.



- c) **Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados.** A Constituição Federal consagrou, em seu art. 133, a indispensabilidade e a imunidade do advogado como princípios constitucionais. Nas palavras do eminente Ministro Marco Aurélio, "*a assistência por profissional da advocacia constitui um direito, até mesmo natural, do cidadão, estando pedagogicamente previsto no campo normativo. A admissibilidade integra o devido processo legal na substância*"²⁸.
- d) **Determinar a anulação de atos do Poder Executivo**, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.
- e) **Determinar a quebra do sigilo judicial**, pois nem mesmo o Judiciário detém essa competência. Assim, "*o sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça é oponível a Comissão Parlamentar de Inquérito*".²⁹
- f) **Determinar a interceptação telefônica**, por ser esse ato reservado à competência jurisdicional.
- g) **Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos.** A inviolabilidade domiciliar, garantida pelo art. 5º, XI, CF/88, não pode ser violada por ato de CPI. Há necessidade de ordem judicial para que se possa realizar a busca e apreensão domiciliar de documentos.
- h) **Apreciar atos de natureza jurisdicional** (decisões judiciais), sob pena de se ferir a separação de Poderes.
- i) **Convocar o Chefe do Poder Executivo.** Esse impedimento deriva do art. 50, CF/88, que **não menciona** a possibilidade de o Chefe do Poder Executivo ser convocado para prestar informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal ou a qualquer uma de suas comissões. Poderão ser convocados para prestar informações ao Poder Legislativo, sob pena de crime de responsabilidade, os **Ministros de Estado** ou **quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República**.

JURISPRUDÊNCIA



Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito **NÃO** possui legitimidade para interpor recurso contra decisão que conceda habeas corpus em favor do paciente. Nesse sentido: HC 254.442 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/04/2025, p. 23/06/2025.

²⁸ HC 98667 DF, DJe-077 28/04/2009.

²⁹ MS 27483 DF. Rel. Min. Cezar Peluso, 14.08.2008.



HORA DE PRATICAR!



(ALE/RJ – 2026 – adaptada) As comissões parlamentares permanentes e temporárias são constituídas de forma proporcional à representação partidária ou aos blocos parlamentares.

Comentários:

De acordo com o art. 58, § 1º da CF/88, na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. Questão correta.

(TJ-SC – 2023) CPI instalada no âmbito do Poder Legislativo municipal pode proceder à quebra de sigilo fiscal.

Comentários:

Segundo o entendimento majoritário, as CPIs instaladas por câmaras municipais não podem quebrar o sigilo fiscal. Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) A Câmara dos Deputados convocou o ministro da educação a prestar pessoalmente informações relativas a erros na impressão de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ministro da educação recebeu o pedido, porém não compareceu na data apazada, por entender que essa convocação violava a CF.

A ausência injustificada do ministro da educação configura crime de responsabilidade, a ser julgado com exclusividade pelo Senado Federal.

Comentários:

O art. 50 da CF/1988 estabelece como crime de responsabilidade o não comparecimento de Ministro de Estado convocado pela Câmara, Senado ou suas comissões. Contudo, ao Senado compete somente processar e julgar os crimes de responsabilidade cometidos por Ministros de Estado conexos com os do Presidente da República (art. 52, I, CF). No caso de crimes de responsabilidade exclusivamente de Ministros de Estado, a competência é do **Supremo Tribunal Federal** (art. 102, I, "c", CF). Questão errada.

(PGE-RJ – 2022) Uma CPI instalada em Poder Legislativo municipal pode promover a quebra de sigilo bancário.

Comentários:

No que se refere aos poderes investigatórios das CPIs municipais, não se deve admitir a mesma amplitude conferida às comissões federais e estaduais. Em face da inexistência de Poder Judiciário municipal, não podem ser atribuídos poderes de investigação próprios de autoridade judicial a uma CPI instaurada nesse âmbito, sob pena ser atribuída ao Município uma competência que a Constituição não lhe outorga. Questão errada.



ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Atribuições do Congresso Nacional

As atribuições do Congresso Nacional estão previstas no art. 48 e no art. 49. No art. 48, estão as atribuições que **dependem de sanção** do Presidente da República. São atribuições que dependem, portanto, da **edição de lei**. O art. 49, por sua vez, relaciona as atribuições que **independem de sanção** do Presidente, efetivadas mediante **decreto legislativo**. É fundamental que saibamos, para a prova, diferenciar as atribuições que dependem de lei daquelas que dependem da edição de decreto legislativo!

Vejamos, primeiro, o que dispõe o art. 48, CF/88:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

- I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
- VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
- VIII - concessão de anistia;
- IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
- X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
- XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
- XII - telecomunicações e radiodifusão;
- XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.



O art. 48, acima transcrito, consiste em rol meramente exemplificativo, havendo outras atribuições fora dessas hipóteses. Sobre esse dispositivo, vale destacar o seguinte:

a) A criação, transformação e extinção de cargos públicos depende de lei (art. 48, X). No entanto, a **extinção de cargos públicos que estiverem vagos** será feita por **decreto autônomo**.

b) A fixação dos **subsídios dos Ministros do STF depende de lei** (art. 48, XV), a qual é de iniciativa privativa do próprio STF.

Vejamos, agora, as atribuições do art. 49, que são matérias da **competência exclusiva** do Congresso Nacional e que, conforme já dissemos, são reguladas por meio de **decreto legislativo**, **dispensada a sanção** do Presidente da República.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;



- XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
- XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
- XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

Sobre as atribuições do art. 49, CF/88, destacamos o seguinte:

a) O Congresso Nacional tem competência para **aprovar tratados internacionais** mediante **decreto legislativo** (art. 49, I). Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o Presidente da República está autorizado a ratificar o tratado (ato internacional) e a editar decreto executivo, internalizando o tratado em nosso ordenamento jurídico. É a partir do decreto executivo que o tratado entra em vigor no plano interno.

A ratificação é o ato por meio do qual o Estado se compromete definitivamente a cumprir o tratado; a assinatura, ao contrário, é apenas um consentimento provisório, dependente de ulterior confirmação.

b) O estado de defesa e a intervenção federal são decretados pelo Presidente da República e, só depois, submetidos ao Congresso Nacional. Ressalte-se que o Congresso Nacional **poderá aprovar ou suspender** a decretação de estado de defesa (art. 49, IV).

c) A **sustação dos atos normativos** do Poder Executivo que **exorbitem** do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V) é um mecanismo de controle e fiscalização, pelo Legislativo, dos atos do Executivo, dando efetividade ao sistema de freios e contrapesos. Esse sistema, criado pela doutrina norte-americana, prevê a interferência legítima de um Poder sobre o outro, nos limites estabelecidos constitucionalmente. Tem como objetivo garantir o equilíbrio necessário à concretização da soberania popular, evitando o exercício arbitrário das funções pelos Poderes.

d) A **fixação dos subsídios** do Presidente e do Vice-Presidente, bem como dos Ministros de Estado, é feita mediante **decreto legislativo** (art. 49, VIII).

e) O **julgamento das contas** do Presidente da República compete ao Congresso Nacional (art. 49, IX). Destaque-se que **é competência do TCU apreciar** as contas do Presidente. O Presidente da República deverá prestar contas ao Congresso, anualmente, até 60 dias após a abertura da sessão legislativa (art. 84, XIV).

f) Cabe ao Congresso Nacional decretar o **estado de calamidade pública de âmbito nacional**.

O inciso XXVIII, que versa sobre decretação de calamidade pública, foi incluído no texto constitucional pela Emenda nº 109/2021. Essa emenda, que veicula importantes aspectos pertinentes ao Direito Financeiro, teve sua edição motivada pelo cenário de **deterioração das contas públicas** causado pela pandemia do vírus SARS-CoV-2 e da doença por ele provocada (Covid-19). Essa modificação no texto constitucional vem sendo conhecida como "**PEC Emergencial**". Cabe ao Presidente da República **propor ao Parlamento a decretação** (art. 167-B).



Uma vez decretada a calamidade pública, uma série de regras constitucionais passam a ser **flexibilizadas**. Passa a vigorar um **regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações**.

A título exemplificativo, a chamada "**regra de ouro**", prevista no art. 167, inciso III, fica dispensada de ser observada durante todo o exercício financeiro em que vigorar a calamidade pública (art. 167-E). No mesmo sentido, podem ser adotados **processos simplificados de contratação de pessoal**, em caráter temporário e emergencial, e de **obras, serviços e compras** que assegurem, **quando possível**, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 167-C). Nessas últimas hipóteses, as medidas valem apenas com o **propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública** e de seus efeitos, **no seu período de duração**.

Vejamos agora a redação do art. 50 da CF/88, que trata das convocações de autoridades que podem ser feitas pelas Casas do Congresso Nacional, bem como por qualquer de suas Comissões:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

Note que as Casas podem convocar **Ministro de Estado**, quaisquer **titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República** ou o **Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços** (sendo este último incluído por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, conhecida como "Reforma Tributária"). Note que o dispositivo constitucional não cita a possibilidade de convocação do próprio Presidente da República, mas sim de seus Ministros ou de titulares de órgãos subordinados diretamente ao Presidente.

HORA DE PRATICAR!



(**CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2026**) Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, mudar temporariamente sua sede.

Comentários:



Compete ao Congresso Nacional exclusivamente, e portanto não depende de sanção do Presidente da República, mudar temporariamente sua sede. Essa competência está prevista no art. 49, VI, da CF/88. Questão errada.

(FUB – 2022) Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Comentários:

Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional que prescinde de sanção presidencial. Está prevista no art. 49, inciso I, da Constituição Federal. Referidas competências do art. 49 são exercidas, via de regra, por decreto legislativo. Questão errada.

(TCE-SC – 2022) Nos termos da CF, compete ao chefe do Poder Executivo federal decretar estado de calamidade pública de âmbito nacional referente à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (covid-19).

Comentários:

A Emenda Constitucional nº 109/2021 autorizou o Congresso Nacional a decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional por conta da pandemia de covid-19, nos termos do inciso XVIII do art. 49 da CF/88.

(IBAMA – 2021) O aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra de riquezas mineiras em terras indígenas só podem ser efetivados mediante autorização do Senado Federal, ouvidas as comunidades afetadas.

Comentários:

Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional prevista no art. 49, inciso XVI, da CF/88. Não se trata, portanto, de competência do Senado Federal. Questão errada.

(TCE-SC – 2021) Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Comentários:

Segundo o art. 49, inciso I, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Não há que se falar em sanção do presidente da República nesse caso. Questão errada.



ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Atribuições da Câmara dos Deputados:

O art. 51 relaciona as **competências privativas** da Câmara dos Deputados, as quais são disciplinadas mediante **Resolução**. As resoluções são atos normativos primários, que possuem hierarquia de lei, mas que **independem de sanção** do Presidente da República.

Vejamos o que dispõe o texto constitucional:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

- I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
- II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
- III - elaborar seu regimento interno;
- IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
- V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Apesar de o art. 51 denominar as atribuições nele arroladas como privativas, podemos considerá-las como sendo competências exclusivas, por serem **indelegáveis e exercidas sem qualquer interferência ou participação indireta** de outro Poder ou órgão.

Sobre as atribuições do art. 51, podemos destacar o seguinte:

a) O Presidente da República e o Vice-Presidente da República são julgados pelo STF (nos crimes comuns) ou pelo Senado Federal (nos crimes de responsabilidade). Em qualquer desses casos, haverá necessidade de **prévia autorização da Câmara dos Deputados**, mediante votos de 2/3 dos seus membros (art. 51, I). Trata-se de **juízo de admissibilidade**, de natureza política.

A autorização da Câmara dos Deputados para a instauração de processo contra Ministro de Estado somente se aplica no caso de **crime conexo** com o do Presidente da República.

b) O inciso IV pode ser dividido em **duas partes**. Na primeira, compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia e criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços; tais matérias serão objeto de resolução. Na segunda parte, fica claro que **Câmara tem iniciativa privativa** para apresentar projeto de lei para a **fixação da remuneração de seus servidores**. Essa última é a única, entre as atribuições do art. 51, que não é desempenhada mediante resolução.



HORA DE PRATICAR!



(Pref. Eusébio/CE – 2026 – adaptada) Compete à Câmara de Deputados eleger membros do Conselho da República.

Comentários:

De acordo com o art. 51, V da CF/88, temos:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Questão correta.



ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Atribuições do Senado Federal

As **competências privativas** do Senado Federal estão arroladas no art. 52 da Constituição. Tais matérias são disciplinadas mediante **resolução** do Senado Federal, sendo **dispensada a sanção** do Presidente da República.

Embora o texto constitucional chame-as de competências privativas, estas são, na realidade, exclusivas, por serem indelegáveis e exercidas sem a interferência ou participação de qualquer outro Poder ou órgão. Vejamos o art. 52:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;

d) Presidente e diretores do banco central;

e) Procurador-Geral da República;

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;



- VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;
 - IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
 - X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
 - XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
 - XII - elaborar seu regimento interno;
 - XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
 - XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
 - XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
- Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Sobre o art. 52, destacamos o seguinte:

a) Nos crimes de responsabilidade, o Senado Federal irá julgar as seguintes autoridades: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente da República; iii) Ministros do STF; iv) membros do CNJ e do CNMP; v) Procurador-Geral da República; e vi) Advogado-Geral da União (art. 52, I e II).

Os Ministros de Estado são julgados, nos crimes de responsabilidade, pelo STF. No entanto, em se tratando de crime de responsabilidade conexo com o do Presidente, o julgamento será feito pelo Senado Federal.

b) O Senado Federal tem a competência para aprovar previamente a nomeação de importantes autoridades da República (art. 52, III e IV). Esse procedimento de aprovação é a famosa "sabatina". Citamos, como exemplo, a nomeação dos Ministros do STF, que depende de aprovação por maioria absoluta do Senado Federal.



JURISPRUDÊNCIA



No âmbito dos Estados, o STF entende ser **vedado** à legislação estadual submeter à **aprovação prévia da Assembleia Legislativa** a nomeação de dirigentes de **Autarquias, Fundações Públicas, Presidentes de Empresas de Economia Mista, Interventores de Municípios, bem como de titulares de Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado**, por afronta à separação de poderes¹.

- c) O Senado Federal **autoriza operações externas de natureza financeira** realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios (art. 52, VI). Um exemplo seria a concessão de um empréstimo pelo Banco Mundial ao estado de Minas Gerais para que possa ser realizada uma obra de infraestrutura.
- d) O Senado Federal tem a **iniciativa privativa** para apresentar projeto de lei que **fixa a remuneração de seus servidores** (art. 52, XIII). Trata-se da única competência, entre as arroladas no art. 52, que **não é exercida por meio de resolução**.

HORA DE PRATICAR!



(CRF/DF – 2026) A realização de operações externas de natureza financeira realizada por qualquer município prescinde de autorização do Senado Federal.

Comentários:

A realização de operações externas de natureza financeira pelos Municípios depende de autorização do Senado Federal, conforme o art. 52, V, da CF/88. Portanto, a afirmação está incorreta porque utiliza “prescinde” (dispensa), quando, na verdade, necessita de autorização. Questão errada.

(Pref. Boa Vista-RR – 2023) O presidente da República pode indicar ministros para o Tribunal de Contas da União, devendo essa indicação ser aprovada previamente pelo Senado Federal, por voto secreto e após arguição pública.

Comentários:

¹ ADI 2167, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.06.2020.



Nos termos do art. 52, inciso III, alínea "b", combinado com o art. 73, § 2º, inciso I, tudo da CF/88, é competência privativa do Senado Federal aprovar, por voto secreto e após arguição pública, a indicação do Presidente da República para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. Questão correta.



ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS

A Carta da República estabelece, na Seção V, Capítulo I, Título IV, imunidades e vedações aos parlamentares, a fim de garantir, ao Poder Legislativo como um todo e a seus membros, **independência e liberdade** no exercício de suas funções constitucionais. A essas regras, a doutrina convencionou chamar de **estatuto dos congressistas**.

Busca-se, com isso, proteger os parlamentares contra abusos e pressões de outros Poderes, conferindo-lhes liberdade de convicção, pensamento e ação. Como se pode perceber, tal proteção é imprescindível à própria existência da democracia.

Imunidades Parlamentares

As imunidades parlamentares **não são privilégios**; caracterizam-se, na verdade, como **garantias funcionais** que visam permitir que os membros do Poder Legislativo exerçam seu mandato com independência, livres de abusos e pressões de outros Poderes. São **prerrogativas de ordem pública** e, portanto, **irrenunciáveis**. As imunidades parlamentares são um pressuposto da própria democracia, uma vez que protegem os congressistas contra a ingerência de outros Poderes.

É importante salientar que, segundo o STF, as imunidades **não se estendem aos suplentes**. Isso acontece porque elas decorrem do efetivo exercício da função parlamentar, não são prerrogativas da pessoa. Em outras palavras, elas são objetivas (e não subjetivas).

As imunidades parlamentares podem ser de dois tipos: **imunidade material** e **imunidade formal**.

Imunidade Material

A **imunidade material** (substancial ou de conteúdo) visa garantir aos parlamentares liberdade de opinião, palavras e votos. Segundo o art. 53, CF/88, os Deputados e Senadores **são invioláveis, civil e penalmente**, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Assim, os congressistas não podem ser responsabilizados, civil e penalmente, pelas opiniões, palavras e votos que proferirem **no exercício da função**.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Apesar de a CF/88 mencionar expressamente apenas a inviolabilidade civil e penal dos Deputados e Senadores, a doutrina e o STF entendem que a imunidade material **descarta toda e qualquer forma de responsabilização**. Assim, os congressistas também não podem ser responsabilizados no **campo administrativo e político** pelas opiniões, palavras e votos que proferirem no exercício da função parlamentar.

A proteção conferida aos parlamentares pela imunidade material exige que exista uma relação entre a conduta praticada e o exercício do mandato; em outras palavras, há que existir uma



conexão entre a manifestação oral do parlamentar e o exercício da função, sem o que não cabe se falar em imunidade material.

Segundo o STF, quando a manifestação do parlamentar ocorre no recinto do Congresso Nacional, há a **presunção absoluta** de que está relacionada ao exercício parlamentar, portanto estará abrangida pela imunidade material. Nesse sentido, considera-se que o **depoimento prestado por congressista a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)** está gravado pela cláusula da inviolabilidade material.

Por outro lado, caso as palavras sejam proferidas pelo parlamentar **fora do Congresso Nacional**, será necessário **perquirir o seu vínculo** com a atividade de representação política.¹

Nesse sentido, considera o STF que *"a cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares"*.²

Perceba que, quando um Deputado ou Senador concede uma entrevista a um jornal, esse ato naturalmente estará protegido pela imunidade material, constituindo-se a entrevista em projeção do exercício da atividade parlamentar. Diferente, todavia, é a **situação do "deputado-jornalista"**, apresentando o seu programa de televisão. Nessa situação, está ele atuando como jornalista (e não como deputado!), motivo pelo qual **não estará protegido pela imunidade material**. Segundo o STF:

*"A imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição não é absoluta, pois somente se verifica nos casos em que a conduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato parlamentar. Embora a atividade jornalística exercida pelo querelado não seja incompatível com atividade política, há indícios suficientemente robustos de que as declarações do querelado, além de exorbitarem o limite da simples opinião, foram por ele proferidas na condição exclusiva de jornalista."*³

Segundo o STF, a imunidade material alcança todas as manifestações dos congressistas em que se identifique uma **conexão entre o ato praticado e a qualidade de mandatário político**. Nesse sentido, a Corte reconheceu que o **encaminhamento ao Ministério Público de notícia criminis contra autoridades judiciais e administrativas** por suspeita de práticas ilícitas em prejuízo de autarquia federal, embora não constitua exercício do mandato parlamentar *stricto sensu*, guarda inequívoca relação de pertinência com o poder de controle do Parlamento sobre a administração da União e estará, portanto, abrangido pela imunidade material.⁴

A imunidade material possui **eficácia temporal permanente**, perpétua, pois persiste mesmo após o término do mandato. Isso quer dizer que o parlamentar não pode ser responsabilizado (civil ou penalmente), **nem mesmo após o término do mandato**, pelas palavras, opiniões e votos que tiver

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, 2011. pp. 929.

² Inq 2.332-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 10-2-2011.

³ Inq 2.134, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 23-3-2006,

⁴ RE 210.917-RJ. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 18.06.2001.



proferido **durante o período em que era congressista**. É claro, todavia, que as manifestações que proferir após o mandato não estarão mais albergadas pela imunidade material.

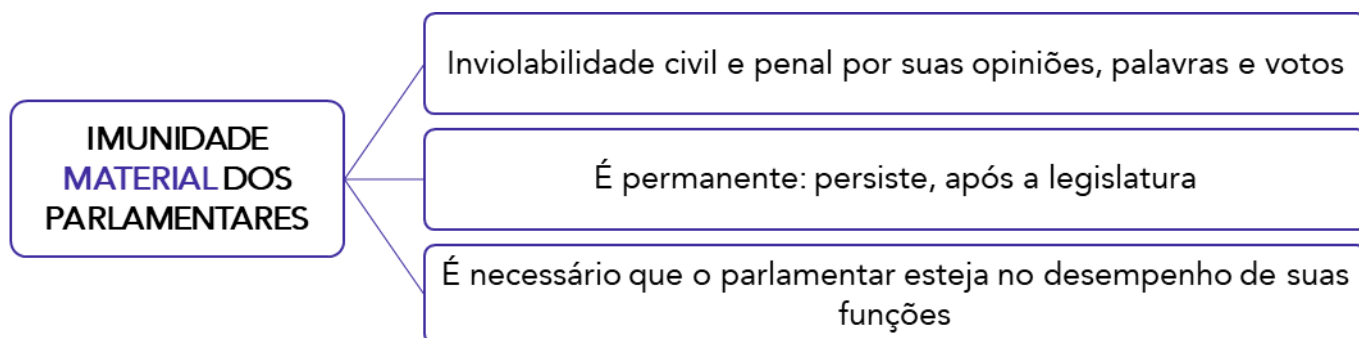
INDO MAIS FUNDO!



*Atentar contra a democracia e o Estado de Direito **não configura** exercício da função parlamentar a invocar a imunidade constitucional prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. (...) A CF não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (...), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – separação de Poderes (...), com a consequente instalação do arbítrio [Inq 4.781 Ref. Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2021].*

*A liberdade de expressão não alcança a prática de **discursos dolosos**, com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes [Pet 8242 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. Ac. Min. Gilmar Mendes, j. em 3.5.2022].*

Por fim, cabe destacar que, por abranger apenas os atos praticados no exercício da função, a **imunidade material** tem como **termo inicial a data da posse**.



Imunidade Formal

A **imunidade formal** (processual ou de rito) garante aos parlamentares **duas prerrogativas** distintas:

- a) impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso;
- b) possibilidade de sustação do andamento da ação penal.

No que se refere à prisão, dispõe a Carta Magna que, **desde a expedição do diploma**⁵, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em **flagrante delito de crime**

⁵ A diplomação é ato anterior à posse, por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi eleito.



inafiançável (art. 53, § 2º, CF). Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva para que, pelo voto aberto da maioria dos seus membros (ou seja, maioria absoluta), resolva sobre a prisão. Ressalte-se que, no entendimento do STF, a vedação constitucional à prisão dos congressistas abrange somente as prisões cautelares (prisão em flagrante, temporária e preventiva). Assim, **é plenamente possível** que o parlamentar seja preso em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**.⁶

Com isso, pode-se dizer que somente é possível aplicar ao parlamentar a pena de privação da liberdade em dois casos: i) flagrante de crime inafiançável; e ii) sentença judicial transitada em julgado, segundo jurisprudência do STF.

INDO MAIS FUNDO!



Embora não possa decretar a prisão preventiva de parlamentar, o STF reconheceu a **possibilidade** de que o **Poder Judiciário aplique medidas cautelares** diversas da prisão, as quais estão relacionadas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Como exemplos de medidas cautelares, citamos a "*suspensão do exercício de função pública*", a "*obrigação de recolhimento domiciliar no período noturno*" e a "*proibição de se ausentar do País*".

Caso a medida cautelar aplicada ao parlamentar **impossibilite o exercício do mandato**, direta ou indiretamente, o STF deverá encaminhar sua decisão, no prazo de 24 horas, à Casa Legislativa respectiva, a fim de que esta delibere sobre a medida cautelar.⁷ A **Casa Legislativa irá resolver sobre a medida cautelar**, por maioria dos seus membros (maioria absoluta), em votação aberta. Aplica-se, portanto, a mesma regra da prisão do parlamentar em flagrante de crime inafiançável.

Outra prerrogativa relacionada à imunidade formal é a possibilidade de sustação do andamento da ação penal, que **não se confunde com a licença prévia**, instituto que vigorava até a promulgação da EC nº 35/2001. Exigia-se, até 2001, autorização prévia da Casa Legislativa para o prosseguimento da ação perante o STF. Após a EC nº 35/2001, a situação reverteu-se drasticamente: oferecida a denúncia ou queixa-crime contra o parlamentar, **o STF poderá recebê-la, independentemente de prévia licença** da Casa Legislativa a que ele pertence.

Depois do recebimento da denúncia ou queixa-crime, no caso de **crime cometido após a diplomação do parlamentar**, o Supremo dará ciência à Casa respectiva, para que ela se manifeste. Abre-se, então, a possibilidade de **sustação do andamento da ação penal**, mediante pedido feito por **partido político com representação na Casa Legislativa**.

O pedido de sustação **pode ser feito a qualquer tempo**, desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime até a decisão final do STF. Todavia, o pedido formulado por partido político deverá

⁶ Inq 510-DF, Rel. Min. Celso de Mello. 01.02.1991.

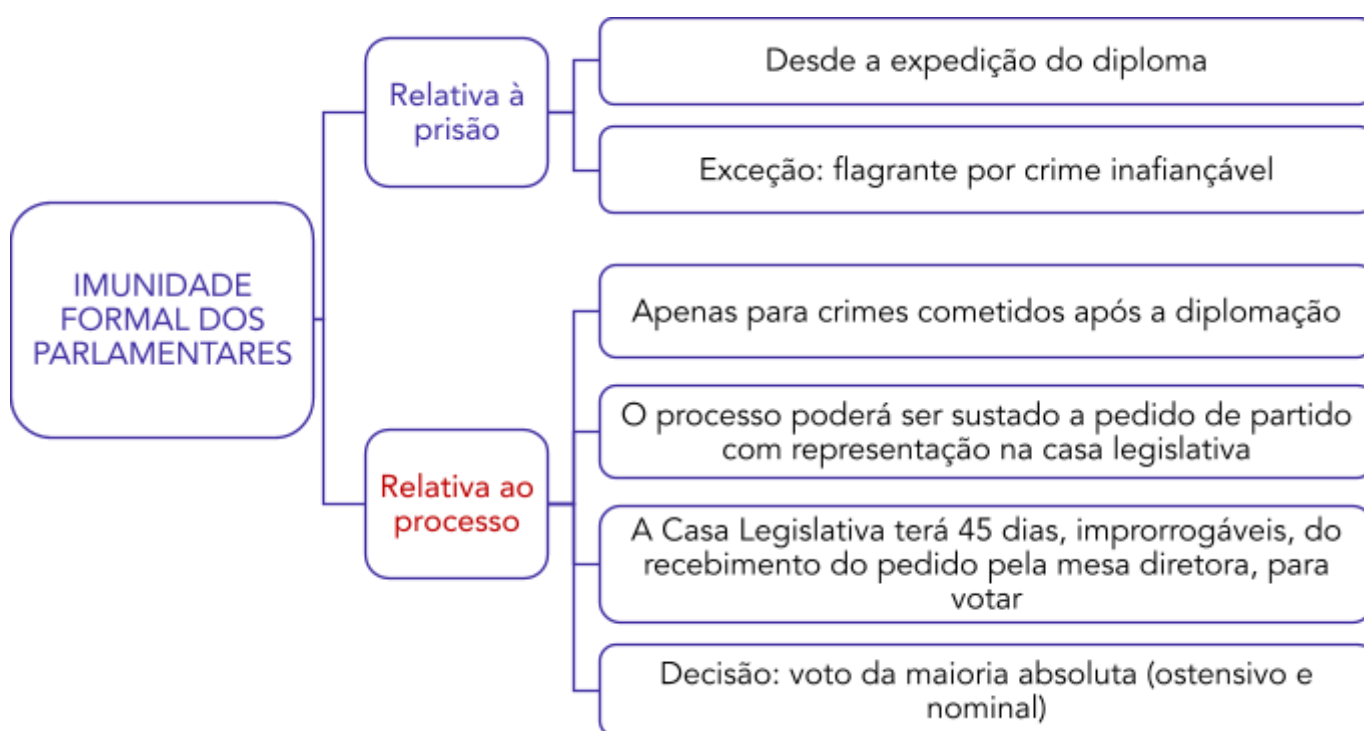
⁷ ADI 5526/DF, Rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 11/10/2017.



ser apreciado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado (conforme o caso) dentro de 45 dias de seu recebimento pela Mesa Diretora. A Casa poderá, então, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da **maioria de seus membros**⁸ (maioria absoluta), **sustar o andamento da ação penal**. A sustação do processo suspende⁹ a prescrição, enquanto durar o mandato.

Vale enfatizar que a sustação do andamento da ação penal somente se aplica a **crimes cometidos após a diplomação**. Dessa forma, crimes cometidos antes da diplomação não poderão ter o andamento de seu processo sustado pela Casa Legislativa.

É importante ressaltar que a imunidade material protege o parlamentar mesmo depois do mandato. Já a **imunidade formal é limitada no tempo**, protegendo o parlamentar após a diplomação e enquanto durar o mandato. Segundo o STF, o termo "*ad quem*" do mandato (ou seja, o seu final) equivale ao início da próxima legislatura (STF, RTJ, 107:911-912).



INDO MAIS FUNDO!



⁸ Falar em maioria dos membros equivale a dizer "maioria absoluta".

⁹ Note que, nesse caso, há suspensão (e não interrupção!) da prescrição. Na interrupção, quando o prazo volta a correr, é contado do zero novamente. Já na suspensão, começa a contar de onde parou. Esse conceito é relevante para o Direito Civil, sendo aqui exposto apenas para ajudar na fixação do art. 53, § 5º, da Constituição.

Para ilustrar a prisão de parlamentar por crime cometido em flagrante delito, é interessante notar a decisão do STF que determinou a prisão do Deputado Federal Daniel Silveira, na data de 17/02/2021.

Veja um trecho da ementa do Referendo do Plenário da Corte ao mandado de prisão expedido pelo Ministro Alexandre de Moraes, com alguns destaques nossos (Inq 4.781):

1. A Constituição Federal *não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático* (CF, art. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de *manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito*, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 2. *Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput, do art. 53, da Constituição Federal*. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de *que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta*; não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes. 3. As condutas praticadas pelo parlamentar foram perpetradas em âmbito virtual, por meio da publicação e divulgação de vídeos em mídia digital ("YouTube") durante todo o dia, com constante interação do mesmo, situação que *configura crime permanente* enquanto disponível ao acesso de todos, ainda que por curto espaço de tempo, *permitindo a prisão em flagrante do agente*. [...] 5. Necessidade de que a Câmara dos Deputados, nos termos do §2º, do art. 53, da Constituição Federal, resolva, pela maioria absoluta de seus membros, em votação nominal e aberta, sobre a prisão do parlamentar. 6. **DECISÃO REFERENDADA. Manutenção da prisão em flagrante do parlamentar por crime inafiançável.**

Portanto, na ocasião, o STF entendeu que a conduta do parlamentar se mostrou contrária ao Estado Democrático de Direito, incidindo em tipificações penais previstas na Lei Federal nº 7.170/73 (Lei de Segurança Nacional). Os crimes imputados são inafiançáveis.

No ano de 2015, o STF fez uso do mesmo expediente e decretou a prisão cautelar de parlamentar por flagrante delito (Senador Delcídio do Amaral, à época).

Prerrogativa de Foro

Os parlamentares (Deputados e Senadores) gozam da prerrogativa especial de serem *processados e julgados criminalmente* perante o **Supremo Tribunal Federal (STF)**. O objetivo de tal prerrogativa é permitir que os parlamentares tenham um julgamento imparcial, livre de pressões políticas, servindo como instrumento de proteção ao mandato popular contra perseguições penais indevidas.

Embora esse seja um objetivo meritório, com o passar dos anos, a existência do foro por prerrogativa de função acabou gerando *graves consequências* para o sistema de justiça criminal, que se tornou *disfuncional, lento e ineficaz*.



Devido ao grande número de parlamentares envolvidos em ilícitos penais, o STF passou a não conseguir dar vazão aos processos, transmitindo à sociedade a ideia de que ter foro por prerrogativa de função seria sinônimo de impunidade. Criou-se uma "classe especial" de cidadãos, com deveres e responsabilidades distintos dos cidadãos comuns perante a justiça criminal, violando-se o mais básico dos princípios republicanos: a igualdade.

Em virtude desse contexto, que gerou grande descontentamento e pressão populares, o STF reinterpretou o instituto do foro por prerrogativa de função dos parlamentares, promovendo verdadeira mutação constitucional, a fim de impedir que ele se tornasse um escudo para a prática de ilícitos penais.

Durante muito tempo, o STF seguiu à risca a literalidade do texto constitucional, segundo o qual "os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF)" (art. 53, § 1º, CF/88). Não importava se o crime tivesse sido praticado antes ou após a diplomação. Também não interessava se o crime estivesse ou não relacionado ao exercício da função parlamentar. A interpretação literal conduzia à ideia de que, uma vez recebida a diplomação, o parlamentar seria sempre processado e julgado pelo STF.

Essa interpretação foi completamente modificada na Ação Penal nº 937, na qual o STF restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função dos parlamentares. Segundo a nova interpretação da Corte Suprema, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes praticados durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas pelo parlamentar. Para o STF, o foro por prerrogativa de função, por ser uma exceção ao princípio da igualdade e ao princípio republicano, deve ser interpretado restritivamente.

Assim, se o parlamentar tiver cometido crime antes da diplomação, ele não será processado e julgado pelo STF, mas sim pela primeira instância do Poder Judiciário. Da mesma forma, caso o parlamentar, já em exercício, cometa crime que não se relacione ao exercício do mandato, estará sujeito a julgamento na primeira instância do Poder Judiciário.

Cabe destacar que o foro especial dos parlamentares perante o STF abrange apenas as infrações penais comuns. Entende a doutrina que os Deputados e Senadores não cometem crime de responsabilidade; não há que se falar, portanto, em julgamento de congressista pela prática desse tipo de infração. Nas ações civis (como, por exemplo, a ação popular), por sua vez, os Deputados e Senadores não farão jus a foro por prerrogativa de função. Assim, eventuais ações civis contra parlamentares deverão ser ajuizadas perante a Justiça Comum.

Até a Ação Penal nº 937, todos os inquéritos criminais que tivessem os congressistas como indiciados deveriam tramitar perante o STF. Com a nova interpretação dada pela Corte, irão tramitar perante o STF apenas os inquéritos criminais relativos a crimes praticados por parlamentares no exercício do cargo (após a diplomação) e relacionados às funções por eles desempenhadas. Nesses casos, a abertura de inquérito dependerá de autorização prévia do STF, que exercerá a função de supervisão judicial. Destaque-se que o inquérito será conduzido pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República.

Por outro lado, se o crime tiver sido praticado antes da diplomação ou se não estiver relacionado com o mandato parlamentar, a abertura de inquérito não necessita de autorização do STF. As investigações poderão ser conduzidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, a depender da natureza do crime.

Um problema que historicamente se enfrentou, relacionado ao foro por prerrogativa de função, foi o constante deslocamento de competência entre o STF e a primeira instância do Poder



Judiciário. Eram frequentes as situações em que a perda do mandato (por renúncia, não reeleição, cassação ou posse em outro cargo) fazia com que o processo fosse imediatamente remetido à primeira instância, retardando a prestação jurisdicional e gerando impunidade — cenário que o STF tentava coibir, em alguns casos, reconhecendo o chamado "abuso de direito" na renúncia de parlamentares (como no histórico caso do ex-deputado Natan Donadon).

Para solucionar definitivamente esse problema e conferir maior segurança jurídica ao sistema, o STF reinterpreto a matéria e firmou o entendimento, consolidado no julgamento do HC 232.627 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2025, p. 16/07/2025), de que a **prerrogativa de foro** para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções **subsiste mesmo após o afastamento do cargo**, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados **depois** de cessado o seu exercício.

Por exemplo, suponha que o Deputado Federal José seja réu em processo penal no STF por crime cometido no exercício e em razão de seu mandato. Caso ele deixe de ser parlamentar — seja por renúncia, fim de mandato ou qualquer outra forma de cessação do cargo —, a competência para processar e julgar o caso **continuará sendo do STF**, não ocorrendo mais o deslocamento automático para a primeira instância que antes vigorava após a AP 937. A prerrogativa passa a ser vinculada à natureza do ato praticado, e não mais à permanência no cargo político.

INDO MAIS FUNDO!



No caso concreto julgado pela Ação Penal nº 937, discutiu-se **apenas** a limitação do foro por prerrogativa de função de **Deputados Federais e Senadores**. Entretanto, as premissas desse caso têm sido aplicadas pelo STJ e por Tribunais de Justiça para limitar o foro por prerrogativa de função de outros agentes políticos.

O STJ, por exemplo, já teve a oportunidade de remeter à primeira instância da Justiça Comum ação penal contra Governador que havia, em tese, cometido crimes antes de assumir o cargo.¹⁰

Um tema objeto de controvérsias diz respeito às situações em que, **em um mesmo processo**, há **vários acusados** (concurso de agentes), mas **apenas um ou alguns** deles possuem foro por prerrogativa de função. Como exemplo, cita-se a Operação Lava Jato, que investiga diversos parlamentares, mas também cidadãos que não detêm prerrogativa de foro.

Atualmente, o STF entende que a **regra geral** é a de que haverá o **desmembramento do processo**. Suponha, por exemplo, que 4 (quatro) cidadãos tenham praticado o crime de lavagem de dinheiro, sendo que um deles é Deputado Federal. Apenas o Deputado Federal é que será

¹⁰ AP nº 866. STJ. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 08.05.2018.



processado e julgado pelo STF; os outros serão processados e julgados na Justiça Comum (1ª instância).

Todavia, o entendimento do STF nem sempre foi assim. Na Ação Penal nº 470 (o conhecido caso do "Mensalão"), dos 40 acusados, 34 não possuíam direito ao foro por prerrogativa de função. Apesar disso, todos os acusados foram julgados pelo STF, ou seja, não ocorreu o desmembramento do processo.

Aplicou-se ao caso o conteúdo da **Súmula nº 704**, do STF:

"Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados."

O que significa isso?

Significa que, se o réu é parlamentar e, consequentemente, detentor de foro especial por prerrogativa de função, isso **poderá** ter como resultado a **atração para o STF da competência para julgar cidadãos comuns** que praticaram **crimes conexos com os do parlamentar**.

Conforme já afirmamos, a **regra geral é a de que o processo sofrerá desmembramento**, cabendo ao STF processar e julgar apenas aqueles indivíduos que detêm prerrogativa de foro. No entanto, excepcionalmente, também é possível que seja aplicada a Súmula nº 704/STF, que **não foi cancelada**.

Caberá ao STF decidir se o processo será ou não desmembrado. O **não desmembramento (exceção)** somente deverá ocorrer quando o julgamento em separado puder resultar em **prejuízo à prestação jurisdicional**.

Outras prerrogativas

Além das imunidades que acabamos de estudar, os parlamentares apresentam **3 (três) importantes prerrogativas**: i) a isenção do dever de testemunhar; ii) a necessidade de prévia licença para incorporação às Forças Armadas; e iii) a imunidade parlamentar durante o estado de sítio.

A **isenção do dever de testemunhar** dos parlamentares é garantida pela CF/88 em seu art. 53, § 6º. Reza o texto constitucional que os deputados e senadores **não serão obrigados a testemunhar** sobre **informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato**, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

No que se refere à necessidade **de licença para incorporação às Forças Armadas**, determina a CF/88 que ela deverá se dar previamente ao ato, mesmo que o parlamentar seja militar e houver guerra (CF, art. 53, § 7º). Trata-se, de acordo com a doutrina, de mais uma imunidade, uma vez que livra o parlamentar de uma obrigação constitucionalmente imposta (CF, art. 143).

Por fim, a CF/88 garante aos parlamentares a **manutenção de suas imunidades material e formal durante o estado de sítio** (CF, art. 53, § 8º). Essas imunidades só **poderão ser suspensas** mediante o **voto de dois terços dos membros da Casa respectiva**. A suspensão das imunidades, nesse caso, será aplicada apenas aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Note que não há possibilidade de suspensão dessas imunidades no estado de defesa.



Incompatibilidades dos parlamentares:

Segundo o art. 54 da Carta Magna, os Deputados e Senadores não poderão:

a) Desde a **expedição do diploma**:

- Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, **salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes**;
- Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "*ad nutum*", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.

b) Desde a **posse**:

- Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de **favor decorrente de contrato** com **pessoa jurídica de direito público**, ou **nela exercer função remunerada**;
- Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "*ad nutum*", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público;
- Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades acima citadas;
- Ser titulares de **mais de um cargo ou mandato público eletivo**.

Perda do mandato

As hipóteses de perda do mandato de parlamentares estão previstas no art. 55, CF/88.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

- I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
- II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
- III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
- IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
- V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
- VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Em alguns casos (art. 55, I, II e VI), a perda do mandato **deve ser votada** pela Casa Legislativa. Trata-se de situações em que a perda não será automática; ao contrário, deverá ser decidida pela **maioria absoluta da Casa Legislativa**, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Até a EC nº 76/2013, essa votação era secreta; a partir da nova emenda constitucional, passou-se a decidir pela perda do mandato em **votação aberta**.



São casos em que a perda do mandato é votada pela Casa Legislativa: i) quando o parlamentar incorrer em alguma das incompatibilidades do art. 54; ii) quando houver falta de decoro parlamentar; ou iii) quando o parlamentar sofrer condenação criminal transitada em julgado.

Segundo o art. 55, § 1º, da Constituição Federal, são **incompatíveis com o decoro parlamentar**, além dos casos descritos no Regimento Interno das Casas Legislativas, o **abuso das prerrogativas** asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a **percepção de vantagens indevidas**.

Questão polêmica diz respeito à **condenação criminal transitada em julgado** de um parlamentar. Será que, após a condenação criminal de um parlamentar pelo STF, haverá a **perda automática** do mandato?

Não há, atualmente, uma posição segura do STF a respeito do tema, uma vez que existe **divergência** entre a Primeira e a Segunda Turmas da Corte.

A **1ª Turma do STF** tem entendido o seguinte¹¹:

a) Caso o Deputado Federal ou Senador tenha sido condenado a **mais de 120 dias em regime fechado**, haverá **perda automática** do mandato. O parlamentar não poderá, afinal, frequentar o Congresso Nacional durante todo esse período e, como consequência, incorrerá na hipótese de perda do mandato prevista no art. 55, III, CF/88 ("*deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada*").

b) Caso o Deputado Federal ou Senador tenha sido condenado à pena em **regime aberto ou semiaberto**, a perda do mandato **não será automática**. Caberá ao Plenário da Casa Legislativa **deliberar acerca da perda do mandato** do parlamentar.

A **2ª Turma do STF**¹², por outro lado, adota um posicionamento mais favorável aos parlamentares, entendendo que a perda do mandato sempre **dependerá de deliberação da Casa Legislativa**. Em outras palavras, a perda do mandato **não será automática**. Mesmo que o STF tenha condenado criminalmente o parlamentar, será possível que ele conserve o mandato se assim for decidido pela Casa Legislativa.

Nas hipóteses do art. 55, III, IV e V, a **perda do mandato do parlamentar será declarada pela Mesa**, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

É o que acontece quando o parlamentar **deixa de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias** da Casa Legislativa, salvo licença ou missão por ela autorizada. Ou, ainda, quando há **perda ou suspensão dos direitos políticos**. Também haverá perda declarada pela mesa quando a **Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato** do parlamentar.

Destaque-se que, na perda do cargo por decretação da Justiça Eleitoral, **não se exige o trânsito em julgado da sentença**. Segundo o STF, a atribuição da Mesa da Casa a que pertence o parlamentar nos casos previstos nos incisos III a V do art. 55 da CF/88 limita-se a declarar a perda do mandato, dando posse a quem deverá ocupar o cargo, uma vez que o registro do

¹¹ AP 694/MT. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 02.05.2017.

¹² AP 996/DF. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 29.05.2018.



parlamentar já terá sido cassado pela Justiça Eleitoral, não podendo subsistir, dessa forma, o mandato eletivo.¹³

Esquemmatizando:

<i>Perderá o mandato o Deputado ou Senador...</i>	
- Que infringir qualquer das proibições do art. 54 da Constituição; - Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; - Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado¹⁴.	A perda do mandato dependerá de juízo do Plenário da Casa Legislativa (decisão política)
- Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; - Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição.	A perda será declarada pela Mesa da Casa Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

No art. 56, a CF/88 traz situações em que **não haverá perda do mandato** do parlamentar:

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

É bastante comum o caso do art. 56, I. O parlamentar afasta-se, por exemplo, para ocupar o cargo de Ministro de Estado, sendo, então, **convocado o suplente**. O parlamentar afastado não perderá o cargo de Senador ou Deputado Federal, podendo, inclusive, **optar pela remuneração relativa ao mandato**.

Pergunta interessante que se deve fazer nessa situação é a seguinte: o congressista que se afastou para ocupar o cargo de Ministro terá direito às imunidades parlamentares? Segundo o STF, o afastamento de parlamentar para ocupar cargo no Poder Executivo resultará na **suspensão das imunidades parlamentares** (imunidade material e imunidade formal).¹⁵

Ressalte-se, ainda, que o Deputado Federal ou Senador afastado para ocupar cargo no Poder Executivo **está sujeito a procedimento disciplinar** perante sua Casa Legislativa **em virtude de quebra de decoro parlamentar**. Isso se deve ao fato de que ele não perdeu sua condição de

¹³ (STF, Pleno, MS 27613/DF. 28.10.2009).

¹⁴ Inq 105-DF. Rel Min. Néri da Silveira. RTJ 99/487-491.

¹⁵ Inq 3.357, rel. Min. Celso de Mello, j. 25-3-2014, dec. monocrática, DJE de 22-4-2014.



parlamentar, estando apenas afastado do exercício de suas funções e investido, temporária e precariamente, em cargo executivo.¹⁶

INDO MAIS FUNDO!



Em 2016, o STF suspendeu o exercício do mandato do Dep. Federal Eduardo Cunha, em sede cautelar penal. A defesa do parlamentar alegou, então, que isso deveria implicar na suspensão do processo de cassação do mandato por quebra de decoro.

O que o STF decidiu?

Segundo a Corte, a **suspensão do exercício do mandato por decisão do STF** em sede cautelar penal **não gera o direito à suspensão do processo de cassação do mandato** por quebra de decoro parlamentar.¹⁷

Em outras palavras, mesmo com a suspensão do exercício do mandato, **deverá ter seguimento o processo por quebra de decoro parlamentar**. Admitir o contrário significaria beneficiar a conduta reprovável que gerou a suspensão do exercício do mandato.

Imunidades dos Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores

De acordo com o art. 27, § 1º, da CF/88, aos **Deputados Estaduais** (e Deputados Distritais) serão **aplicadas as regras previstas na Constituição Federal** sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Assim, pode-se afirmar que os Deputados Estaduais gozam de **imunidade formal** e **imunidade material**.

O tema foi discutido pelo STF, que reconheceu que as imunidades de Deputados Federais e Senadores **foram estendidas em sua integralidade** aos Deputados Estaduais.¹⁸ Seria incompatível com o pacto federativo reconhecer, sem expressa previsão constitucional, uma proteção reduzida aos integrantes do Poder Legislativo estadual.

Os Vereadores, por sua vez, têm regramento próprio, expresso na Constituição Federal de 1988. Os Vereadores **não têm imunidade formal** (processual), mas **apenas imunidade material**. Eles serão invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, mas **apenas na circunscrição do Município**. O âmbito de aplicação da imunidade material dos Vereadores é, portanto, mais restrito.

¹⁶ STF, MS 25.579/DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa. 19.10.2005.

¹⁷ MS 34.327/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 08.09.2016.

¹⁸ ADI 5823, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento em 08.05.2019.



HORA DE PRATICAR!



(CRF-DF – 2026) O texto da Constituição Federal de 1988 estabelece que tanto o deputado federal quanto os senadores serão invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, o que se estende, de modo idêntico, aos vereadores e deputados estaduais.

Comentários:

Os deputados federais possuem dois tipos de imunidade parlamentar: a material, prevista no art. 53, caput, da CF/88, que garante a inviolabilidade civil e penal em relação às suas opiniões, palavras e votos; e a formal, estabelecida no art. 53, §§ 2º e 3º, que assegura determinadas garantias relacionadas à prisão e ao processo criminal; e a imunidade formal, em que, após a expedição do diploma, os deputados federais não podem ser presos, exceto quando houver flagrante de crime inafiançável. Além disso, nos casos em que o crime tenha sido cometido após a diplomação, a respectiva Casa Legislativa poderá determinar a suspensão do andamento do processo criminal até o fim do mandato. Essas duas espécies de imunidade — material e formal — também são asseguradas aos deputados estaduais. Porém, essa proteção não é estendida aos vereadores. Questão errada.

(CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2026) Desde a data da expedição do respectivo diploma, deputados e senadores ficam proibidos de ser titulares de mais de um cargo público.

Comentários:

A CF/88 estabelece que, desde a posse, deputados e senadores ficam sujeitos às incompatibilidades previstas no art. 54, II. Entre elas, está a proibição de serem titulares em mais de um cargo ou mandato público eletivo. Questão errada.

(DPE-RS – 2023) Jonas, deputado federal, no curso do mandato parlamentar, praticou o crime de corrupção passiva, solicitando vantagem indevida para atuar em um determinado sentido no Congresso Nacional. A Procuradoria Geral da República denunciou Jonas e o processo transcorreu de forma adequada. Finda a audiência de instrução e julgamento, foi publicado o despacho, determinando que as partes apresentassem alegações finais.

Ato contínuo, Jonas renunciou ao cargo de deputado federal e foi nomeado membro do Tribunal de Contas do Estado Alfa, após a observância de todas as formalidades constitucionais e legais. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais e o entendimento dominante dos Tribunais Superiores, a competência para julgar o crime de corrupção passiva, supostamente perpetrado por Jonas, é do Tribunal de Justiça do Estado Alfa.

Comentários:

Nota-se que Jonas cometeu um crime em razão de seu cargo de deputado federal e no curso do mandato parlamentar. Isso, por si só, é suficiente para que o foro competente para julgá-lo seja o Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese definida na AP 937, do STF, e no art. 102, inciso I, alínea b, da CF/88. Ainda segundo o entendimento do STF, a renúncia ao cargo de deputado



federal não desloca a competência para a primeira instância, porquanto já havia sido encerrada a instrução processual. Portanto, a competência para julgar Jonas pelo crime de corrupção passiva é do Supremo Tribunal Federal. Questão errada.



FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL

Os controles interno e externo

Os dinheiros públicos sofrem duas formas de controle: i) o **controle interno**, realizado no âmbito de cada Poder; e ii) o **controle externo**, de competência do Poder Legislativo. Veja o que dispõe a Constituição sobre o controle interno:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O controle interno é **realizado dentro de cada Poder**. No Poder Executivo, o controle interno é realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU); no Judiciário, é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Determina a Carta Magna que os **responsáveis pelo controle interno**, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, **deverão cientificar o Tribunal de Contas da União (TCU)**, sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, CF/88).

O controle externo é exercido por **órgão que não integra a estrutura** daquele que será fiscalizado. Trata-se do controle exercido pelo Poder Legislativo sobre os demais Poderes, como veremos mais detalhadamente a seguir.

Os **controles interno e externo são realizados de forma complementar**. Por exemplo, a fiscalização pela CGU da aplicação de recursos públicos federais em uma rodovia não impossibilita que o TCU proceda a essa mesma fiscalização. Nesse sentido, entende o STF que a Controladoria-Geral da União (CGU) tem atribuição para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais repassados, nos termos de convênios, aos Municípios. Não seria essa, portanto, uma atribuição exclusiva do TCU¹.

É importante destacar que **pode haver participação popular no controle externo**. Segundo a Constituição, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (art. 74, § 2º, CF).

¹ RMS 25943/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 24.11.2010.



A Fiscalização Contábil, Orçamentária, Patrimonial e Operacional

A fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das entidades da Administração Direta e Indireta tem como **responsável o Congresso Nacional**, com o **auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU)**. Nos Estados, são as Assembleias Legislativas as responsáveis pela fiscalização, auxiliadas pelos Tribunais de Contas dos Estados.

Veja um importante entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre esse assunto:

TOME NOTA!



De acordo com o STF, o poder de fiscalização da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação de sua Casa ou comissão (ADI 3.046, DJ de 28.05.2004).

A fiscalização realizada pelo Legislativo tem como objeto a **legalidade**, a **legitimidade**, a **economicidade**, a **aplicação das subvenções** e a **renúncia de receitas** (art. 70, *caput*, CF/88) e como fundamentos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, entre outros. Portanto, são quatro as facetas dessa fiscalização:

- a) **Fiscalização da legalidade**: compreende a análise da obediência do administrador à lei. Verifica-se a validade dos atos administrativos em face do ordenamento jurídico.
- b) **Fiscalização financeira**: refere-se à aplicação das subvenções, à renúncia de receitas, às despesas e às questões contábeis;
- c) **Fiscalização da legitimidade**: representa a análise da aceitação, pela população, da gestão da coisa pública.
- d) **Fiscalização da economicidade**: compreende a análise de custo/benefício das ações do Poder Público. No que se refere à fiscalização da economicidade, entende a doutrina que os controles externo e interno poderão, além da legalidade, avaliar também o mérito da despesa, ou seja, a própria discricionariedade do administrador. Poderão, portanto, avaliar o **mérito de atos administrativos**.

Os Tribunais de Contas

Os Tribunais de Contas são **órgãos independentes e autônomos**, **sem subordinação hierárquica** a qualquer dos Poderes da República. Sua autonomia é garantida constitucionalmente. Embora estejam de certo modo vinculados ao Poder Legislativo, **não exercem função legislativa**, mas de fiscalização e controle, de natureza administrativa.



NOVIDADE!



Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2026, os Tribunais de Contas passaram a ser considerados **instituições permanentes** e **essenciais ao exercício do controle externo**.

A missão desses órgãos é **orientar** o Poder Legislativo no exercício do controle externo. Embora o titular do controle externo seja o Poder Legislativo, são os Tribunais de Contas os órgãos que, **tecnicamente**, realizam essa atividade. Cabe destacar que a atuação dos Tribunais de Contas alcança **toda a Administração Pública** (direta e indireta), **de todos os Poderes**.

Devido à relevância de sua atividade, a CF/88 confere **autonomia** e **independência** aos Tribunais de Contas.

Acerca disso, reconhecia-se que esses órgãos poderiam, inclusive, realizar o controle de constitucionalidade de leis. Esse controle de constitucionalidade não se dava em abstrato (lei em tese), mas sim no caso concreto (via de exceção). Por meio dele, poderia a Corte de Contas deixar de aplicar um ato por considerá-lo incompatível com a Constituição.

O enunciado da Súmula 347 do STF, que trata sobre o controle de constitucionalidade por parte dos Tribunais de Contas, tem a seguinte redação: "*O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público*". Vale notar também que essa súmula foi editada no ano de 1963.

Todavia, pode-se afirmar que atualmente a referida súmula está **superada** e **não mais prevalece**. **Apesar de não ter sido expressamente revogada**, seu conteúdo não tem tido mais eficácia prática em algumas decisões do STF.

Em recente julgamento (MS 35.410), o STF afirmou que o TCU, "*órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal*"². Tal decisão vai ao encontro de uma tese que já vinha ganhando força no âmbito do STF³, sempre no sentido de afastar a competência de exercício de controle de constitucionalidade por parte do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas da União

Há divergência doutrinária a respeito da natureza jurídica do Tribunal de Contas da União (TCU). Alguns autores consideram que o TCU integra o Poder Legislativo. Porém, a posição majoritária é a de que **o TCU é órgão independente**, que não integra nenhum dos Poderes da República. Trata-se de **órgão de natureza político-administrativa**, de estatura constitucional, responsável pelo controle externo da Administração Pública. Devido à enorme importância de suas funções, a

² MS 35.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 06.05.2021.

³ Vide o MS 25.888 e MS 27.796.



Constituição Federal de 1988 concedeu ao TCU **autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária**.

O Tribunal de Contas da União (TCU) é **composto de 9 (nove) Ministros**. Tem sede no Distrito Federal e **jurisdição em todo o território nacional**. Seus Ministros dispõem das mesmas prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ)**. Para sua investidura, é necessário o cumprimento dos requisitos enumerados no art. 73, §1º, da CF:

- a) Mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;
- b) Idoneidade moral e reputação ilibada;
- c) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;
- d) Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados acima.

A **escolha de um terço (três) desses Ministros** cabe ao **Presidente da República**, com posterior aprovação dos nomes pelo Senado Federal. Dois desses Ministros deverão ser escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo TCU, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Os outros **dois terços são escolhidos pelo Congresso Nacional**, na forma de seu regimento interno.

Antes de prosseguirmos, é importante pontuar que o Ministério Público junto ao TCU **não dispõe de fisionomia institucional própria** e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus procuradores pela própria Constituição (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade estrutural" dessa Corte de Contas. Dessa forma, o Ministério Público junto ao TCU **não integra** o Ministério Público da União. Por simetria, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas dos Estados também não integra o Ministério Público estadual.

Segundo o art. 130 da CF/88, aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições da seção da CF/88 que trata sobre o Ministério Público (artigos 127 a 129) no que diz respeito a **direitos, vedações e forma de investidura**.

FIQUE ATENTO!



O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encontra-se **estritamente vinculado à estrutura da Corte de Contas** e **não detém autonomia jurídica e iniciativa legislativa** para as leis que definem sua estrutura organizacional.

Por integrar a organização administrativa do Tribunal de Contas, a Constituição Federal não concedeu ao órgão **Ministério Público especial** as garantias institucionais de autonomia administrativa e orçamentária, nem a iniciativa legislativa para as regras concernentes à criação e à extinção de seus cargos e serviços auxiliares, à política remuneratória de seus membros, aos seus planos de



carreira e, especialmente, à sua organização e ao seu funcionamento (ADI 3804/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 03.12.2021).

Nesse sentido, o Ministério Público de Contas (ou especial) **não possui legitimidade ativa** para impetrar mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua (STF, RE 1178617, Tema 1044, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Os Ministros do TCU têm as mesmas prerrogativas, garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o art. 73, § 3º, da CF. Logo, têm como garantias a **vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de seus subsídios**. Também se lhes aplicam as regras do art. 40 da CF/88 referentes à aposentadoria e pensão.

Destaca-se, ainda, que o **auditor, quando em substituição a Ministro**, terá as **mesmas garantias e impedimentos do titular** e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal (art. 73, § 4º, da CF/88). Como o auditor é substituto do Ministro, a ele se aplica a **exigência de idade mínima de 35 anos**. Nesse sentido, entende o STF (ADI 373/PI, DJ de 6.5.1994) que é razoável a exigência desse limite de idade para ingresso no cargo de Auditor de Tribunal de Contas estadual, uma vez que as normas estabelecidas para o TCU na CF/88 se aplicam, de regra, aos Tribunais de Contas dos Estados.

O art. 70 da Constituição, como vimos anteriormente, determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será **exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo**, e pelo **sistema de controle interno de cada Poder**.

Determina também, em seu parágrafo único, que **prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica**, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Desse modo, o controle das contas públicas é de competência do Congresso Nacional, que o exercerá com auxílio do TCU (art. 71, *caput*, CF). Vamos ler esse artigo?

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

No que se refere às **contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos**, a competência do TCU é para **julgá-las**. Isso vale, inclusive, para as contas dos demais poderes da República (Poder Legislativo e Poder Judiciário) e para as contas do Ministério Público. Assim, é o



TCU o responsável por julgar as contas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Já no que concerne às **contas do Presidente da República**, cabe à Corte apenas **apreciá-las**, mediante parecer prévio, elaborado no prazo de sessenta dias a contar do seu recebimento, de caráter meramente opinativo. O julgamento, então, será realizado pelo Congresso Nacional.

Outro ponto de destaque é que entende o STF (MS 25.092, DJ de 17.3.2006) que as **empresas públicas e as sociedades de economia mista**, integrantes da Administração Indireta, **estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas**, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista. No mesmo sentido, entende a Corte (MS 21.644, DJ 8.11.1996) que entidades de direito privado se sujeitam à fiscalização do Estado quando dele recebem recursos, devendo seus dirigentes prestar contas dos valores recebidos. Além disso, também os conselhos profissionais (Conselhos Federais e Conselhos Regionais de classe profissional), por terem natureza autárquica, devem prestar contas ao TCU (MS 21.797, DJ 18.5.2001). Continuemos a análise do artigo...

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Os atos de admissão de pessoal na Administração Pública, direta e indireta, serão apreciados, quanto à legalidade, pelo Tribunal de Contas da União. Isso **não se aplica**, todavia, **às nomeações para cargo de provimento em comissão**. O **provimento de cargos em comissão não é apreciado pelo TCU**.

Os atos de **concessão de aposentadorias, reformas e pensões** também são apreciados pelo TCU. Entretanto, as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório não são apreciadas pela Corte de Contas.

Na apreciação dos atos iniciais de concessão de aposentadoria, reforma e pensões, a **análise do TCU restringe-se aos aspectos de legalidade do ato**, não podendo a Corte de Contas fazer análise de mérito (conveniência e oportunidade). Além disso, a atuação do TCU restringe-se ao registro do ato, não cabendo à Corte anulá-lo ou convalidá-lo. Havendo vícios no ato, a Corte poderá apenas indeferir o pedido de registro, comunicando o fato ao órgão/entidade para as providências cabíveis. Caberá a estes anular ou convalidar o ato.

Destaca-se que o registro de aposentadorias **não se aplica aos benefícios obtidos por meio do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, mas apenas aos obtidos por meio do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), dos servidores estatutários. Assim, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista têm apenas seus atos de admissão apreciados pelo TCU, sendo as aposentadorias e pensões apreciadas no âmbito do RGPS.

Sobre a **concessão de aposentadoria**, destaca-se, ainda, que, segundo o STF, ela se configura em **ato administrativo complexo**, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Em outras palavras, para que alguém seja efetivamente aposentado, é necessário:

- a) a concessão da aposentadoria pelo órgão onde o servidor exerce suas atribuições e;



b) o registro realizado pelo Tribunal de Contas.

Após a concessão da aposentadoria pelo órgão, o servidor já poderá usufruí-la, **mas não estará efetivamente aposentado**, uma vez que ainda cabe manifestação do Tribunal de Contas, que **poderá conceder ou negar** o registro. Havendo negativa do Tribunal de Contas, é possível até mesmo que o servidor retorne à atividade.

Nos processos perante o TCU, **deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa** sempre que da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Porém, **não se assegura o contraditório e ampla defesa** na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. É esse o entendimento consignado na Súmula Vinculante nº 03:

ATENÇÃO, DECORE!



Súmula Vinculante n. 03

*"Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, **excetuada** a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".*

Segundo o STF, **há um prazo decadencial de 5 anos** para que o TCU aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Após 5 anos da chegada do processo na Corte de Contas, haverá "**concessão tácita**" da aposentadoria. Em outras palavras, o TCU tem o prazo máximo de 5 anos para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Por último, um importante entendimento do STF refere-se à **impossibilidade** de o Tribunal de Contas **suprimir vantagem pecuniária incluída nos proventos de servidor por decisão judicial transitada em julgado** (MS 25.460, DJ de 10.2.2006). Esse tipo de decisão, segundo a Corte, só pode ser modificada por meio de ação rescisória.

Por outro lado, a imposição de ressarcimento ao erário e o desconto na remuneração do servidor, em razão de decisão do TCU, configuram ato coator que legitima a instituição de controle externo a figurar no polo passivo do mandado de segurança. O STF entende que, nessas situações, o tribunal atua como autoridade coatora, não apenas órgão técnico (MS 24544, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2004).

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;



V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

Com base no art. 71, inciso VI, o STF entendeu que o **TCU não tem competência** para fiscalizar a **aplicação dos recursos recebidos a títulos de royalties** decorrentes da extração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, pelos Estados e Municípios. Trata-se de competência dos Tribunais de Contas Estaduais, e não do TCU, tendo em vista que o art. 20, § 1º, da Constituição, qualificou os **royalties como receita própria dos Estados, Distrito Federal e Municípios**⁴. O TCU fiscaliza os recursos repassados pela União aos entes federativos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

Já em relação às entidades sindicais, o STF entende que as contribuições sindicais compulsórias possuem **natureza tributária**, constituindo **receita pública**, estando os responsáveis **sujeitos à competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União**. Logo, a atividade de controle do Tribunal de Contas da União sobre a atuação das entidades sindicais **não representa violação à respectiva autonomia** assegurada na Lei Maior (MS 28465, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/03/2014).

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

⁴ MS 24.312-RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 19.02.2003.



Os atos administrativos podem ser **sustados diretamente pelo TCU**, sendo comunicada a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Já no que se refere aos **contratos administrativos**, a **sustação caberá ao Congresso Nacional**, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Caso essas medidas **não sejam adotadas no prazo de noventa dias**, o **TCU adquirirá competência para decidir a respeito**, podendo determinar a sustação do contrato.

JURISPRUDÊNCIA



A Constituição Federal dispõe que **apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional** (art. 71, § 1º, CF/88) (ADI 3.715/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.08.2014).

Significa dizer que o exercício das competências constitucionais pelos Tribunais de Contas, previstas principalmente no art. 71 da CF/88, **não fica** subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo.

Entende o STF que o **TCU tem legitimidade para expedir medidas cautelares** para prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como para garantir a efetividade de suas decisões. Isso decorre da **teoria de poderes implícitos**, segundo a qual, a toda competência prevista constitucionalmente, correspondem, ainda que implicitamente, as prerrogativas necessárias para lhe dar efetividade (MS 26.547/DF, 23.05.2007).

JURISPRUDÊNCIA



*I - As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, **podem aplicar medidas cautelares**, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta.*

*II – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União **pode deferir medidas cautelares** para bem cumprir a sua atribuição constitucional.*

III – Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera jurisdicional.

IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública

dos recursos sob fiscalização, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

V - A Lei 8.443/1992 prevê expressamente a possibilidade de bloqueio cautelar de bens pelo TCU ou por decisão judicial, após atuação da Advocacia-Geral da União (arts. 44, § 2º, e 61).

VI – Sem embargo, a fruição do direito de propriedade, que goza de expressa proteção constitucional, somente pode ser obstado ou limitado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, guardião último dos direitos e garantias fundamentais.

VII - Nada obsta, porém, que o TCU decrete a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2º), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo.

(MS 35506, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.10.2022, p. 14.12.2022)

Além dessa importante decisão sobre medidas cautelares, os tribunais de contas também podem realizar a desconsideração da personalidade jurídica. Veja:

É legal e constitucionalmente fundada a desconsideração da pessoa jurídica pelo TCU, de modo a alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário público, observados o contraditório e a ampla defesa (MS 35920, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.03.2023, p. 13.04.2023).

Importante ressaltar que a jurisprudência também reconhece que o TCU, em circunstâncias de gravidade de fatos apurados, tem legitimidade para impor cautelares sem ouvir a parte (*inaudita altera pars*). Claro que, durante a instrução processual, a parte será ouvida a respeito da cautelar aplicada, mas é possível ao TCU declará-la imediatamente em se tratando de fatos com excepcional gravidade.

Entretanto, não tem a Corte de Contas, segundo o STF, poder para decretar quebra de sigilo bancário (Notícias STF, 17.12.2007). Isso acontece porque o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas não se confunde com este. Cabe ao Legislativo, não ao TCU, determinar a invasão dos dados bancários.

Há que se mencionar, todavia, que o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Esse foi o entendimento firmado pelo STF no âmbito do MS 33.340/DF. No caso concreto, o TCU havia requisitado ao BNDES informações relativas a operações de crédito.

Mas atenção! Não é que o TCU possa determinar a quebra do sigilo bancário. Segundo o STF, "*as operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário*". Há uma relativização do sigilo dessas informações frente ao interesse de toda a sociedade de conhecer o destino dos recursos públicos.

Também não tem o TCU função jurisdicional (de "*dizer o direito*"). Entende o Pretório Excelso que o TCU não é um tribunal administrativo no sentido francês, dotado de poder de solução dos conflitos em última instância. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que haja essa



equiparação, além do que os poderes desse órgão estão devidamente delimitados constitucionalmente no artigo 71.⁵

§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

A Constituição Federal atribuiu às decisões do TCU que resultem na imputação de débito ou multa **eficácia de título executivo extrajudicial**. Isso significa que a decisão do TCU já servirá como fundamento para um processo de execução contra aquele que sofreu a penalidade. A **execução dessas decisões**, todavia, não compete ao TCU, mas sim **à Advocacia-Geral da União**.

JURISPRUDÊNCIA



É legal e constitucionalmente fundada a **desconsideração da pessoa jurídica pelo TCU**, de modo a **alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário público**, observados o contraditório e a ampla defesa. (MS 35.920/ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.10.2023, p. 14.11.2023)

No entendimento do STF, aplica-se a Lei Federal nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, ao Tribunal de Contas da União. Significa dizer que o TCU tem o prazo de **5 (cinco) anos para exercer sua pretensão punitiva**.

Sobre a Lei nº 9.873/1999, vale ler com atenção as hipóteses de interrupção desse prazo prescricional de 5 anos. São as situações que interrompem a contagem do prazo de prescrição, voltando ele a contar do zero. É o que está previsto no art. 2º da lei citada:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

- I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
- II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
- III - pela decisão condenatória recorrível.
- IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Como se nota, a ciência dos responsáveis pelos atos impugnados pelo TCU interrompe a contagem do prazo de prescrição.

⁵ MS 29599 DF, DJe-030, p. 15/02/2011.



Segundo o STF, é admissível a criação de Procuradorias na estrutura dos Tribunais de Contas, as quais poderão ser responsáveis pela representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das Cortes de Contas. Entretanto, essas Procuradorias **não têm competência para cobrar judicialmente** multas aplicadas em definitivo pelos Tribunais de Contas, uma vez que esses órgãos não são responsáveis por executar em juízo suas próprias decisões.⁶

TOME NOTA!



Compete ao Tribunal de Contas da União **efetuar o cálculo** das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme o art. 161, parágrafo único, da CF/88.

Os Tribunais de Contas também **estão sujeitos ao controle do Poder Legislativo**. Em **âmbito federal**, o TCU tem o dever de encaminhar ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, o que irá viabilizar um controle político pelo Parlamento. No relatório anual, o Tribunal deve apresentar a análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade.

E quem fiscaliza o TCU? Segundo a Lei Orgânica do TCU (Lei Federal nº 8.443/92, art. 90), a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo **Congresso Nacional**, na forma definida no seu regimento comum.

Em **nível estadual**, é possível prever que o **Poder Legislativo seja o responsável** pelo julgamento das contas do TCE, a depender do que está previsto na Constituição Estadual. Nesse sentido, entende o STF que *"surge harmônico com a Constituição Federal diploma revelador do controle pelo Legislativo das contas dos órgãos que o auxiliam, ou seja, dos tribunais de contas"*⁷. Apenas como exemplo, a Constituição do Rio de Janeiro prevê que as contas do TCE/RJ serão julgadas pela Assembleia Legislativa.

O TCU e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)

A CF/88 criou um mecanismo especial de **fiscalização dos indícios de despesas não autorizadas**, como forma de **assegurar a obediência à lei orçamentária**. Trata-se de fiscalização realizada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) com o auxílio do TCU.

Determina a Constituição, em seu artigo 72, que a CMO, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, **poderá solicitar à autoridade governamental responsável** que, no prazo de cinco dias, **preste os esclarecimentos necessários**. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados insuficientes, a Comissão solicitará ao TCU pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto

⁶ ADI 4.070/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19.12.2016.

⁷ ADI 1.175, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 19.12.2006.



possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios

Reza o art. 75 da Constituição Federal que as normas estabelecidas para o TCU se **aplicam, no que couber**, à organização, composição e fiscalização dos **Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal**, bem como dos **Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios**, vedada sua extinção, criação ou instalação. Trata-se de uma aplicação do princípio da simetria:

Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Entretanto, a Constituição estabelece, também, algumas particularidades para essas Cortes de Contas. Segundo a Carta Magna, os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal são compostos de **sete conselheiros** (art. 75, parágrafo único, CF). Em decorrência do princípio da simetria, sua nomeação segue os mesmos critérios estabelecidos pela CF/88 (art. 73, § 1º). Nesse sentido, sobre a proporção das vagas a serem preenchidas pela escolha do Executivo e do Legislativo (1/3 e 2/3, respectivamente, no modelo federal), entende o STF que:

FIQUE ATENTO!



Súmula 653 do STF:

No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.

Note-se ainda que os vencimentos dos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados deverão ter como parâmetro aqueles dos **desembargadores do Tribunal de Justiça** (ADI 396, DJ de 5.8.2005).

Os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) são responsáveis pelo **controle externo da Administração Pública estadual**, direta e indireta. O poder de controle do TCE **alcança**, inclusive, o **Poder Legislativo estadual**. Segundo o STF, **é inconstitucional** norma da Constituição Estadual que atribui à Assembleia Legislativa a competência para analisar e julgar as contas do Poder Legislativo.⁸ Isso acontece porque o controle de contas do Poder Legislativo estadual é atribuição do TCE.

“E a quem o Tribunal de Contas Estadual prestará contas, professora?”

⁸ ADI 1779. Rel. Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 01.08.2001.



Excelente pergunta! À **Assembleia Legislativa do Estado**. Entende o STF (ADI 687, DJ 10.02.2006) que o Tribunal de Contas está obrigado, por expressa determinação constitucional, a encaminhar, ao Poder Legislativo a que se acha institucionalmente vinculado, tanto relatórios trimestrais quanto anuais de suas próprias atividades, com o objetivo de expor a situação das finanças públicas administradas por esses órgãos.

Passaremos, agora, à análise da **fiscalização do Município**. Veja o que determina o art. 31 da Constituição acerca da fiscalização dos Municípios:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, vedada sua extinção, criação ou instalação.

Verifica-se, portanto, que a fiscalização do Município **será feita pelo Legislativo Municipal** (controle externo) e pelo **Executivo Municipal** (controle interno), na forma da lei. No controle externo, a Câmara Municipal contará com o auxílio dos **Tribunais de Contas do Estado ou do Município** ou dos **Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios**, onde houver. Note, entretanto, a vedação feita pela Constituição em outro parágrafo do mesmo artigo:

§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

A Constituição Federal de 1988 **proíbe que sejam criados órgãos de contas municipais**. Eles até existem, mas só aqueles que foram criados previamente à Constituição de 1988: o TCM-SP e o TCM-RJ. Depois da CF/88, nenhum órgão de contas municipal foi criado, pois isso é proibido pela Carta Magna.

Importante notar também que, após a Emenda Constitucional nº 139/2026, ficou expressamente **vedada** no texto constitucional a **extinção** de Tribunais de Contas. Em suma: não podem ser criados novos Tribunais de Contas Municipais (a exemplo do TCM/SP e TCM/RJ), mas também não se pode extinguir aqueles que já existem.

Podem existir **órgãos estaduais** com competência para o controle externo da Administração Pública de **todos os municípios de um determinado estado**. São os Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. É o caso, por exemplo, do TCM-GO, que é órgão estadual com competência sobre todos os Municípios de Goiás.

Caso não exista um órgão de contas municipal (criado antes da CF/88) ou um órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado, o controle externo da Administração Pública municipal **caberá ao Tribunal de Contas do Estado (TCE)**.

Em síntese, o controle externo da Administração Pública municipal poderá ser feito por 3 (três) tipos de órgãos diferentes:

- a) **Órgão de contas municipal**: Aplica-se quando há órgãos de contas municipais **criados antes da CF/88**. É o caso do TCM-RJ e TCM-SP.



b) **Órgão de contas estadual com competência sobre todos os Municípios do estado**: São órgãos de contas estaduais, mas que têm como tarefa o controle externo da Administração Pública dos Municípios do estado. É o caso do TCM-GO, TCM-BA e TCM-PA.

c) **Tribunal de Contas do Estado (TCEs)**: Naqueles estados em que não existirem os órgãos de contas a que fizemos alusão anteriormente, o controle externo da Administração Pública municipal será competência do TCE.

Antes da PEC 139/2026, houve a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), pois o STF entendeu que os **Estados teriam autonomia** para decidir se o controle externo das Administrações Municipais será feito por Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ou por Tribunal de Contas Estadual (TCE), materializando-se tal decisão por norma constitucional estadual.⁹ Com base nesse entendimento, o STF julgou constitucional, na ocasião, a extinção do TCM-CE por emenda à Constituição Estadual. A Corte ainda destacou que **não havia necessidade de participação dos Municípios** no processo legislativo referente a essa matéria.

Art. 31, § 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Porém, após a PEC 139/2026, os Tribunais de Contas foram considerados órgãos **permanentes e essenciais**, conforme se verifica no art. 75 da CF/88:

Art. 75. Os Tribunais de Contas são instituições **permanentes, essenciais ao exercício do controle externo**, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, **vedada sua extinção, criação ou instalação**.

A parte final do art. 75 agora expressamente veda a extinção, criação ou instalação de tribunais de contas.

Ainda quanto ao trabalho dos Tribunais de Contas estaduais em relação à apreciação das contas dos agentes públicos municipais, é relevante citar um entendimento do STF. Segundo a tese fixada pela Corte, o "*Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de **danos causados ao erário municipal***"¹⁰. Significa dizer que, caso o TCE aplique uma multa a uma determinada pessoa por danos ao erário, o **Município** é quem deverá atuar no sentido de executar o crédito a que tem direito. Por outro lado, no caso de aplicação de **multa simples** aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, a competência para executar será dos **Estados**.¹¹

Para entender o tema "julgamento das contas do Prefeito", será necessário que se saiba a diferença entre **contas de governo e contas de gestão**.

⁹ ADI 5.763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26.10.2017.

¹⁰ RE 1.003.433, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 15.09.2021.

¹¹ ADPF 1011, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 01.07.2024.



As **contas de governo** têm **caráter político** e são de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. São julgadas pelo Poder Legislativo, cabendo aos Tribunais de Contas tão somente apreciá-las. É o que se extrai do art. 71, I, CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Já as **contas de gestão** têm **caráter técnico** e são de responsabilidade dos administradores públicos. São julgadas pelos Tribunais de Contas. É o que se extrai do art. 71, II, CF/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

Em alguns Municípios, notadamente nos menores, pode haver uma particularidade. O **Prefeito**, ao contrário do Presidente da República e dos Governadores, pode também ser ordenador de despesas e, portanto, **ser responsável pelas contas de governo e pelas contas de gestão**. Assim, havia controvérsias quanto à competência para o julgamento das contas de governo e contas de gestão em nível municipal.

Apenas para esclarecer, ordenador de despesas é a autoridade cujos atos resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimimento ou dispêndio de recursos públicos. Nos Municípios menores, às vezes por ausência de pessoal, o Prefeito acaba desempenhando também essa função ao invés de delegá-la a outro agente público da Administração.

Acerca disso, o STF tinha um entendimento (RE nº 846.826) de que tanto as contas de governo quanto as contas de gestão do Prefeito seriam julgadas politicamente pela Câmara Municipal. Os Tribunais de Contas elaborariam um parecer prévio, mas que teriam um caráter meramente opinativo. No entanto, em decisão mais recente, o STF fixou um novo entendimento a respeito. Veja:

JURISPRUDÊNCIA



I - Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da



administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário;

II - Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;

III - A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 (ADPF 982, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.02.2025, p. 17.03.2025).

Portanto, atualmente, os Prefeitos que atuam como ordenadores de despesa têm suas contas apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas competente.

Há que se destacar que o parecer dos Tribunais de Contas sobre as contas de governo do Prefeito **somente deixará de prevalecer pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal**. Em outras palavras, supondo que o Tribunal de Contas tenha recomendado a rejeição das contas do Prefeito, o quórum exigido para que esse parecer seja afastado será de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Temos, então, um quórum qualificado para que o parecer do Tribunal de Contas não prevaleça.

INDO MAIS FUNDO!



A LC nº 64/90 prevê que ficarão **inelegíveis** os gestores públicos que tenham suas **contas rejeitadas** por decisão irreversível de órgão competente.

Suponha, então, que o Tribunal de Contas tenha rejeitado as contas do Prefeito. A Câmara Municipal fica inerte e não julga as contas. O que acontecerá? Será isso suficiente para que o Prefeito fique inelegível?

Não se admite o “julgamento ficto” das contas do Prefeito. Isso quer dizer que a rejeição pelo Tribunal de Contas não é suficiente para tornar o Prefeito inelegível. É preciso que a Câmara Municipal decida nesse sentido, **não sendo possível obrigá-la a julgar em tempo razoável** as contas do Prefeito.

HORA DE PRATICAR!



(CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2026) No exercício do controle externo, o TCU tem a atribuição constitucional de fiscalizar os atos administrativos do STF.

Comentários:

De acordo com o art. 70 da CF/88, temos:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Como o STF é um órgão que integra o Poder Judiciário e que recebe recursos orçamentários com base na Lei Orçamentária Anual da União, ele também está sujeito à fiscalização do TCU em relação ao controle externo, nos termos do art. 70 da CF/88.

Gabarito: Questão correta.

(AL-MA – 2023) O controle é compreendido como um instrumento da democracia. A existência de uma estrutura formal para controle das finanças públicas, eficiente, eficaz e efetiva é um fato comum em um Estado democrático organizado. Neste âmbito, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, é finalidade do controle externo.

Comentários:

De acordo com o art. 74, inciso III, da CF/88, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, é uma incumbência do sistema de controle interno.

Gabarito: Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) Cabe ao Tribunal de Contas da União a fiscalização da aplicação de recursos públicos repassados pela União, mediante ajuste, a estado, ao Distrito Federal ou a município.

Comentários:

A questão decorre diretamente do art. 71, inciso VI, da CF/88.

Gabarito: Questão correta.

(TCE-SC – 2021) As normas constitucionais alusivas às competências institucionais do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 75 da CF/88, que estabelece que as normas estabelecidas para o TCU se aplicam, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Gabarito: Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IESES/TJ-PA/Titular de Serviços de Notas e Registros/2026) É da competência exclusiva do Congresso Nacional (assinale a alternativa correta):

- a) Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
- b) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- c) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- d) Eleger membros do Conselho da República.
- e) Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, estamos diante de uma competência do Senado Federal, nos termos do art. 52, XI da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Outra competência do Senado Federal (art. 52, inciso III c/c art. 101, p.u da Constituição Federal).

LETRA C. INCORRETA. Temos aqui uma competência da Câmara dos Deputados, conforme a previsão do art. 51, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Eleger membros do Conselho da República é competência do Senado Federal (art. 52, XIV da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Enfim, chegamos ao nosso gabarito. O Congresso Nacional possui competência exclusiva para aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares (art. 49, inciso XIV, da CRFB/88).

Gabarito: Letra E.

2. (IESES/TJ-PA/Titular de Serviços de Notas e Registros/2026/Adaptada) Os membros do Congresso Nacional, desde a posse, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, resolva sobre a prisão.

Comentários:

Maldade da banca examinadora! Na verdade, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos desde a expedição do diploma (e não posse). Vejamos o art. 53, § 2º da CRFB/88:

“Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **vinte e quatro horas** à Casa respectiva, para que, pelo **voto da maioria** de seus membros, resolva sobre a prisão”.



Gabarito: Item errado.

3. (CEV UECE/PC-CE/Oficial Investigador de Polícia/2025) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,

- a) apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
- b) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.
- c) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
- d) legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações.
- e) suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissora de rádio e televisão **não depende de sanção presidencial**, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme art. 49, inciso XII da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, **compete apenas ao Congresso Nacional** autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais, de acordo com o art. 49, incisos XVI da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. É competência privativa do Senado Federal estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, DF e Municípios, de acordo com o art. 52, inciso IX da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! Cabe ao **Congresso Nacional**, com a **sanção do Presidente da República**, dispor sobre todas as matérias de competência da União, dentre elas matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, de acordo com o art. 48, inciso XIII da CRFB/88: "XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações"

LETRA E. INCORRETA. Trata-se de uma **competência privativa do Senado Federal**, suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, de acordo com o art. 52, inciso X da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

4. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Cada estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato de oito anos.

Comentários:



Realmente, no âmbito dos Estados e Distrito Federal, temos a eleição de 03 Senadores da República, que exercerão seus mandatos pelo período de 08 anos: Vejamos:

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

Gabarito: Item correto.

5. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Após o regular processo legislativo, foi publicada a Lei Complementar Federal nº X, que integrou a eficácia de determinada norma constitucional e dispôs sobre alguns aspectos afetos às finanças públicas. Por ocasião da regulamentação deste diploma normativo, o decreto do presidente da República afrontou os seus limites.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, alguns senadores concluíram, corretamente, que:

- a) o Congresso Nacional pode sustar o decreto;
- b) o Congresso Nacional pode determinar que o presidente da República revogue o decreto;
- c) o decreto não produz efeitos naquilo que destoe da Lei Complementar Federal nº X; logo, não há nenhuma medida a ser adotada;
- d) somente é possível que o chefe do Poder Executivo, observado o devido processo legal, seja responsabilizado pelo ato que afrontou a Lei Complementar Federal nº X;
- e) somente é possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, em razão da usurpação da função legislativa, o que deve ser feito por um legitimado.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Em razão do decreto do Presidente da República ter afrontado limites estabelecidos, o Congresso Nacional possui a competência exclusiva de sustá-lo, conforme art. 49, inciso V, da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do congresso nacional

v - sustar os atos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! Na realidade, o CN tem o poder de sustar a eficácia do decreto, e não de determinar a sua revogação, de acordo com o art. 49, inciso V, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Totalmente equivocada, tendo em vista que o Congresso Nacional possui o poder de sustar o decreto do Presidente da República que afrontou os limites estabelecidos, conforme art. 49, inciso V, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A medida adequada a ser tomada é a sustação da eficácia do decreto pelo Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso V, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Nesse caso, não cabe uma ADI como medida de controle de constitucionalidade. Deve o Congresso Nacional, em razão da sua competência exclusiva, determinar a sustação do decreto (art. 49, inciso V, da CRFB/88).



Gabarito: Letra A.

6. (VUNESP/Câmara de Estância Balneária de Praia Grande-SP/2025) O vereador W, eleito, diplomado e no segundo ano de mandato no Município X, em viagem no Município Z, pertencente à mesma região metropolitana do Município X, encontrou um outro vereador, Y, também do Município X, e chamou-o publicamente de "corrupto" e "ladrão", alegando que ele teria cometido atos ilícitos no exercício do mandato eletivo.

Considerando que havia uma investigação em curso no âmbito de um inquérito civil sobre as supostas ilicitudes praticadas pelo vereador Y, é correto afirmar que o vereador W

- a) não poderá ser punido civil ou criminalmente por ser inviolável, no curso do mandato, por suas opiniões, palavras e votos.
- b) não possui imunidade, pois a afirmativa não ocorreu dentro da Câmara de Vereadores, mas dispõe de imunidade formal, não podendo, assim, ser processado no curso do mandato.
- c) possui imunidade material e formal, mas, como o fato ocorreu fora do âmbito da Câmara Municipal, não incide a imunidade, podendo, entretanto, eventual processo judicial ser suspenso pelo juízo até o término do inquérito civil.
- d) não possui imunidade formal e, no caso, não incide a imunidade material.
- e) poderá ter eventual processo judicial sustado pela maioria absoluta da Câmara Municipal até o fim do mandato.

Comentários:

Questão interessante que cobra o conhecimento sobre a **Imunidade do Vereador**. Nossa Constituição confere tal prerrogativa apenas para a imunidade material, e ainda assim estabelece um limite. A imunidade material do chefe do Poder Executivo, diferentemente de deputados e senadores, está limitada à circunscrição do Município e desde que haja pertinência com o exercício do mandato, conforme o art 29, VIII, da CF: *"inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município"*. E, em igual sentido, temos a posição do STF (Plenário, Tema 469, Info 775).

Gabarito: Letra D.

7. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-RO/Técnico Judiciário/2025/Adaptada) Compete, privativamente, ao Congresso Nacional estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

Na verdade, temos uma atribuição do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição Federal: *"estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios"*. Maldade da banca examinadora. Trocou o Senado Federal pela expressão "Congresso Nacional".

Gabarito: Item errado.



8. (UEG/UEG/Analista de Gestão Governamental/2025) Em relação às atribuições do Poder Legislativo, verifica-se que

- a) compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por três quintos de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado.
- b) é da competência exclusiva do Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
- c) é da competência privativa do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder quinze dias.
- d) compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluídas as autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.
- e) é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Muito embora a competência seja da Câmara dos Deputados, o juízo de admissibilidade é realizado pelo quórum de 2/3, e não 3/5.

LETRA B. INCORRETA. Pela literalidade do art. 52, IV, da Constituição Federal, a competência é privativa, e não exclusiva) (muito embora haja discussão na doutrina sobre a nomenclatura).

LETRA C. CORRETA. A competência é do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, III, da CRFB/88. Porém, estamos diante de competência exclusiva, e não privativa.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a competência do Senado inclui as autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (art. 52, VII, da CRFB/88).

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XVII, da Constituição Federal.

Gabarito: Letra E.

9. (INSTITUTO AOCP/MPE-MA/2025) Quanto às imunidades parlamentares, especialmente à imunidade material (ou inviolabilidade) e suas limitações, assinale a alternativa correta.

- a) A imunidade material protege todas as opiniões, palavras e votos proferidos por parlamentares, em qualquer circunstância, incluindo ataques pessoais e discursos de ódio ou incitação a crimes como o racismo, pois visa garantir a liberdade de expressão absoluta.
- b) A imunidade material é uma prerrogativa pessoal do parlamentar, irrenunciável e vitalícia, e sua aplicação é restrita ao recinto do Congresso Nacional, não se estendendo a manifestações feitas em entrevistas ou redes sociais.
- c) A imunidade formal (ou processual) protege os parlamentares de serem processados judicialmente, mesmo com crime inafiançável em flagrante, e permite que os processos criminais contra eles sejam sustados indefinidamente por decisão da Casa Legislativa.



d) A imunidade material abrange manifestações feitas fora do recinto do Congresso Nacional, como em entrevistas, desde que haja um nexo funcional com o exercício do mandato.

e) A imunidade material permite que parlamentares sejam responsabilizados apenas civilmente, mas nunca criminalmente, por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O STF entende que não há direito fundamental absoluto. A imunidade material não pode ser alegada como escudo para práticas de atividades ilícitas: *"(...) A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta; não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas"*. STF. Plenário. Inq 4781, 2021 - Info 1006).

LETRA B. INCORRETA. A imunidade material não é prerrogativa pessoal (subjativa), mas sim objetiva. Diz respeito ao exercício das funções parlamentares. São garantias funcionais durante o exercício do mandato.

LETRA C. INCORRETA. O art. 53, § 2º, da Constituição estabelece a possibilidade de prisão de parlamentar no caso de flagrante de crime inafiançável. *"Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão"*. Além disso, a sustação do andamento da ação penal pode ocorrer, mas não é indefinida. Pode ocorrer até a decisão final do STF, nos termos do art. 53, § 3º, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Nossa Constituição garante a imunidade material: *"Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos"*. O entendimento do STF é de que é possível a manutenção da imunidade parlamentar por atos praticados fora do recinto do congresso, desde que haja conexão com o exercício das funções parlamentares. (STF, Inq 4088/DF e Inq 4097/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2015, Info 810).

LETRA E. INCORRETA. A imunidade material protege contra a responsabilização civil e criminal, de acordo com o art. 53 da CRFB/88: *"Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos"*.

Gabarito: Letra D.

10. (CEBRASPE/PF/Polícia Federal/Administrador/2025) Com base nas disposições da CF e no entendimento do STF, julgue o item que se segue.

O Senado Federal possui competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, exercendo tal controle diretamente, sem necessidade de manifestação da Câmara dos Deputados.

Comentários:

Pegadinha! A atribuição é do Congresso Nacional e não do Senado, nos termos do art. 49, inciso V, da CRFB/88: *"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa"*. Lembrando que não precisa de



manifestação da casa legislativa (Câmara dos Deputados ou Senado). O tema irá nascer com a edição de um decreto legislativo.

Gabarito: Item errado.

11. (CEBRASPE/FUNPRESP/Analista de Previdência Complementar/2025) Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, julgue o item que se segue, relativo ao processo legislativo.

Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação.

Comentários:

Estamos diante de uma competência do Congresso Nacional, que irá editar um decreto legislativo para suspender a eficácia do ato normativo que extrapolou o poder regulamentar. É o que dispõe o art. 49, inciso V, da CRFB/88: *"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa"*.

Gabarito: Item correto.

12. (ADM&TEC/Prefeitura de João Alfredo-PE/Analista de Licitações, Contratos e Convênios/2025) No exercício de suas funções, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) possuem poderes próprios de investigação, podendo:

- a) Decretar medidas cautelares judiciais.
- b) Determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico.
- c) Aplicar sanções penais aos investigados.
- d) Revogar atos administrativos do Executivo.

Comentários:

Dentre as atribuições das CPIs – Comissões Parlamentares de Inquérito, podemos apresentar o poder de determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico dos investigados. Trata-se de entendimento consolidado pelo STF sobre o tema. As demais medidas apresentadas nas letras "a, c e d" não são possíveis de serem realizadas pelas CPIs.

Gabarito: Letra B.

13. (IBAM/Câmara Municipal de Bebedouro-SP/Assistente Parlamentar/2025) O Poder Legislativo possui competências específicas que incluem a fiscalização dos atos do Executivo. Entre os instrumentos disponíveis para esse controle, está a:

Alternativas

- a) criação de normas técnicas administrativas.



- b) instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).
- c) realização de julgamentos de ações penais.
- d) edição de decretos regulamentares.

Comentários:

Dentre as competências do Poder Legislativo, podemos destacar o Poder de Fiscalização. E isso poderá ser feito através das famosas CPIs – Comissões Parlamentares de Inquérito, que possuem poderes de investigação de fato determinado e por um prazo certo, nos termos do art. 58, § 3º, da nossa Constituição.

Gabarito: Letra B.

14. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo – Especialidade Direito/2025) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Encerrados os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e encaminhado seu relatório ao órgão competente, cabe aos parlamentares e ao Ministério Público postular diretamente a continuidade de diligências perante o Poder Judiciário.

Comentários:

A Comissão Parlamentar de Inquérito não possui o poder de julgar ou promover a responsabilização do investigado. O trabalho da comissão é de investigação parlamentar, produzindo um **inquérito legislativo**. O art. 58, § 3º, da CRFB/88 nos diz que “as conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.

Assim, não cabe ao Deputado ou Senador postular a continuidade de diligências perante o Poder Judiciário. Isso é papel do Ministério Público. O trabalho da CPI se esgota na elaboração de um **relatório circunstanciado** (Art. 6-A da Lei nº 1.579/72).

Gabarito: Item errado.

15. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Desde que haja autorização da maioria absoluta do Senado Federal, o procurador-geral da República pode ser destituído por iniciativa do presidente da República.

Comentários:

A resposta desta questão passa pela análise combinada de dois dispositivos da Constituição Federal:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;



Art. 128, § 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Com efeito, percebe-se que cabe ao Senado Federal destituir o Procurador-Geral da República - PGR, desde que haja maioria absoluta da casa legislativa.

Gabarito: Item correto.

16. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) O controle realizado pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública deve observar os contornos constitucionais.

Sobre o controle parlamentar da Administração Pública, avalie as afirmativas a seguir.

I. É constitucional a norma municipal que conferir ao vereador, individualmente, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo.

II. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pelo Congresso Nacional não pode obrigar Governador de Estado a depor sobre irregularidades na aplicação de recursos públicos.

III. A instalação de CPI para apurar irregularidades na aplicação de recursos públicos depende do juízo de oportunidade e conveniência do Presidente da respectiva Casa Legislativa.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Item I. INCORRETO. Muito cuidado, pois os Vereadores (na condição de parlamentar) não possuem competência para requisitar informações diretamente ao Poder Executivo. A Carta Magna estabelece que o poder fiscalizatório acontece através das casas legislativas. Nesse sentido, entende o STF: *"Uma norma estadual ou municipal não pode dar ao parlamentar o poder de, individualmente, requisitar informações ao Executivo"* (STF, ADI 4.700/DF).

Por outro lado, o que pode ocorrer é o Vereador, na condição de cidadão (e não parlamentar), solicitar as informações com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11). Mas isso não é um poder requisitório.

Item 02. CORRETO. Realmente, as comissões parlamentares de inquérito não possuem a competência para convocar os Governadores. Entende o STF que a CPI não pode impor ao chefe do Poder Executivo o dever de prestar esclarecimentos mediante convocação compulsória. Isso violaria a autonomia dos entes políticos. (STF, ADPF 848 MC, 2021).

Item 03. INCORRETO. Não se trata de juízo de oportunidade e conveniência do Presidente da Casa Legislativa. Estamos diante de direito subjetivo das minorias parlamentares. Na visão do



STF: "Atendidos os requisitos do art. 58, § 3º, da Constituição, impõe-se a instalação da CPI, sem espaço para juízo discricionário da Mesa Diretora." (STF, MS 26.441/DF).

Gabarito: Letra A.

17. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Julgue o item a seguir, no que se refere às prerrogativas parlamentares e ao controle de constitucionalidade.

Se um deputado praticar ato protegido pela imunidade parlamentar, ele estará imune à responsabilização penal, mas, como regra, poderá ser civilmente condenado a indenizar os danos que o ato causar.

Comentários:

Nada disso! A Constituição Federal estabeleceu proteção aos parlamentares do ponto de vista civil e criminal, de acordo com o art. 53: "Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos".

Gabarito: Item errado.

18. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Administrativo/2025) Em relação à ordem econômica e financeira, aos direitos e deveres individuais e coletivos e ao Ministério Público, julgue o item a seguir, considerando as disposições da CF e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A convocação de um indígena para prestar depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) em local diverso de suas terras viola a sua liberdade de locomoção, porque a CF veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas.

Comentários:

Perfeito! Este é o entendimento do STF. Para a Corte: "*A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas (CF/88, artigo 231, § 5º)*". (STF, HC 80240, 2001).

Gabarito: Item correto.

19. (CEBRASPE/PF/Polícia Federal/2025) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

Não tem direito a imunidade parlamentar o deputado ou senador que assumir o cargo de ministro de Estado, estando ele, nesse caso, sujeito à responsabilização pelos atos que praticar.

Comentários:

Esse entendimento está correto e se trata da posição do STF sobre o tema. A Corte entende que o parlamentar "mantém o mandato, mas perde a imunidade em relação aos atos praticados no exercício da função ministerial, podendo ser responsabilizado por esses atos".

"o congressista, quando licenciado para exercer cargo no Poder Executivo (CF/1988, art. 56, I), não pode invocar, em seu favor, por inaplicável,



enquanto persistir tal situação, a imunidade parlamentar, tanto material quanto formal, em razão de essa particular e especial proteção constitucional supor o “exercício” do ofício legislativo, incorrente nas hipóteses em que o Deputado Federal ou Senador da República esteja a desempenhar, p. ex., o cargo de Ministro ou de Secretário de Estado”. (STF, Inquérito 104/RS c/c AP nº 937/RJ, Info 900)

Gabarito: Item correto.

20. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Cada senador será eleito com dois suplentes.

Comentários:

Questão tiro curto! E, de fato, está correta. Nossa Constituição no art. 46, § 3º, nos diz que: “Cada Senador será eleito com dois suplentes”.

Gabarito: Item correto.

21. (INSTITUTO AOCP/MPE-MA/2025) Quanto às imunidades formal e material, é correto afirmar que

- a) os vereadores não possuem imunidade formal nem material, ao contrário dos Deputados Estaduais, Distritais, Federais e Senadores.
- b) os vereadores possuem imunidades formal e material, assim como os Deputados Estaduais, Distritais, Federais e Senadores.
- c) os vereadores possuem imunidade formal em todo o território nacional, mas não possuem imunidade material.
- d) os vereadores possuem imunidade formal apenas na circunscrição do Município onde exercem a função, mas não possuem imunidade material.
- e) os vereadores não possuem imunidade formal, mas apenas a imunidade material na circunscrição do Município onde exercem a função, havendo entendimento segundo o qual ela se estende também às redes sociais, desde que as manifestações estejam relacionadas ao exercício do mandato e dentro do contexto municipal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Muito cuidado, pois os vereadores possuem a imunidade material, de acordo com o art. 29, VIII, da CRFB/88: “inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município”.

LETRA B. INCORRETA. Os Vereadores não possuem imunidade formal, mas apenas material. Esse é o entendimento da doutrina quando se analisa o texto da Constituição.

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, não há imunidade formal, mas apenas material e limitada à circunscrição do município.



LETRA D. INCORRETA. A banca trocou as expressões. Pegadinha!

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Entende-se que os vereadores não possuem imunidade formal, mas apenas a imunidade material, que é aquela conferida para palavras, opiniões, manifestações e votos. Além disso, essa imunidade está limitada, nos termos do art. 29, VIII, da CRFB/88: “inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos **no exercício do mandato e na circunscrição do Município**”.

Nesse contexto, o STF entende que: “A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 29, VIII, c/c art. 53, caput) exclui a responsabilidade civil (e também penal) do membro do Poder Legislativo (vereadores, deputados e senadores), por danos eventualmente resultantes de manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática in officio) ou externadas em razão deste (prática propter officium)”. (STF, AI 631.276)

Gabarito: Letra E.

22. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) A denúncia, pelo presidente da República, de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional produz efeitos no ordenamento jurídico interno independentemente da sua aprovação pelo Congresso.

Comentários:

A questão cobrou conhecimento sobre as **Atribuições do Congresso Nacional**, especialmente no tocante aos **Tratados Internacionais**. Nesse sentido, confira o entendimento fixado pelo STF na ADC 39:

“A denúncia, pelo Presidente da República, de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, é indispensável à sua aprovação pelo Congresso”.

Perceba que a denúncia, pelo presidente da República, de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional **NÃO** produz efeitos no ordenamento jurídico interno independentemente da sua aprovação pelo Congresso, pois se faz necessária a manifestação de vontade do Poder Legislativo Federal.

De acordo com a Corte, “o teor do art. 49, inciso I, e do art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal indica uma necessária conjugação de vontades para a adesão do Estado Brasileiro aos termos de um tratado internacional, ou seja, requer uma convergência das competências do presidente da República, a quem cabe celebrar o acordo, e do Congresso Nacional, que exerce função de controle e fiscalização, autorizando sua ratificação pelo chefe do Poder Executivo”.

Gabarito: Item errado.

23. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



Comentários:

Perfeito! Nosso Congresso é a representação do Poder Legislativo no âmbito Federal. É composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Trata-se da literalidade do art. 44 da Constituição. Vejamos: "O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal".

Gabarito: Item correto.

24. (QUADRIX/CRM-MS/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal, sendo que o número total de deputados, estabelecido por lei complementar, deve ser proporcional à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados.

Comentários:

Pegadinha clássica em provas de concurso público. Os Deputados Federais são eleitos pelo sistema proporcional, e não majoritário como afirma a questão. Vejamos:

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo **sistema proporcional**, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

Gabarito: Item errado.

25. (FUNDATEC/Câmara de Cerro Grande-RS/Diretor Administrativo/2025) De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal:

- a) Eleger membros do Conselho da República.
- b) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal.
- c) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- d) Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
- e) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Não se trata de uma atribuição privativa do Senado Federal apenas. Os membros do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional estão previstos no texto da Constituição (art. 90 e 91 da CRFB/88). Ex.: Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara e do Senado, líderes da minoria e minoria nas casas legislativas etc.

LETRA B. INCORRETA. Também não se trata de atribuição Privativa. Podemos ter iniciativa no âmbito da Câmara dos Deputados e até iniciativa reservada do Presidente da República (art. 84, III, da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Trata-se de atribuição do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Opa, chegamos ao nosso gabarito! Temos aqui uma atribuição do Senado Federal para processar e julgar o Presidente e Vice da República nos crimes de Responsabilidade, de acordo com art. 52, inciso I, da Constituição Federal. E isso vale também para os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com o do Presidente.

LETRA E. INCORRETA. Pegadinha! Essa é uma atribuição da Câmara dos Deputados, conforme o art. 51, inciso I, da Constituição Federal.

Gabarito: Letra D.

26. (FAFIPA/Câmara de Guarapuava-PR/2025) Com base no disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO constitui atribuição do Congresso Nacional.

- a) Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar.
- b) Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
- c) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
- d) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É uma atribuição do Congresso Nacional (art. 49, II, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Opa, temos aqui o nosso gabarito! Essa é uma atribuição do Senado Federal, nos termos do art. 52, II, da CRFB/88. *“Compete privativamente ao Senado Federal: II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade”.*

LETRA C. INCORRETA. Essa é uma atribuição do Congresso Nacional (art. 49, I, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Outra atribuição do Congresso Nacional (art. 49, XIII, da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.



27. (FUNDATEC/IF-AM/Tecnólogo em Gestão Pública/2025) O ciclo orçamentário é um processo contínuo que compreende as fases de elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação dos programas do setor público, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos. Com base na CF/88, qual órgão é responsável pela etapa de controle e avaliação do orçamento público?

Alternativas

- a) Poder Legislativo.
- b) Poder Judiciário.
- c) Poder Executivo.
- d) Advocacia-Geral da União.
- e) Conselho Nacional de Justiça.

Comentários:

Falou em “controle e avaliação do orçamento público”, temos o papel primordial do Poder Legislativo. O Congresso Nacional (que é a representação do Poder Legislativo Federal), por exemplo, tem a atribuição de exercer o controle externo das contas públicas.

Gabarito: Letra A.

28. (VUNESP/Câmara de Tatuí-SP/Analista Legislativo – Processo Legislativo/2025) Assinale a alternativa correta a respeito dos Deputados e Senadores, conforme dispõe a Constituição Federal.

- a) O parlamentar perderá o mandato se deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à quinta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer.
- b) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- c) O Parlamentar não perderá o mandato quando licenciado pela respectiva Casa para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por até 180 dias por sessão legislativa.
- d) Desde a expedição do diploma, os Parlamentares não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, cabendo à Casa respectiva resolver sobre a prisão.
- e) Perderá automaticamente o mandato o Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a perda do mandato ocorrerá se deixar de comparecer à terça parte (e não quinta parte), nos termos do art. 55, inciso III, da CRFB/88. Além disso, a Constituição ainda ressalva “salvo licença ou missão por esta autorizada”.

LETRA B. INCORRETA. Pegadinha! A vedação acontece desde a posse, e não da expedição do diploma (art. 54, inciso II, da CRFB/88).



LETRA C. INCORRETA. Muito cuidado, pois o prazo máximo é de 120 dias apenas, de acordo com o art. 56, inciso II, da Constituição Federal.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se de uma imunidade formal conferida aos parlamentares, nos termos do art. 53, § 2º, da CRFB/88: *“Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”*.

LETRA E. INCORRETA. Não se trata de uma perda automática. A perda será decidida pela “Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa” (art. 55, § 2º, da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

29. (IMPARH/PGM Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) A respeito do Poder Legislativo, assinale o quesito correto.

- a) Cada legislatura terá a duração de oito anos.
- b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito anos.
- c) O vereador possui imunidade material por suas opiniões, palavras e votos, desde que no exercício do mandato e na circunscrição de seu município.
- d) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a legislatura **dura quatro anos**, de acordo com o art. 44, parágrafo único da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Cada Estado e DF elegerão três senadores (art. 46, § 1º da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A Constituição assegurou aos vereadores imunidade material por suas palavras e votos, desde que no exercício do mandato e na circunscrição de seu município, conforme art. 29, inciso VIII da CRFB/88: *“VIII - **inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município**”*.

LETRA D. INCORRETA. Vejam bem, o Senado Federal é eleito através do princípio majoritário, de acordo com o art. 46 da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

30. (FAPEC/MPE-MS/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta sobre o Poder Legislativo:

- a) a competência privativa do Congresso Nacional para aprovar o orçamento anual inclui a definição dos vencimentos dos membros do Judiciário, sem a necessidade de sanção presidencial.



b) a iniciativa de leis complementares e ordinárias é exclusiva do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, vedada a participação dos cidadãos e de outras instituições.

c) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exercem suas funções de forma independente, cabendo exclusivamente ao Senado Federal a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União.

d) compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre matérias de competência da União, inclusive as que envolvem planos plurianuais e diretrizes orçamentárias.

e) compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre matérias de competência da União, em sua totalidade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, depende se sanção presidencial, a aprovação do orçamento anual, o qual inclui a definição dos vencimentos dos membros do Judiciário, consoante art. 48, incisos II e XV da CRFB/88:

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.

LETRA B. INCORRETA. Cabe à Câmara dos Deputados, do Senado ou CN, bem como aos Presidente da República, ao STF, Tribunais Superiores, a Procuradoria-Geral, e por fim aos cidadãos ter a iniciativa das leis complementares e ordinárias, consoante art. 61 da CRFB/88:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

LETRA C. INCORRETA. A fiscalização é feita pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, de acordo com o art. 70 da CRFB/88:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

LETRA D. CORRETA. Isso mesmo! É de competência do Congresso nacional, dispor sobre matéria de competência da União, incluindo os que versam sobre o plano plurianual e diretrizes orçamentárias, necessitando nessa hipótese da sanção do Presidente da República, conforme art. 48, inciso II da CRFB/88:



Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

LETRA E. INCORRETA. Claro que não! A Constituição reserva artigos que não necessitam de sanção do Presidente da República, conforme arts. 49, 51 e 52 da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

31. (AOC/DEPEN-PR/Policial Penal/2024) Acerca das atribuições do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

a) É da competência privativa do Senado Federal julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

b) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

c) É competência delegável do Senado Federal autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a 15 (quinze) dias.

d) É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a 30 (trinta) dias.

e) É da competência exclusiva do Presidente da República aprovar o estado de defesa e a intervenção federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, compete exclusivamente ao Congresso Nacional (não ao Senado Federal) julgar anualmente as contas do Presidente da República, de acordo com o art. 49, inciso IX, da CRFB/88:

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Cabe exclusivamente ao CN resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, conforme art. 49, inciso I, da CRFB/88, vejamos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

LETRA C. INCORRETA. Resta equivocada, porque compete exclusivamente ao Congresso Nacional (não ao Senado Federal) autorizar o Presidente e Vice-Presidente da República a se ausentarem do país por mais de 15 dias (não mais de 30 dias), de acordo com o art. 49, inciso III, da CRFB/88:



Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência **exceder a quinze dias**.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, compete exclusivamente ao CN autorizar o Presidente e Vice-Presidente da República a se ausentarem do país por mais de 15 dias (não 30 dias), de acordo com o art. 49, inciso III, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional (não ao Presidente da República) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, de acordo com o art. 49, inciso IV, da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

Gabarito: Letra B.

32. (IDECAN/PM-ES/Oficial Combatente/2024) O Distrito Federal, vedada a sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. Diante disso, assinale a alternativa correta.

- a) As contas do Governo do Distrito Federal deverão ser submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
- b) Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas apenas aos Estados.
- c) Lei distrital disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.
- d) A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77 da CF/88, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.
- e) Compete ao Distrito Federal legislar privativamente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico de seu território.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. As contas do Governo do Distrito Federal não são submetidas ao Congresso Nacional, mas sim à Câmara Legislativa do Distrito Federal, com parecer prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

LETRA B. INCORRETA. Além das competências reservadas aos Estados, cabe ao DF àquelas também reservadas aos Municípios, de acordo com o art. 32, § 1º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, é a lei federal que disporá sobre a utilização, pelo Governo, da polícia civil, penal e militar, assim como do corpo de bombeiros (art. 32, § 4º da CRFB/88).

LETRA D. CORRETA. Nossa Constituição determina que a eleição de Governador e seu vice deve observar as regras constantes no art. 77 da CRFB/88. Além disso, a eleição dos Deputados



Distritais coincide com as dos Governadores e Deputados Estaduais, possuindo o mandato a mesma duração:

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

LETRA E. INCORRETA. Não! A competência legislativa é concorrente entre a União, Estados e DF, de acordo com o art. 24, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

33. (CRS PM-MG/PM-MG/Cadete/2024) Analise as assertivas abaixo, marque (V) Verdadeira(s) para a(s) que são competência exclusiva do Congresso Nacional e marque (F) Falsa(s) para aquela(s) que não são:

() Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

() Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a quinze dias.

() Eleger membros do Conselho da República.

() Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

() Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

() Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

() Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

() Autorizar referendo e convocar plebiscito.

Assinale a alternativa que corresponda, de cima para baixo, à SEQUÊNCIA CORRETA:

a) F, V, F, F, V, V, F, F.

b) F, F, V, V, F, V, V, F.

c) V, F, V, F, F, F, F, V.

d) V, V, F, V, V, F, V, V.

Comentários:

() Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

A Constituição atribui que o Congresso Nacional é competente para resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E tal competência é exercida por meio de decreto legislativo.



Vale ressaltar que se trata de competência exclusiva do CN, de acordo com o art. 49, inciso I da CRFB/88:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

I - resolver **definitivamente sobre tratados**, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

Assim, o item I é VERDADEIRO.

() **Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a quinze dias.**

No caso do Presidente o Vice-Presidente necessitarem se ausentar do país, por mais de 15 dias, compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar essas ausências, de acordo com o art. 49, inciso III da CRFB/88:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

Assim, o item II é VERDADEIRO.

() **Eleger membros do Conselho da República.**

A eleição de membros do Conselho da República é competência privativa da Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 51, inciso V da CRFB/88.

Art. 51. Compete **privativamente à Câmara dos Deputados**:

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Desse modo o item III é FALSO.

() **Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.**

A competência para aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou ainda suspender qualquer uma dessas medidas é do Congresso Nacional.

Importa ressaltar que tal competência é exercida de forma exclusiva, consoante art. 49, inciso IV da CRFB/88:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

Logo, o item IV é VERDADEIRO.

() **Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.**

De acordo com a Constituição Federal, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso V da CRFB/88:



Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

V - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Portanto, o item V é VERDADEIRO.

() Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

A autorização, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e seu Vice, bem como aos Ministros, compete privativamente à Câmara dos Deputados, vejamos:

Art. 51. Compete **privativamente à Câmara dos Deputados**:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

Desse modo, o item VI é FALSO.

() Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

A Constituição Federal atribui exclusivamente ao Congresso Nacional a escolha de dois terços dos membros do TCU, de acordo com o art. 49, inciso XIII da CRFB/88:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

Portanto, o item VII é VERDADEIRO.

() Autorizar referendo e convocar plebiscito.

Cabe exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito, de acordo com o art. 49, inciso XV da CRFB/88:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

Assim, o item VIII é VERDADEIRO.

Logo, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA D!

Gabarito: Letra D.

34. (Marinha QT/Direito/2024) Quanto à Organização dos Poderes na Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta

a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

b) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terço e cada senador será eleito com três suplentes.



- c) É da competência exclusiva do Congresso Nacional fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas.
- d) É da competência exclusiva do Congresso Nacional, que independe da sanção do Presidente da República, a fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- e) O Presidente da República pode ausentar-se do país por período indefinido sem autorização do Congresso.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, os quais são eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, Território e DF, de acordo com o art. 45 da CRFB/88:

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, cada Senador será eleito com dois suplentes e não três, de acordo com o art. 46, §§ 2º e 3º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A competência é do Congresso Nacional para fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Além disso, precisa de sanção do Presidente da República, de acordo com o art. 48, inciso III da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A competência é do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, de acordo com o art. 48, inciso XV da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. O Presidente e seu Vice, só poderão se ausentar do País, por período superior a 15 dias, com a licença do Congresso Nacional, de acordo art. 83, da CRFB/88:

Gabarito: Letra A.

35. (Instituto Darwin AADEE/Prefeitura de Recife-PE/2024) A Constituição Federal de 1988 prevê que o Poder Legislativo Federal seja exercido pelo Congresso Nacional, o qual é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No caso da Câmara dos Deputados, pode-se afirmar corretamente que os representantes do povo são eleitos pelo

- a) sistema proporcional.
- b) sistema majoritário.
- c) sistema bicameral.
- d) sistema distrital.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, que serão eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, Território e DF, de acordo com o art. 45 da CRFB/88:



Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo **sistema proporcional**, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

LETRA B. INCORRETA. O Senado Federal é composto pelos representantes dos Estados e DF, os quais são eleitos de acordo com o princípio majoritário, de acordo com o art. 46 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A Câmara dos Deputados é eleita por meio do sistema proporcional, de acordo com o art. 45 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não há previsão na Carta Magna de sistema distrital. A câmara dos deputados será eleita através do sistema proporcional, conforme art. 45 da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

36. (NUCEPE UESPI/SEJUS-PI/Polícia Penal/2024) “A tripartição dos Poderes no sistema jurídico pátrio é, hodiernamente, consagrada por normatividade constitucional.”

(MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Bahia: JusPodivm, 2021.)

No quadro de divisão de funções entre os Poderes da República, tocam ao Legislativo as tarefas precípuas de legislar e de fiscalizar. Sobre o funcionamento do poder legislativo, segundo o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e cada legislatura terá a duração de oito anos.
- b) Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, e cada Estado e o Distrito Federal elegerão 2 Senadores, com mandato de oito anos.
- c) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
- d) Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- e) Compete ao Senado Federal eleger os membros do Conselho da República.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cada legislatura tem duração de quatro anos, de acordo com o art. 44, parágrafo único da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Cada Estado e DF elegerão três senadores, com mandato de oito anos, de acordo com o 46, § 1º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, trata-se de uma competência exclusiva do Congresso Nacional, não necessitando da sanção do Presidente da República (art. 49, inciso I da CRFB/88).



LETRA D. CORRETA. Exatamente! Trata-se de competência privativa da Câmara dos Deputados, autorizar por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, Vice Presidente e os Ministros de Estado, de acordo com o art. 51, inciso I da CRFB/88:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

LETRA E. INCORRETA! Nada a ver! É competência privativa da Câmara dos Deputados eleger os membros do Conselho da República, de acordo com o art. 51, inciso V da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

37. (IDECAN/PGE-BA/Assistente de Procuradoria/2024) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, o qual é constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal – composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Em relação às cadeiras no Senado, é correto afirmar que cada Estado e o Distrito Federal elegem

- a) dois representantes, com mandato de quatro anos de duração.
- b) três representantes, com mandato de quatro anos de duração.
- c) dois representantes, com mandato de oito anos de duração.
- d) três representantes, com mandato de oito anos de duração.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, são eleitos três senadores, com mandatos de oito anos de duração, de acordo com o art. 46, § 1º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. De fato, a Constituição estabelece que três senadores devem ser eleitos por cada Estado ou DF, no entanto, o mandato tem duração de oito anos e não de quatro, conforme art. 46, § 1º, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Realmente o mandato dos senadores têm duração de oito anos, no entanto, cada Estado ou DF, deve eleger três senadores (art. 46, § 1º, da CRFB/88).

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Cada Estado e DF elegerão três senadores, o qual ocupará o cargo por oito anos, de acordo com o art. 46, § 1º da CRFB/88:

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

Gabarito: Letra D.

38. (IBFC/IMBEL/Empresarial/2024) No que diz respeito aos “deputados e senadores”, assinale a alternativa incorreta.



- a) Não perderá o mandato o Deputado ou Senador licenciado pela respectiva Casa para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 90 (noventa) dias por sessão legislativa
- b) Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações
- c) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado
- d) É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas
- e) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De cara, temos a alternativa incorreta. A Constituição estabelece que o afastamento não deve ultrapassar 120 dias, de acordo com o art. 56, inciso II da CRFB/88:

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse **cento e vinte dias** por sessão legislativa.

LETRA B. CORRETA. Trata-se do sigilo de fonte, assegurando o sujeito que exerce a função parlamentar. Tal prerrogativa está prevista no §6º do art. 53 da CRFB/88, que assim dispõe:

§ 6º os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações

LETRA C. CORRETA. Havendo condenação criminal em sentença transitada em julgado, o Deputado ou Senador perderá o mandato, de acordo com o art. 55, inciso VI da CRFB/88:

Art. 55. **Perderá o mandato** o Deputado ou Senador:

VI - que **sofrer condenação criminal** em sentença transitada em julgado.

LETRA D. CORRETA. Veja bem, tanto o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional, como a percepção de vantagens indevidas são incompatíveis com o decoro parlamentar, de acordo com o art. 55, § 1º da CRFB/88

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

LETRA E. CORRETA. O legislador constituinte determinou que tanto os deputados como os senadores, a partir da expedição do diploma, são submetidos aos julgamento do STF, consoante art. 53, § 1º, da CRFB/88:

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento **perante o Supremo Tribunal Federal**.



Gabarito: Letra A.

39. (FGV/TRF 1ª Região/Técnico Judiciário/2024) João, parlamentar atuante no Congresso Nacional, solicitou que sua assessoria analisasse os aspectos procedimentais a serem observados para a fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente da República.

A assessoria respondeu corretamente que, à luz da Constituição da República, a matéria é de competência:

- a) exclusiva do Congresso Nacional, o que afasta a exigência de lei;
- b) da União, podendo ser fixada em medida provisória ou em lei ordinária;
- c) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa parlamentar;
- d) exclusiva do Congresso Nacional, sendo assegurado ao presidente da República o poder de veto;
- e) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa exclusiva do presidente da República.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Os decretos legislativos são utilizados para regulamentação das matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso VIII, da CRFB/88:

Art. 49. É da competência **exclusiva do Congresso Nacional**:

VIII - **fixar os subsídios** do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I";

LETRA B. INCORRETA. Está equivocada a alternativa, já que compete ao Congresso Nacional por decreto legislativo, e não à União, editar o tema por medida provisória ou lei ordinária.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a competência é exclusiva do Congresso Nacional por decreto legislativo, de acordo com o art. 49, inciso VIII, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Nesse caso, por se tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional, não há que se falar em veto do Presidente da República, de acordo com o art. 48 da CRFB/88:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, **não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52**, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: (...)

LETRA E. INCORRETA. Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional, que será fixada por meio do decreto legislativo.

Gabarito: Letra A.



40. (FUNDATEC/Palco Paraná-PR/Fisioterapeuta/2024) Com base nas disposições do Capítulo I – Do Poder Legislativo, do Título IV – Da Organização dos Poderes, da Constituição Federal vigente, analise as afirmações abaixo:

1. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional.
2. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão quinze Deputados Federais, com mandato de quatro anos.
3. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
4. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
5. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 09.
- b) 10.
- c) 13.
- d) 14.
- e) 15.

Comentários:

1. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional.

O nosso Poder Legislativo se traduz no Congresso Nacional, o qual é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, de acordo com o art. 44 da CRFB/88:

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da **Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

Logo, o item 01 está CORRETO.

2. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão quinze Deputados Federais, com mandato de quatro anos.

O número total de Deputados Federais e a representação por Estado e pelo Distrito Federal devem ser tratados por lei complementar. Todavia, o Poder Constituinte no §1º do art. 45 estabeleceu algumas regras, sendo elas:

- representação deve ser proporcional à população do Estado e do DF
- no ano anterior às eleições haverá ajustes necessários em relação à essa proporcionalidade;
- e nenhuma dos Estados e o DF poderá ter menos de 8 (oito) ou mais de 70 (setenta) Deputados Federais.

Portanto o item 02 está ERRADO.



3. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

Exatamente! Quando tratamos sobre Senadores, a Constituição determina que cada Estado e o DF elegerão três Senadores, com mandato de oito anos, conforme art. 46, § 1º da CRFB/88:

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão **três Senadores**, com mandato de **oito anos**.

Assim, o item 03 está CORRETO.

4. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

Isso mesmo! A Constituição estabelece que a câmara dos deputados deve ser composta por representantes do povo. Essa eleição ocorre por meio do sistema proporcional em cada Estado, Território e no DF, vejamos:

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de **representantes do povo**, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

Logo o item 04 está CORRETO.

5. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

Quanto ao Senado Federal, este representa os Estados e o DF. As eleições dos senadores devem respeitar o princípio majoritário, de acordo com o art. 46 da CRFB/88:

Art. 46. O **Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal**, eleitos segundo o princípio **majoritário**.

Dessa maneira o item 05 está CORRETO.

Assim, o somatório das assertivas corretas totaliza 13 pontos.

Logo, o nosso gabarito é a LETRA C!

Gabarito: Letra C.

41. (AOCP/DPE-MS/Agente de serviços/2024) De acordo com o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 sobre o Poder Legislativo e o processo legislativo, assinale a alternativa correta.

- a) Cada Senador será eleito com três suplentes.
- b) Cada estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
- c) Cada legislatura terá a duração de cinco anos.
- d) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.



e) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente da Câmara dos Deputados.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, cada Senador será eleito com dois suplentes, de acordo com o art. 46, § 3º, da CRFB/88:

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determina que cada Estado e o DF irão eleger 03 senadores, que terão mandato de oito anos, de acordo com o art. 46, § 1º, da CRFB/88:

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal **elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.**

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, cada legislatura terá duração de 04 anos, de acordo com o art. 44, parágrafo único, da CRFB/88:

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. **Cada legislatura terá a duração de quatro anos.**

LETRA D. INCORRETA. Quando da expedição do diploma, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o STF, não STJ, de acordo com o art. 53, § 1º, da CRFB/88:

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 1º Os **Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.**

LETRA E. INCORRETA. A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, de acordo com o art. 57, § 5º, da CRFB/88:

Art. 57 (...)

§ 5º A **Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal**, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Gabarito: Letra B.

42. (VUNESP/Autoridade Portuária de Santos (SP)/Guarda Portuário APS/SP/2024) O procedimento de incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira

a) é automático e independe de regulamentação.



- b) depende da interação entre ato do Poder Executivo e ato do Poder Legislativo.
- c) independe de ratificação pelo Congresso Nacional, mas apenas pelo Senado Federal.
- d) termina com a edição de uma resolução por parte do Presidente da República.
- e) depende da edição de lei complementar pelo Congresso Nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A incorporação dos tratados de direitos humanos não é feita de forma automática, de acordo com o art. 5º, §§ 2º e 3º, da CRFB/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais

LETRA B. CORRETA. De fato, o procedimento de incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira depende da interação entre ato do Poder Executivo e ato do Poder Legislativo, nos termos do art. 49, I, e 84, VII, da CRFB/88. Na celebração dos tratados internacionais, antes da aprovação pelo Congresso, há a assinatura pelo Chefe do Poder Executivo, que representa um consentimento provisório; e depois da aprovação, o Presidente emite, ao ratificar o tratado, um ato de comprometimento definitivo.

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

I - **resolver definitivamente sobre tratados**, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

(...)

Art. 84. Compete **privativamente ao Presidente da República**:

VIII - **celebrar tratados, convenções e atos internacionais**, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

LETRA C. INCORRETA. Depende de aprovação pelas duas Casas do Congresso Nacional.

LETRA D. INCORRETA. Não é necessária uma Resolução do Presidente da República, e sim um Decreto Executivo.

LETRA E. INCORRETA. Não depende de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional.

Gabarito: Letra B.



43. (Instituto ACCESS/Prefeitura Municipal de Cataguases-MG/ Fiscal Tributário/2024) O Município exerce sua capacidade de auto-organização por meio da elaboração de norma que atende os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. Além disso, de acordo com o previsto na Constituição Federal sobre a organização político-administrativa do município, é correto afirmar que

- a) o prefeito goza de foro especial por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça.
- b) a norma que rege a vida pública na cidade é a Lei Orgânica do Município, fruto do Poder Constituinte Derivado Decorrente.
- c) os vereadores apresentam imunidade material por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
- d) é realizada a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de 4 anos, pelo sistema eleitoral majoritário, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o Prefeito goza de foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, não Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 29, inciso X, da CRFB/88:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça.

LETRA B. INCORRETA. A lei orgânica municipal não é decorrente do poder constituinte derivado decorrente (poder que cada Estado-membro tem de elaborar sua própria Constituição), uma vez que é oriundo da competência legislativa, conforme o art. 29, *caput*, da CRFB/88, olhe só:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição garante a imunidade material dos vereadores, de acordo com o art. 29, inciso VIII, da CRFB/88, vejamos:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, os vereadores são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional.

Gabarito: Letra C.



44. (IBADE/ Prefeitura Municipal de Joinville-SC/ Analista Clínico/2024) Segundo o Art. 49 da Constituição Federal de 1988, é da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- a) vetar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- b) julgar semestralmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- c) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área inferior a dois mil e quinhentos hectares;
- d) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- e) escolher um terço dos membros do Tribunal de Contas da União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o CN tem a competência de autorizar (não vetar) a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais nas terras indígenas, de acordo com o art. 49, inciso IX, da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XVI - **autorizar**, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o CN julga anualmente (não semestralmente) as contas do Presidente da República, de acordo com o art. 49, inciso IX, da CRFB/88, vejamos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

IX - julgar **anualmente** as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

LETRA C. INCORRETA. Resta equivocada, porque a aprovação prévia de terras públicas se refere àquelas com área superior (não inferior) a dois mil e quinhentos hectares, de acordo com o art. 49, inciso XVII, da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com **área superior** a dois mil e quinhentos hectares.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição confere ao Congresso Nacional a competência de autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país por mais de 15 dias, de acordo com o art. 49, inciso III, da CRFB/88, olhe só:

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

III - **autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.**

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, o Congresso Nacional escolhe dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 49, inciso XIII, da CRFB/88:



Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XIII - escolher **dois terços** dos membros do Tribunal de Contas da União;

Gabarito: Letra D.

45. (FCC/TRT - 11ª Região/Analista Judiciário - Área Administrativa/2024) De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente

a) ao Senado Federal aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.

b) ao Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

c) ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

d) à Câmara dos Deputados suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

e) à Câmara dos Deputados avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! De fato, compete ao Senado Federal aprovar **por maioria absoluta e por voto secreto** a exoneração, de ofício, do PGR antes do término de seu mandato, nos termos do art. 52, inciso XI, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Está equivocada a alternativa, pois a competência é do Senado Federal, de acordo com o inciso IV do art. 52, vejamos: "aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente".

LETRA C. INCORRETA. A competência é privativa da Câmara dos Deputados, conforme art. 51, inciso I, da CRFB/88: "autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado".

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, estamos diante de uma atribuição do Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da CRFB/88: "X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque compete privativamente ao Senado Federal – Art. 52, XV da CRFB/88: "avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios".

Gabarito: Letra A.

46. (CESGRANRIO/BNDES/Direito/2024) A União Federal, com o intuito de prover recursos para projetos de infraestrutura, pretende obter empréstimo externo do Banco Mundial. Nos



termos da Constituição Federal de 1988, a autorização de operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, compete privativamente ao

- a) Senado Federal
- b) Congresso Nacional
- c) Banco Central do Brasil
- d) Conselho Monetário Nacional
- e) Presidente da Câmara dos Deputados

Comentários:

Questão bem simples sobre as atribuições das Casas Legislativas. No caso, temos uma atribuição que é própria do **Senado Federal**, nos termos do art. 52, inciso V, da CRFB/88: *"Compete privativamente ao Senado Federal: V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios"*.

Gabarito: Letra A.

47. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado/2024) O Presidente da República do Brasil foi convidado para participar de evento do BRICS, que ocorrerá em Nova Delhi (Índia), para discutir o ingresso de outros países no bloco. Nesse caso, à luz da Constituição da República, considerando que será necessário que o Presidente se ausente do país por vinte dias corridos, é correto afirmar que, para que ele não seja eventualmente penalizado com a perda do cargo, deverá obter licença aprovada pelo(a)

- a) Congresso Nacional.
- b) Câmara dos Deputados.
- c) Supremo Tribunal Federal.
- d) Tribunal de Contas da União.
- e) Controladoria-Geral da União.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! É da **competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o Presidente e o Vice-Presidente** da República a se **ausentarem** do País, quando a ausência exceder a quinze dias, de acordo com o art. 49, inciso III, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não cabe à Câmara dos Deputados, e sim ao Congresso Nacional autorizar a ausência do Presidente da República por mais de 15 dias.

LETRA C. INCORRETA. Cabe ao Congresso Nacional, não ao STF!

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não cabe ao TCU.

LETRA E. INCORRETA. Cabe ao Congresso Nacional, não cabe à Controladoria-Geral da União.

Gabarito: Letra A.



48. (AOCP/TRF 2º Região/Analista Judiciário - Área Administrativa/2024) Samuel pretende se candidatar para cargo eletivo no Congresso Nacional, mas não sabe como é o funcionamento e a competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. De forma a auxiliar Samuel, analise as seguintes alternativas e assinale a correta nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil.

- a) Cada sessão legislativa do Congresso Nacional terá a duração de quatro anos.
- b) A Câmara dos Deputados Federais é composta de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
- c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
- d) Cada Senador será eleito com três suplentes.
- e) Compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, cada sessão legislativa tem duração de um ano, de acordo com o art. 57 da CRFB/88: "O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro". Segundo o art. 44, PU, da CRFB/88, cada legislatura terá a duração de quatro anos, não cada sessão legislativa.

LETRA B. INCORRETA. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, não majoritário, de acordo com o art. 45 da CRFB/88: "A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal".

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ e do CNMP, o PGR e o AGU nos crimes de responsabilidade, conforme se observa da leitura do art. 52, II, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Cada Senador será eleito com dois suplentes, não três, de acordo com o art. 46, §3º, da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito. Trata-se da exata previsão do art. 52, inciso VII, da CRFB/88, confira:

Art. 52. Compete **privativamente ao Senado Federal**:

VII - **dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal.**

Gabarito: Letra E.



49. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Após ampla mobilização da oposição, cento e setenta e cinco Deputados Federais subscreveram requerimento de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara dos Deputados, com o objetivo de analisar a presença, ou não, de autorização para as operações externas de natureza financeira realizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal. Com a instauração da CPI, foi deliberado que não seriam acolhidos requerimentos de interceptação telefônica, os quais não seriam abrangidos pelo potencial expansivo dessa comissão de natureza temporária.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao objeto da CPI.
- c) somente apresenta irregularidade em relação ao número de parlamentares que subscreveu o requerimento.
- d) somente apresenta irregularidade em relação à ausência de proporcionalidade na subscrição do requerimento.
- e) somente apresenta irregularidade em relação à vedação ao acolhimento de requerimentos de interceptação telefônica.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, apresenta irregularidade quanto ao objeto já que o disposto no enunciado não é um fato determinado, ferindo o que dispõe o art. 58, §3º, da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! As CPIs são instauradas para apurar fato determinado e por prazo certo. O enunciado nos traz uma situação indeterminada, assim não compete à CPI investigá-la, de acordo com o art. 58, § 3º, da CRFB/88.

Art. 58

(...)

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, **para a apuração de fato determinado e por prazo certo**, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

LETRA C. INCORRETA. Não há irregularidade em relação ao número de parlamentares que subscreveu o requerimento, já que representa mais de 1/3 de seus membros, de acordo com o texto constitucional.

LETRA D. INCORRETA. Não apresenta ausência de proporcionalidade de subscrição, mas apresenta irregularidade no objeto, uma vez que não se caracteriza como fato determinado, de acordo com o art. 58, § 3º, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De acordo com o Supremo, a CPI apenas tem competência para a quebra do sigilo telefônico, não podendo determinar a interceptação telefônica.

Gabarito: Letra B.



50. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Maria, deputada federal, por entender que o isolamento de Brasília, capital federal, caminhava em norte contrário à sedimentação da ideologia participativa, apresentou projeto de lei visando à mudança temporária da sede do Poder Legislativo para determinada região do país, durante os meses previstos na proposição. A mudança, ao ver de Maria, era essencial ao desenvolvimento dessa região. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, ao apreciar a compatibilidade do referido projeto com a Constituição da República, observou corretamente que a mudança da sede do Poder Legislativo:

- a) exige emenda constitucional;
- b) deve ser antecedida de plebiscito;
- c) pode ser realizada da forma alvitrada por Maria;
- d) pode ser estabelecida pelo Congresso Nacional, sem o concurso do Poder Executivo;
- e) é vedada, considerando que há norma constitucional definindo Brasília como a capital federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há necessidade de edição de emenda constitucional para mudança temporária da sede do Poder Legislativo, uma vez que é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, sem necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, de acordo com o art. 49, inciso VI, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não há que se falar em plebiscito, já que é atribuição exclusiva do Congresso Nacional.

LETRA C. INCORRETA. A mudança temporária da sede do Poder Legislativo é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, que será realizada por meio de decreto legislativo, sem a necessidade de sanção pelo Chefe do Poder Executivo, não por meio de lei, de acordo com o art. 49, inciso VI, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, a mudança temporária da sede do Poder Legislativo é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, que será realizada através de decreto legislativo, sem a necessidade de sanção pelo Chefe do Poder Executivo, conforme art. 49, inciso VI, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A Constituição Federal prevê a possibilidade de mudança temporária da sede do Poder Legislativo em seu art. 49, inciso VI, da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE/TCU/Auditor Federal de Controle Externo - Tecnologia da Informação/2026) Em caso de ilegalidade na execução de contrato administrativo federal, sua sustação será realizada diretamente pelo Congresso Nacional, sendo vedado ao TCU efetuar-la, mesmo na omissão do Poder Legislativo.

Comentário:

Quando estamos diante de **contratos administrativos**, a competência para **sustar é do próprio Congresso Nacional**. Assim, o TCU deve comunicar ao Congresso, que realizará o ato de sustação e solicitará ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Entretanto, vale uma observação! Se o Congresso ou o Poder Executivo (em 90 dias) não adotar as medidas necessárias, caberá à própria Corte de Contas decidir a respeito, podendo determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou.

Vejamos o art. 71 da CRFB/88:

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, **o Tribunal decidirá a respeito**.

Portanto, o item está errado. O Tribunal pode sim, diante da omissão do Poder Legislativo, sustar o contrato se não forem adotadas as medidas previstas no art. 71, § 1º da CRFB/88. O próprio Regimento Interno do TCU estabelece em seu art. 251 que:

§ 3º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, **o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato**.

§ 4º. Verificada a hipótese do parágrafo anterior, e **se decidir sustar o contrato, o Tribunal:**

I – determinará ao responsável que, no prazo de quinze dias, adote as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;

II – comunicará o decidido ao Congresso Nacional e à autoridade de nível ministerial competente.

Gabarito: Item errado.

2. (FGV/PC-PI/2026) José é delegado de polícia civil no Estado Alfa. Na delegacia em que José atua, há um inquérito policial em tramitação que tem como indiciados Luís e Maria, ambos servidores públicos do Estado Alfa. O referido inquérito apura a prática dos crimes de peculato e de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. José teve conhecimento de que também há um procedimento em curso no Tribunal de Contas do Estado Alfa contra Luís e Maria, que investiga a prática de irregularidades por estes servidores públicos, as quais teriam causado prejuízo ao erário público. Todavia, José tem dúvidas acerca das funções exercidas pelos tribunais de contas no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, consulta João, seu amigo constitucionalista, para melhor compreender as funções dos tribunais de contas. Acerca dessa



temática, considerando os dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso, assinale a opção correta.

- a) Compete ao Tribunal de Contas da União julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
- b) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de contas.
- c) As decisões dos Tribunais de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo judicial.
- d) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, não são obrigados a dar ciência ao respectivo tribunal de contas, uma vez que podem realizar suas próprias investigações internas.
- e) Caso determinado agente público sofra sanções administrativas do Tribunal de Contas, ele não pode ser punido pelos mesmos fatos na esfera criminal, sob pena de violação ao princípio do "non bis in idem".

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Não cabe ao TCU julgar as contas do Presidente da República. A Corte apenas possui o papel de apreciar as contas mediante parecer prévio. Este é o entendimento do art. 71, inciso I combinado com o art. 49, inciso IX da CRFB/88.

Letra B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o art. 74, § 2º, da CRFB/88: "Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União".

Letra C. INCORRETA. Maldade da banca examinadora! Na verdade, a natureza e eficácia é de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3º da CRFB/88.

Letra D. INCORRETA. É o contrário! O art. 74, § 1º da Constituição nos diz que: "Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, **dela** **darão ciência** ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária".

Letra E. INCORRETA. A Constituição não estabeleceu essa vedação expressa. Pelo contrário, o art. 74, § 1º fixou a possibilidade de responsabilidade solidária sobre os ilícitos ocorridos.

Gabarito: Letra B.

3. (CEBRASPE/TCU/Auditor Federal de Controle Externo - Tecnologia da Informação/2026) Os TCEs e o TCDF atuam de forma coordenada e hierarquicamente subordinada ao TCU, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.

Comentário:

Não há relação de subordinação ou hierarquia entre os Tribunais de Contas (TCEs/TCDF x TCU). São Cortes responsáveis pelo exame das contas públicas dentro de cada esfera de atuação (Federal e Estadual) e que atuam com independência no exercício de sua competência constitucional.



Gabarito: Item errado.

4. (VUNESP/Prefeitura de Itapevi-SP/Auditor/2025/Adaptada) Cabe ao Tribunal de Contas da União, segundo a Constituição Federal apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer, sem ressalva, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

Comentários:

Mediante parecer sem ressalva? Nada disso, rs. Na verdade, a Constituição Federal (art. 71, inciso I) nos diz que cabe ao TCU “apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento”.

Gabarito: Item errado.

5. (QUADRIX/CRC/-SP/Analista Contábil/2025) Em relação ao Título IV – Capítulo I – Seção IX da Constituição Federal de 1988, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

É vedado ao Tribunal de Contas da União aplicar sanções diretamente a servidores públicos, uma vez que sua atuação está limitada à fiscalização externa e emissão de pareceres.

Comentários:

Na verdade, é o contrário. O TCU tem competência para aplicar sanções em caso de ilegalidade ou irregularidade de contas. Vejamos o que diz o art. 71, inciso VIII, da CRFB/88:

Art. 71. — O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

VIII — aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

Gabarito: Item errado.

6. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno/2025) O controle externo no âmbito municipal é exercido pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) que, em certas circunstâncias, emite mero parecer prévio. Nesse contexto, de acordo com a mais adequada interpretação constitucional, as contas da Câmara Municipal de São Paulo são

a) julgadas pelo TCM-SP, sem emissão de parecer prévio, aplicando normas constitucionais e legais pertinentes.

b) analisadas internamente pela própria Câmara, sem auxílio do TCM-SP.

c) submetidas a parecer prévio elaborado pelo TCM-SP, como ocorre com as contas do Prefeito.



d) analisadas facultativamente pelo TCM-SP, sendo sua aprovação realizada diretamente pelo Prefeito.

e) submetidas ao controle popular, uma vez que a Câmara é a própria titular da competência.

Comentários:

Letra A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! E vocês podem ter errado esta questão por vacilo. Quem julga as contas do Prefeito (chefe do Poder Executivo) é a Câmara Municipal, conforme a previsão do art. 31 da CRFB/88. O TCM-SP, aqui, emite apenas parecer prévio.

Agora, por outro lado, quando se trata das contas da própria Câmara Municipal, não há o que se falar em emissão prévia de parecer. O próprio TCM-SP julga diretamente as contas da Câmara Municipal. Isso ocorre porque, na visão do STF, poderia configurar conflito de interesses do Poder Legislativo Municipal o julgamento das suas próprias Contas públicas. Vejamos: *“É inconstitucional norma da CE que preveja que compete às Câmaras Municipais os julgamentos das contas de seus Presidentes. A CF/88 somente autoriza que as Câmaras Municipais julguem as contas dos Prefeitos. No caso das contas dos Presidentes das Câmaras de Vereadores, estas devem ser julgadas pelo TCE”*. (STF Info 757)

Letra B. INCORRETA. Quem irá julgar é o próprio Tribunal de Contas (TCM-SP) para que não se configure conflito de interesses.

Letra C. INCORRETA. Ocorre de maneira diversa do julgamento das Contas do Prefeito.

Letra D. INCORRETA. É o próprio TCM-SP que fará o exame e julgamento das Contas Públicas.

Letra E. INCORRETA. Controle popular? Nada a ver, rs.

Gabarito: Letra A.

7. (QUADRIX/SEDF/Professor Educação Básica – Direito/2025) Considerando a Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte, quanto ao seu conceito, à sua aplicabilidade de normas, aos seus direitos de nacionalidade e à sua organização político-administrativa do Estado e do seu Poder Legislativo.

O parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas tem natureza meramente opinativa, concorrendo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo cabível o julgamento fictício das contas por decurso de prazo.

Comentários:

O parecer prévio que deve ser emitido pelo Tribunal de Contas busca trazer informações técnicas sobre o exame das contas públicas. Ele é obrigatório tendo em vista a missão constitucional da Corte, mas **não vincula o Poder Legislativo**. É de natureza opinativa! A competência para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo cabe à **Câmara Municipal, no exercício do controle externo**. (art. 31, §§ 1º e 2º, da CRFB/88)

Nesse sentido, o próprio STF entende que: *“O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”*. (STF, RE 729.744, Tema 157, 2017)



Gabarito: Item errado.

8. (FURB/Prefeitura de Camboriú-SC/Analista Jurídico/2025) A Constituição de 1988 dispõe acerca da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. A respeito das regras previstas nesse documento, julgue os itens a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

() Pessoas físicas não precisam prestar contas quando utilizarem bens e valores públicos.

() Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno.

() Os Tribunais de Contas dos Estados, assim como o Tribunal de Contas da União, serão integrados por 15 (quinze) Ministros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) F – V – F – V.

b) V – V – F – F.

c) V – F – V – V.

d) V – F – V – F.

e) F – F – V – F.

Comentários:

Item I – CORRETO. Trata-se da previsão do art. 70 da CRFB/88: "A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder."

"Mas, professor, a banca não omitiu um trecho do art. 70 - "quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas"? Sim. O detalhe é que a assertiva não possui um tom restritivo, mas sim de apresentação da abrangência do controle.

Item II – INCORRETO. Nada a ver! A constituição Federal nos diz no art. 70, parágrafo único, que: "Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."

Item III – CORRETO. É o que diz o art. 74 da CRFB/88: "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de (...)."

Item IV – INCORRETO. O Tribunal de Contas da União é composto por 09 Ministros: " O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional (...)" (art. 73 da CRFB/88)

Gabarito: Letra D.



9. (COSEAC/UFF/Auditor/2025) O Tribunal de Contas da União - TCU tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal. Para exercer suas atribuições, o TCU é composto porMinistros.

A opção que completa, corretamente, o texto é

- a) 9
- b) 10
- c) 12
- d) 6
- e) 8

Comentários:

Esta é uma questão simples e que não podemos errar na hora da prova. De acordo com o art. 71 da Constituição Federal: "O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96."

Gabarito: Letra A.

10. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Especialidade Administração/2025) Qualquer cidadão é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Comentários:

Perfeito! Estamos diante do chamado controle social, que deve ser exercido nos termos do art. 74 da Constituição Federal: "*§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União*".

Gabarito: Item correto.

11. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Analista em Gestão Municipal/2025) A atividade de controle interno é essencial para a proteção do patrimônio público e para o fortalecimento da gestão pública, desempenhando também um papel relevante no apoio ao controle externo. Com base na Constituição Federal de 1988, uma competência atribuída expressamente ao sistema de controle interno é

- a) determinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- b) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.



c) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.

d) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

e) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Trata-se de competência do Tribunal de Contas da União, conforme o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal: *"IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade"*.

Letra B. INCORRETA. Também estamos diante de competência do TCU, e não do sistema de controle interno (art. 71, II, da CRFB/88).

Letra C. INCORRETA. É mais uma competência do Tribunal de contas da União, nos termos do art. 71, inciso V, da CRFB/88.

Letra D. CORRETA. É o gabarito! De acordo com a Constituição, o controle interno possui a finalidade de exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União (art. 74, III, da CRFB/88).

Letra E. INCORRETA. Outra competência do Tribunal de Contas (art. 71, X, da CRFB/88).

Gabarito: Letra D.

12. (CEBRASPE/TRT 10ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos Poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na CF e o entendimento do STF.

Os tribunais de contas têm competência privativa para propor ao Poder Legislativo normas referentes à própria organização e ao seu funcionamento, sendo vedado à casa legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesa.

Comentários:

De fato, estamos diante de uma competência aplicável aos Tribunais de Contas. Isso ocorre porque as regras previstas no art. 96 da CRFB/88 sobre Poder Judiciário são aplicáveis aos Tribunais de Contas:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, **no que couber, as atribuições previstas no art. 96.**

(...)

Art. 96. Compete privativamente:



II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça **propor ao Poder Legislativo** respectivo, observado o disposto no art. 169:

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;(...)

Nesse contexto, o próprio STF possui entendimento recente de que: “a alínea “d” do inciso II do art. 96 da Constituição Federal – aplicável aos Tribunais de Contas – estabelece a competência privativa dos tribunais para propor ao Poder Legislativo normas referentes à própria organização e funcionamento, sendo vedado à Casa Legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesas. Precedentes” (STF, ADI 5027, Tribunal Pleno, 2024)

Gabarito: Item correto.

13. (FGV/TCE-PI/Auditor de Controle Externo/2025) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada. Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas.

Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.
- (B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.
- (C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.
- (D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
- (E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É necessário o registro! Nesse sentido, confirmam a previsão constitucional:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

LETRA B. INCORRETA. O termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.



LETRA C. INCORRETA. O STF no RE 636553/RS entendeu que, se o Tribunal de Contas demorar mais que 5 anos para julgar a aposentadoria, reforma ou pensão, o ato é considerado definitivamente registrado.

Perceba que i) até o prazo de 5 anos não há necessidade de conceder o contraditório; ii) após o prazo de 5 anos, o Tribunal não pode mais negar o registro. Não há mais necessidade de conceder o direito ao contraditório e ampla defesa.

LETRA D. INCORRETA. Conforme o entendimento do STF no RE 636553/RS, temos que: i) até o prazo de 5 anos não há necessidade de conceder o contraditório; ii) após o prazo de 5 anos, o Tribunal não pode mais negar o registro. Não há mais necessidade de conceder o direito ao contraditório e ampla defesa.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A resposta está consolidada pelo STF no RE 636553/RS, olhem só:

“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

Gabarito: Letra E.

14. (VUNESP/UNESP/Assistente Administrativo/2025) A Administração Pública está sujeita a alguns princípios básicos, não apenas nas suas atividades administrativas, mas também nas atividades de controle dos atos administrativos. Nesse sentido, é correto afirmar que a Constituição Federal expressamente prevê os seguintes princípios para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública:

- a) legalidade, legitimidade e economicidade.
- b) publicidade, eficácia e legalidade.
- c) legitimidade, eficácia e auditoria operacional.
- d) eficiência, economicidade e impulso oficial.
- e) inafastabilidade da jurisdição, legalidade e irretroatividade.

Comentários:

Questão interessante que reflete os parâmetros ou princípios. Nesse sentido, o controle analítico tem como foco:

- ✓ **Legalidade:** verificar se a conduta do administrador está em consonância com o ordenamento jurídico (leis e atos normativos);
- ✓ **Legitimidade:** examina se o ato observa não só a lei, mas se atende aos princípios da Administração Pública como a adequação ao interesse público, razoabilidade e moralidade administrativa;
- ✓ **Economicidade** analisa se as ações do Poder Público levam em conta a relação custo/benefício e eficiência no uso dos recursos.



Gabarito: Letra A.

15. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) O Tribunal de Contas da União (TCU), ao se deparar com a alegada malversação de recursos públicos pela sociedade empresária Delta, que firmara ajuste com o referido ente, adotou, em caráter provisório, a partir de permissivo legal, medida cautelar de indisponibilidade dos bens dessa sociedade. Também em caráter provisório, desconsiderou a personalidade jurídica de Delta e estendeu a medida aos seus sócios.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

(A) em razão da presunção de inocência, quaisquer medidas restritivas dos direitos individuais, a serem adotadas pelo TCU, pressupõem o trânsito em julgado da decisão condenatória.

(B) a desconsideração da personalidade jurídica de Delta é medida que não pode ser decretada pelo TCU, cuja atividade é restrita à fiscalização dos gestores do dinheiro público, o que a limita a Delta.

(C) tanto a indisponibilidade de bens como a desconsideração da personalidade jurídica pressupõem que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, logo, o TCU agiu de modo ilícito.

(D) a indisponibilidade de bens, nas circunstâncias indicadas, por restringir o direito de propriedade, somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário, não pelo TCU, logo, a lei que a autorizou é inconstitucional.

(E) a decretação da indisponibilidade de bens e a desconsideração da personalidade jurídica, nas circunstâncias indicadas, consubstanciam manifestação de poderes implícitos do TCU, de estatura constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o TCU pode adotar medidas cautelares, como, por exemplo, decretar a indisponibilidade de bens, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme a teoria dos poderes implícitos adotada pelo STF.

LETRA B. INCORRETA. É firme o entendimento do STF com relação ao TCU ter competência para determinar a desconsideração da personalidade jurídica de empresas que venham a causar lesão ao erário.

LETRA C. INCORRETA. Sabemos que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser respeitadas. No entanto, está entre as atribuições do TCU adotar medidas cautelares sem a oitiva prévia dos interessados, quando houver risco ao erário ou ainda para garantir que sua decisão seja efetiva, conforme entendimento do STF.

LETRA D. INCORRETA. O Tribunal de Contas da União tem a competência de decretar a indisponibilidade de bens de particulares como uma medida cautelar para salvaguardar o patrimônio público. Essa atribuição está estabelecida no artigo 44, §2º, da Lei nº 8.443/1992. Vale lembrar que o STF considerou constitucional a atuação do TCU nesse aspecto.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! O STF, em sede de Mandado de Segurança nº 35.506, entendeu que o TCU tem competência para decretar a indisponibilidade cautelar de bens, assim



como pode proceder com a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que venha causando danos ao erário. Vejamos:

“Nada obsta, porém, que o TCU decrete a indisponibilidade cautelar de bens, pelo prazo não superior a um ano (art. 44, § 2º), sendo-lhe permitido, ainda, promover, cautelarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica objeto da apuração, de maneira a assegurar o resultado útil do processo.”

Gabarito: Letra E.

16. (CEV UECE/CREMEC/Contador/2024) Considerando os dispositivos constitucionais que tratam da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, no âmbito federal, o CREMEC está sujeito ao controle externo do(a)

- a) Câmara dos Deputados.
- b) Controladoria Geral da União.
- c) Senado Federal.
- d) Tribunal de Contas da União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Muito cuidado! O Controle externo é exercido pelo Poder Legislativo Federal, representado pelo Congresso Nacional, de acordo com o art. 71 da CRFB/88. A Câmara dos Deputados é apenas uma das casas legislativas.

LETRA B. INCORRETA. A CGU não faz parte do controle externo, mas sim do controle interno do Poder Executivo Federal.

LETRA C. INCORRETA. Não é o Senado, mas sim o Congresso Nacional, que terá o auxílio do Tribunal de Contas da União, consoante art. 71 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! O Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, possui como atribuição o controle externo, o qual deverá ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme art. 71 da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o **auxílio do Tribunal de Contas da União**, ao qual compete:

***PS:** Confesso que a redação do enunciado não ficou das melhores. Dá a entender que quem é o responsável pelo controle externo seria o TCU, o que não é verdade. Cabe ao Congresso Nacional o exercício do controle externo, mas receberá o auxílio do Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio sobre o exame técnico das contas públicas.

Gabarito: Letra D.

17. (IDECAN/PM-ES/Oficial Combatente/2024) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos



sistemas de controle interno de cada Poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Sobre o TCU, identifique o item verdadeiro:

- a) Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CF/88.
- b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos na proporção de dois terços pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e um terço pelo Congresso Nacional.
- c) O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
- d) O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, bimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
- e) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Ministério Público da União, que decidirá se o caso deve ou não ser apreciado pelo Tribunal de Contas da União.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Exatamente! A nossa Constituição assegura que os Ministros do TCU, possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do STJ. Além disso, também é aplicado às normas do art. 40, quando se tratar da aposentadoria e pensão, de acordo com o art. 73, § 3º da CRFB/88:

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União **terão** as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, um **1/3 (um terço)** dos Ministros do TCU serão escolhidos pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal e dois terços pelo Congresso Nacional, de acordo com o art. 73, § 2º, incisos I e II da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O TCU é composto por **nove Ministros**, com sede no DF, quadro próprio de pessoal. Além disso, sua jurisdição é exercida em todo o território nacional, podendo desempenhar, no que couber, atribuições previstas no art. 96, conforme art. 73 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Os relatórios devem ser encaminhados para o Congresso Nacional, **trimestral e anualmente**, de acordo com o art. 71, § 4º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, a denúncia de irregularidade ou ilegalidade deve ser feita **perante o Tribunal de Contas da União**, não sendo competência do Ministério Público, de acordo com o art. 74, § 2º da CRFB/88:

Gabarito: Letra A.



18. (AVANÇA-SP/Câmara Municipal de Louveira-SP/Consultor Legislativo/2024) Considerando a disposição constitucional acerca dos Tribunais de Contas e do Tribunal de Contas da União, assinale a opção correta:

- a) o Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal.
- b) dentre os requisitos obrigatórios para nomeação de Ministro no Tribunal de Contas da União estão ter idade mínima e máxima de vinte e cinco e de setenta anos de idade, respectivamente, idoneidade moral e reputação ilibada.
- c) os Ministros do Tribunal de Contas da União serão sempre escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal.
- d) os Ministros do Tribunal de Contas, para serem nomeados, deverão satisfazer os requisitos de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, com mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados.
- e) as Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por nove Conselheiros.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o TCU é composto por nove Ministros e não onze, de acordo com o art. 73 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição Federal determina, como um dos requisitos, **mais de trinta e cinco anos** para ser nomeado como Ministro do TCU, (art. 73, § 1º, inciso I da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Veja bem! Apenas **1/3 (um terço)** dos Ministros do TCU deve ser escolhido pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal. Assim, dois terços, serão nomeados pelo Congresso Nacional, consoante art. art. 73, § 2º, incisos I e II da CRFB/88:

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal,

II - dois terços pelo Congresso Nacional.

LETRA D. CORRETA. Além do requisito de idade e reputação ilibada, para ser nomeado como Ministro do TCU, deverá ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, inclui ainda mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados, de acordo com o art. 73, § 1º, incisos III e IV da CRFB/88:

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;



IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

LETRA E. INCORRETA. Os Tribunais de Contas Estaduais, serão integrados por **sete Conselheiros**, conforme parágrafo único do art. 75 da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

19. (AVANÇA-SP/Câmara Municipal de Louveira-SP/Consultor Legislativo/2024) - Considerando o quanto disposto na Constituição Federal, acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale a opção correta:

- a) obriga-se à prestação de contas apenas a pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.
- b) diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, a comissão mista permanente de Senadores e Deputados poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de trinta dias, preste os esclarecimentos necessários.
- c) qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas.
- d) os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) os Tribunais de Contas Estaduais serão integrados por 9 (nove) Conselheiros.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De acordo com a Constituição, além das jurídicas, as pessoas físicas também prestaram contas que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumam obrigações de natureza pecuniária, conforme parágrafo único do art. 70 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, a autoridade governamental responsável tem o prazo de **cinco dias** para prestar os esclarecimentos necessários, de acordo com o caput do art. 72 da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A CRFB/88 determina que **qualquer** cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, de acordo com a lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas, de acordo com o art. 74, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, é uma atribuição do **controle externo**, de acordo com o art. 71, inciso IX da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, os Tribunais de Contas Estaduais são compostos por **sete** Conselheiros, de acordo com o parágrafo único do art. 75 da CRFB/88.



Gabarito: Letra C.

20. (INSTITUTO VERBENA/MPE-GO/Residência em Administração/2024) De acordo com a Constituição Federal, a fiscalização da legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas é exercida

- a) integralmente, mediante controle externo e parcialmente pelo sistema de controle interno.
- b) integralmente, pelo sistema de controle interno e, parcialmente, mediante controle externo.
- c) exclusivamente, mediante controle externo.
- d) exclusivamente pelo sistema de controle interno de cada poder.
- e) mediante controle externo e sistema de controle interno de cada poder.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a fiscalização é exercida tanto pelo controle externo como pelo controle interno, consoante art. 70 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não é exercido integralmente pelo controle interno, mas sim pelo controle externo e interno (art. 70 da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Não é exercido exclusivamente pelo controle externo, mas sim pelo controle externo e interno, conforme art. 70 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Deve ser feito pelo controle externo e interno, de acordo com o art. 70 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Exatamente! É o gabarito! A fiscalização da legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, deve ser feita pelo controle interno e externo, de acordo com o art. 70 da CRFB/88:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Gabarito: Letra E.

21. (IGEDUC/Câmara Municipal Abreu e Lima-PE/Analista Jurídico/2024) Julgue o item subsequente.

Conforme a Constituição Federal do Brasil, o Tribunal de Contas da União tem a competência para julgar as contas anuais do Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, incluindo as contas relativas aos presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Comentários:

Quando o TCU está diante das contas do Presidente da República, cabe a esse órgão apenas apreciá-las, emitindo um parecer prévio, que deve possuir um caráter meramente opinativo. A



elaboração desse parecer ocorrerá no prazo de sessenta dias. Assim, quem de fato julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional (IX, do art. 49).

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - **apreciar** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio** que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Art. 49. É da competência **exclusiva** do Congresso Nacional:

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

Gabarito: Item errado.

22. (FUNDATEC/ (Prefeitura de Porto Alegre-RS/Analista de Controle Interno/2024) Ao tratar do controle externo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu as competências dos Tribunais de Contas. Entre essas competências, estão:

I. Julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

II. Julgar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo.

III. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I e III.

Comentários:

I. Julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Nas contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, o TCU terá como atribuição julgá-las. Isso mesmo, caro aluno!

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

II - **julgar** as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;



Aqui o legislador constituinte deixou claro que a função do TCU será de julgar. Tal julgamento “não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo”. Afinal, trata-se de uma decisão administrativa e não de uma opinião.

Logo, o item I é VERDADEIRO.

II. Julgar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo.

Não esqueça que quando o TCU está diante das contas do Presidente da República, cabe a esse órgão apenas **apreciá-las**, emitindo um parecer prévio, que deve possuir um caráter meramente opinativo. A elaboração desse parecer ocorrerá no prazo de sessenta dias.

Vejamos:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - **apreciar as contas** prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Dessa forma, o item II é FALSO.

III. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

A Constituição determina que cabe ao TCU realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, de acordo com o art. 71, inciso IV da CRFB/88:

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso

Logo, o item III é VERDADEIRO.

Assim, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA E!

Gabarito: Letra E.

23. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) Em referência ao Direito Constitucional brasileiro, os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam o seguinte requisito de idade:

- a) mais de trinta e cinco e menos de setenta anos.
- b) mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos.
- c) mais de trinta e cinco e menos de setenta e cinco anos.
- d) mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos.

Comentários:



LETRA A. CORRETA. Exatamente! A Carta Magna determina como um dos requisitos mais de trinta e cinco anos e menos de setenta anos de idade para ser nomeado como Ministro do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 73, § 1º, inciso I da CRFB/88:

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

LETRA B. INCORRETA. A idade máxima para ser nomeado como Ministro do Tribunal de Contas da União é de menos setenta anos de idade, conforme art. 73, § 1º, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A Constituição Federal estabelece que a idade máxima para ser nomeado como Ministro do Tribunal de Contas da União é de menos setenta anos de idade, conforme art. 73, § 1º, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apenas os maiores de trinta e cinco e menores de setenta anos podem ser nomeados como Ministros do TCU (art. 73, § 1º, inciso I da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

24. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/2024) Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal.

O controle externo, a cargo do _____, será exercido com o auxílio do _____.

- a) Tribunal de Contas da União / Ministério Público de Contas
- b) Supremo Tribunal Federal / Conselho Nacional de Justiça
- c) Ministério Público de Contas / Tribunal de Contas da União
- d) Senado Federal / Ministério Público da União
- e) Congresso Nacional / Tribunal de Contas da União

Comentário:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o TCU é órgão que auxilia o Congresso Nacional no controle externo, de acordo com o art. 71 da CRFB/88. Ele não é o titular!

LETRA B. INCORRETA. Não compete ao STF com auxílio do Conselho Nacional de Justiça!

LETRA C. INCORRETA. O Ministério Público de Contas não é o titular do controle externo.

LETRA D. INCORRETA. Não cabe ao Senado Federal com auxílio do Ministério Público da União.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! O texto constitucional determina que o controle externo deve ser exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme disposição do art. 71 da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.



25. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário/Contador/2024) O artigo 71 da Constituição Federal estabelece que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em:

- a) noventa dias a contar da entrega do relatório.
- b) sessenta dias a contar de seu recebimento.
- c) cinquenta dias a contar da apresentação do processo.
- d) trinta dias a contar da auditoria das contas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O parecer emitido pelo TCU sobre as contas do prestadas pelo Presidente da República deve ser emitido em 60 dias (art. 71, inciso I da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! O TCU tem um prazo de sessenta dias, a contar do recebimento, para emitir parecer sobre as contas do Presidente da República, conforme art. 71, inciso I da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - **apreciar** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em **sessenta dias a contar de seu recebimento**;

LETRA C. INCORRETA. O prazo estabelecido para emissão do parecer das contas do Presidente da República, pelo TCU não é de cinquenta dias, mas sim sessenta, tendo início a partir do seu recebimento, de acordo com o art. 71, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, são sessenta dias a contar da data de seu recebimento, conforme art. 71, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

26. (SELECON/CRC-SE/Advogado/2024) Dagon Essimum é advogado atuando em Conselho Profissional e recebe informações sobre a visita de auditores do Tribunal de Contas para fiscalização de rotina. Após os atos de praxe, os auditores questionam a atividade de determinado servidor cedido de outro órgão, uma vez que não identificaram a legalidade do seu ato de admissão no órgão cedente. Nos termos da Constituição Federal, cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, para fins de:

- a) regularização
- b) convalidação
- c) registro
- d) censo

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Devemos ter em mente que não é papel do TCU regularizar atos, mas sim apreciar a legalidade para registro, de acordo com o art. 71, inciso III da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! A convalidação consiste em erradicar vícios, o que não é competência do TCU.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! É a previsão do art. 71, inciso III da CRFB/88:

III - **apreciar, para fins de registro**, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

LETRA D. INCORRETA. A Constituição não atribui ao TCU a atividade de censo.

Gabarito: Letra C.

27. (IBFC/IMBEL/Analista Especializado - Comprador Técnico/2024) Em relação às contas do Poder Executivo, assinale a alternativa correta.

- a) As contas do poder executivo serão submetidas ao poder legislativo, com parecer prévio do tribunal de contas ou órgão equivalente
- b) As contas do poder executivo serão submetidas ao poder judiciário, com parecer prévio do tribunal de contas ou órgão equivalente
- c) Quando, no município, não houver tribunal de contas ou órgão equivalente, o juiz eleitoral deverá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer
- d) As contas do poder executivo terão parecer prévio do tribunal regional eleitoral
- e) O poder executivo prestará contas apenas no final do mandato quadrienal

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o gabarito! A nossa Constituição estabelece que o as contas do Poder Executivo são **submetidas ao controle do poder legislativo**, com parecer prévio do TCU, de acordo com o art. 71, inciso I da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - **apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República**, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**:

IX - **julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República** e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

LETRA B. INCORRETA. Não é competência do Poder Judiciário analisar e julgar as contas do poder executivo. Tal competência é do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme art. 71, inciso I e 49, IX da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. Na ausência de Tribunal de Contas em âmbito municipal, cabe ao Tribunal de Contas Estadual verificar as contas do Prefeito e emitir parecer (art. 31, § 1º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Não! As contas do poder executivo terão parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, de acordo com o art. 71, inciso I da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De forma alguma! As contas do poder executivo são prestadas anualmente, de acordo com o art. 71, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

28. (FUNDATEC/Prefeitura Paulo Bento/Agente de Controle Interno/2024) Quanto à prestação de contas realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o Art. 71, § 4º da Constituição Federal estabelece que: "O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, _____, relatório de suas atividades."

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- a) mensal e semestralmente
- b) mensal e anualmente
- c) bimestral e anualmente
- d) trimestral e semestralmente
- e) trimestral e anualmente

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cabe ao TCU encaminhar ao CN seus relatórios de suas atividades trimestral e anualmente, do art. 71, § 4º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! O TCU deve encaminhar os relatórios de suas atividades para o CN trimestral e anualmente, de acordo com o art. 71, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não é bimestral, mas sim trimestral e anualmente (art. 71, § 4º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Os relatórios de atividade devem ser encaminhados trimestral e anualmente ao CN, conforme art. 71, § 4º da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Isso mesmo! O TCU tem a obrigação de encaminhar seus relatórios de atividade, trimestral e anualmente, ao Congresso Nacional, conforme art. 71, § 4º da CRFB/88:

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Gabarito: Letra E.

29. (IDCAP/Câmara Municipal de Vitória-ES/Consultor Legislativo/2024) O Congresso Nacional, por determinação expressa da Constituição Federal, realizará a fiscalização contábil,



financeira, orçamentária e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Sobre o tema, conforme preceitua a norma constitucional, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
- b) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras atribuições, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- c) O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, semestralmente, relatório de suas atividades.
- d) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- e) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Isso mesmo! A nossa Constituição estabelece que as decisões do Tribunal, que resulte na imputação de débito ou multa possuem eficácia de título executivo, consoante art. 71, § 3º da CRFB/88:

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

LETRA B. CORRETA. Temos que entender que o dispositivo determina que a legalidade dos seguintes atos é apreciada pelo Tribunal de Contas da União: a) admissão de pessoal na Administração Pública (direta e indireta) a qualquer título; b) concessões de aposentadoria, reforma e pensões. Todavia, ele deixa expresso duas exceções, ou seja, não compete ao TCU analisar legalidade: a) Das nomeações para cargo de provimento em comissão; b) E das melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório de aposentadorias, reformas e pensões, de acordo com o art. 71, inciso III da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. É o nosso gabarito! Na verdade, o Tribunal deve encaminhar ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, os relatórios de suas atividades, conforme art. 71, § 4º da CRFB/88:

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, **trimestral e anualmente**, relatório de suas atividades.



LETRA D. CORRETA. Cabe aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, manter de forma integrada, sistema de controle interno, devendo comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, de acordo com o art. 74, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Tanto pessoa física como jurídica, pública ou privada deve prestar contas, quando utilizar, arrecadar, guardar ou gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, de acordo com o art. 70, parágrafo único da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

30. (INSTITUTO VERBENA/Câmara Municipal de Anápolis-GO/Analista de Controle Interno/2024) Os tipos de auditoria, segundo a Constituição Federal são:

- a) financeira, operacional, tributária, interna e externa.
- b) patrimonial, concomitante, prévia, a posteriori e motivada.
- c) tributária, interna, legislativa, externa e judiciária.
- d) contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição não estabelece uma auditoria tributária. Além disso, a auditoria é feita através do controle externo e interno, conforme art. 70 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nada a ver! A fiscalização é feita no âmbito contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, consoante art. 70 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O nosso texto constitucional determina que a fiscalização deve ser realizada no âmbito contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, consoante art. 70 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! Isso significa que é o Congresso Nacional quem realiza a fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das entidades da Administração Direta e Indireta no âmbito federal, conforme caput do art. 70 da CRFB/88:

Art. 70. A **fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Gabarito: Letra D.

31. (APLICATIVA/Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/Controle Interno/2024) Avalie as afirmativas que tratam do determinado na Seção IX da Constituição Federal de 1998 em que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



- I. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado universal.
- II. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.
- III. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.
- IV. Proceder, se não atendido, a execução do ato outorgado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

É correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

Comentários:

I. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado universal.

A nossa Constituição estabelece que compete ao Tribunal de Contas da União, fiscalizar as contas nacionais das empresas de cujo capital social a União participe, sendo tal participação de forma direta ou indireta, conforme os tratados constitutivos.

Vejamos, o que dispõe o art. 71, inciso V da CRFB/88:

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do **tratado constitutivo**;

Perceba que os tratados são constitutivos e não universais.

Logo, o item I está ERRADO.

II. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

Exatamente! O TCU tem a função de apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, devendo emitir parecer prévio. Tal parecer deve ser elaborado em sessenta dias, a contar do seu recebimento. Vejamos:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas **anualmente** pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Desse modo, podemos identificar que o item II está CORRETO.



III. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

Dentre as atribuições dispostas ao TCU, podemos encontrar a de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, a qual deve estabelecer entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras **cominações, multa proporcional** ao dano causado ao erário;

Assim, podemos identificar que o item III está CORRETO.

IV. Proceder, se não atendido, a execução do ato outorgado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Na verdade, é justamente o contrário! A Constituição estabelece que o TCU deve sustar a execução do ato impugnado, devendo comunicar a decisão à Câmara dos Deputados, bem como ao Senado Federal, vejamos a disposição do art. 71, inciso X da CRFB/88:

X - **sustar**, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

Desse modo, podemos identificar que o item IV está ERRADA.

Logo, podemos identificar que o nosso gabarito é a LETRA B!

Gabarito: Letra B.

32. (AOCP/TRF 2ª Região/Analista/2024) Em relação ao Controle Externo da União, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma competência do Tribunal de Contas da União (TCU) de acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais.

- a) Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional.
- b) Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização.
- c) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
- d) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- e) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Trata-se de matéria de competência do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso IV, da CRFB/88, vejamos:

IV - realizar, por **iniciativa própria**, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, **inspeções e auditorias** de natureza contábil, financeira, orçamentária,



operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II.

LETRA B. INCORRETA. Estamos diante de uma atribuição do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 72, §1º, da CRFB/88:

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

LETRA C. INCORRETA. A sustação da execução de ato impugnado é atribuição do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso X, da CRFB/88.

Art. 71 (...)

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A questão solicita alternativa que não apresente uma competência do TCU. Sustar os atos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar compete ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso V, da CRFB/88:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

LETRA E. INCORRETA. Compete ao TCU julgar contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, de acordo com o art. 71, inciso II, da CRFB/88.

Art. 71

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Gabarito: Letra D.

33. (FGV/TCE-GO/Analista de Controle Externo – Ciência Contábeis/2024) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) avaliar a execução dos programas de governo.
- b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.



- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
- d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, a Estado.
- e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O fundamento é o artigo 74, inciso I, da CRFB/88:

Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o TCU aprecia as contas do Presidente da República, nos termos do artigo 71, inciso I, da CRFB/88:

Art. 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta (60) dias a contar de seu recebimento.

LETRA C. INCORRETA. Com base no artigo 74, inciso III, da CRFB/88:

Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! E a resposta passa pela compreensão do artigo 71, inciso IV, da CRFB/88:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

LETRA E. INCORRETA. Trata-se de finalidade no âmbito do controle interno, de acordo como artigo 74, inciso I, da CRFB/88:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Gabarito: Letra D.



34. (VUNESP/TJM-SP/Contador Judiciário/2024) Sobre a legitimidade para, na forma da lei, formular denúncias aos tribunais de contas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde houver, é correto afirmar, com base no texto da Constituição Federal, que:

- a) cabe a qualquer cidadão indistintamente.
- b) compete apenas aos partidos políticos e associações constituídas há mais de 2 (dois) anos.
- c) cabe apenas aos partidos políticos, às procuradorias e aos órgãos do Ministério Público.
- d) cabe a qualquer eleitor, desde que quite com suas obrigações junto à Justiça Eleitoral.
- e) compete apenas aos órgãos de controle interno no âmbito dos entes da Federação.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De acordo com o art. 74, § 2º, da CRFB/88, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. No mais, o art. 75 da CRFB/88 estabelece que as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

LETRA B. INCORRETA. Cabe também a qualquer cidadão!

LETRA C. INCORRETA. Conforme o art. 74 da CRFB/88, em seu §2º, cabe a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

LETRA D. INCORRETA. Não há previsão de tal requisito na CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não cabe aos órgãos de controle interno no âmbito dos entes da Federação.

Gabarito: Letra A.

35. (CONSULPLAN/Prefeitura de Campos do Goytacazes/Analista de Controle Interno/2024) A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu Art. 70, que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder". Considerando o disposto, o titular do controle externo da Administração Pública se refere a:

- a) Poder Judiciário.
- b) Poder Legislativo.
- c) Tribunais de Contas.
- d) Setor de Controle Interno.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque compete ao Congresso Nacional com auxílio do TCU exercer o controle externo, não ao Poder Judiciário.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Nos termos do art. 71 da CRFB/88, o Congresso Nacional (Poder Legislativo) é o titular do controle externo da Administração Pública.

LETRA C. INCORRETA. O TCU é um órgão que auxilia o Legislativo Federal no controle externo, não é o titular.

LETRA D. INCORRETA. O setor de controle interno não é o titular do controle externo da Administração Pública.

Gabarito: Letra B.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IESES/TJ-PA/Titular de Serviços de Notas e Registros/2026) É da competência exclusiva do Congresso Nacional (assinale a alternativa correta):

- a) Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
- b) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- c) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- d) Eleger membros do Conselho da República.
- e) Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares.

2. (IESES/TJ-PA/Titular de Serviços de Notas e Registros/2026/Adaptada) Os membros do Congresso Nacional, desde a posse, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, resolva sobre a prisão.

3. (CEV UECE/PC-CE/Oficial Investigador de Polícia/2025) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,

- a) apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
- b) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.
- c) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
- d) legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações.
- e) suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

4. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

Cada estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato de oito anos.



5. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Após o regular processo legislativo, foi publicada a Lei Complementar Federal nº X, que integrou a eficácia de determinada norma constitucional e dispôs sobre alguns aspectos afetos às finanças públicas. Por ocasião da regulamentação deste diploma normativo, o decreto do presidente da República afrontou os seus limites.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, alguns senadores concluíram, corretamente, que:

- a) o Congresso Nacional pode sustar o decreto;
- b) o Congresso Nacional pode determinar que o presidente da República revogue o decreto;
- c) o decreto não produz efeitos naquilo que destoe da Lei Complementar Federal nº X; logo, não há nenhuma medida a ser adotada;
- d) somente é possível que o chefe do Poder Executivo, observado o devido processo legal, seja responsabilizado pelo ato que afrontou a Lei Complementar Federal nº X;
- e) somente é possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, em razão da usurpação da função legislativa, o que deve ser feito por um legitimado.

6. (VUNESP/Câmara de Estância Balneária de Praia Grande-SP/2025) O vereador W, eleito, diplomado e no segundo ano de mandato no Município X, em viagem no Município Z, pertencente à mesma região metropolitana do Município X, encontrou um outro vereador, Y, também do Município X, e chamou-o publicamente de "corrupto" e "ladrão", alegando que ele teria cometido atos ilícitos no exercício do mandato eletivo.

Considerando que havia uma investigação em curso no âmbito de um inquérito civil sobre as supostas ilicitudes praticadas pelo vereador Y, é correto afirmar que o vereador W

- a) não poderá ser punido civil ou criminalmente por ser inviolável, no curso do mandato, por suas opiniões, palavras e votos.
- b) não possui imunidade, pois a afirmativa não ocorreu dentro da Câmara de Vereadores, mas dispõe de imunidade formal, não podendo, assim, ser processado no curso do mandato.
- c) possui imunidade material e formal, mas, como o fato ocorreu fora do âmbito da Câmara Municipal, não incide a imunidade, podendo, entretanto, eventual processo judicial ser suspenso pelo juízo até o término do inquérito civil.
- d) não possui imunidade formal e, no caso, não incide a imunidade material.
- e) poderá ter eventual processo judicial sustado pela maioria absoluta da Câmara Municipal até o fim do mandato.

7. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-RO/Técnico Judiciário/2025/Adaptada) Compete, privativamente, ao Congresso Nacional estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



8. (UEG/UEG/Analista de Gestão Governamental/2025) Em relação às atribuições do Poder Legislativo, verifica-se que

- a) compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por três quintos de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado.
- b) é da competência exclusiva do Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
- c) é da competência privativa do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder quinze dias.
- d) compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluídas as autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.
- e) é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.

9. (INSTITUTO AOCP/MPE-MA/2025) Quanto às imunidades parlamentares, especialmente à imunidade material (ou inviolabilidade) e suas limitações, assinale a alternativa correta.

- a) A imunidade material protege todas as opiniões, palavras e votos proferidos por parlamentares, em qualquer circunstância, incluindo ataques pessoais e discursos de ódio ou incitação a crimes como o racismo, pois visa garantir a liberdade de expressão absoluta.
- b) A imunidade material é uma prerrogativa pessoal do parlamentar, irrenunciável e vitalícia, e sua aplicação é restrita ao recinto do Congresso Nacional, não se estendendo a manifestações feitas em entrevistas ou redes sociais.
- c) A imunidade formal (ou processual) protege os parlamentares de serem processados judicialmente, mesmo com crime inafiançável em flagrante, e permite que os processos criminais contra eles sejam sustados indefinidamente por decisão da Casa Legislativa.
- d) A imunidade material abrange manifestações feitas fora do recinto do Congresso Nacional, como em entrevistas, desde que haja um nexo funcional com o exercício do mandato.
- e) A imunidade material permite que parlamentares sejam responsabilizados apenas civilmente, mas nunca criminalmente, por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato.

10. (CEBRASPE/PF/Polícia Federal/Administrador/2025) Com base nas disposições da CF e no entendimento do STF, julgue o item que se segue.

O Senado Federal possui competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, exercendo tal controle diretamente, sem necessidade de manifestação da Câmara dos Deputados.



11. (CEBRASPE/FUNPRESP/Analista de Previdência Complementar/2025) Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, julgue o item que se segue, relativo ao processo legislativo.

Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação.

12. (ADM&TEC/Prefeitura de João Alfredo-PE/Analista de Licitações, Contratos e Convênios/2025) No exercício de suas funções, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) possuem poderes próprios de investigação, podendo:

- a) Decretar medidas cautelares judiciais.
- b) Determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico.
- c) Aplicar sanções penais aos investigados.
- d) Revogar atos administrativos do Executivo.

13. (IBAM/Câmara Municipal de Bebedouro-SP/Assistente Parlamentar/2025) O Poder Legislativo possui competências específicas que incluem a fiscalização dos atos do Executivo. Entre os instrumentos disponíveis para esse controle, está a:

Alternativas

- a) criação de normas técnicas administrativas.
- b) instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).
- c) realização de julgamentos de ações penais.
- d) edição de decretos regulamentares.

14. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo – Especialidade Direito/2025) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Encerrados os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e encaminhado seu relatório ao órgão competente, cabe aos parlamentares e ao Ministério Público postular diretamente a continuidade de diligências perante o Poder Judiciário.

15. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Desde que haja autorização da maioria absoluta do Senado Federal, o procurador-geral da República pode ser destituído por iniciativa do presidente da República.



16. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) O controle realizado pelo Poder Legislativo sobre a Administração Pública deve observar os contornos constitucionais.

Sobre o controle parlamentar da Administração Pública, avalie as afirmativas a seguir.

I. É constitucional a norma municipal que conferir ao vereador, individualmente, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo.

II. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pelo Congresso Nacional não pode obrigar Governador de Estado a depor sobre irregularidades na aplicação de recursos públicos.

III. A instalação de CPI para apurar irregularidades na aplicação de recursos públicos depende do juízo de oportunidade e conveniência do Presidente da respectiva Casa Legislativa.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

17. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Julgue o item a seguir, no que se refere às prerrogativas parlamentares e ao controle de constitucionalidade.

Se um deputado praticar ato protegido pela imunidade parlamentar, ele estará imune à responsabilização penal, mas, como regra, poderá ser civilmente condenado a indenizar os danos que o ato causar.

18. (CEBRASPE/IBAMA/Analista Administrativo/2025) Em relação à ordem econômica e financeira, aos direitos e deveres individuais e coletivos e ao Ministério Público, julgue o item a seguir, considerando as disposições da CF e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A convocação de um indígena para prestar depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) em local diverso de suas terras viola a sua liberdade de locomoção, porque a CF veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas.

19. (CEBRASPE/PF/Polícia Federal/2025) Julgue o item seguinte, em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao processo legislativo.

Não tem direito a imunidade parlamentar o deputado ou senador que assumir o cargo de ministro de Estado, estando ele, nesse caso, sujeito à responsabilização pelos atos que praticar.

20. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.



Cada senador será eleito com dois suplentes.

21. (INSTITUTO AOCP/MPE-MA/2025) Quanto às imunidades formal e material, é correto afirmar que

- a) os vereadores não possuem imunidade formal nem material, ao contrário dos Deputados Estaduais, Distritais, Federais e Senadores.
- b) os vereadores possuem imunidades formal e material, assim como os Deputados Estaduais, Distritais, Federais e Senadores.
- c) os vereadores possuem imunidade formal em todo o território nacional, mas não possuem imunidade material.
- d) os vereadores possuem imunidade formal apenas na circunscrição do Município onde exercem a função, mas não possuem imunidade material.
- e) os vereadores não possuem imunidade formal, mas apenas a imunidade material na circunscrição do Município onde exercem a função, havendo entendimento segundo o qual ela se estende também às redes sociais, desde que as manifestações estejam relacionadas ao exercício do mandato e dentro do contexto municipal.

22. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) A denúncia, pelo presidente da República, de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional produz efeitos no ordenamento jurídico interno independentemente da sua aprovação pelo Congresso.

23. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

24. (QUADRIX/CRM-MS/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal, sendo que o número total de deputados, estabelecido por lei complementar, deve ser proporcional à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados.

25. (FUNDATEC/Câmara de Cerro Grande-RS/Diretor Administrativo/2025) De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal:

- a) Eleger membros do Conselho da República.



- b) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal.
- c) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
- d) Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
- e) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

26. (FAFIPA/Câmara de Guarapuava-PR/2025) Com base no disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO constitui atribuição do Congresso Nacional.

- a) Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar.
- b) Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
- c) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
- d) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

27. (FUNDATEC/IF-AM/Tecnólogo em Gestão Pública/2025) O ciclo orçamentário é um processo contínuo que compreende as fases de elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação dos programas do setor público, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos. Com base na CF/88, qual órgão é responsável pela etapa de controle e avaliação do orçamento público?

Alternativas

- a) Poder Legislativo.
- b) Poder Judiciário.
- c) Poder Executivo.
- d) Advocacia-Geral da União.
- e) Conselho Nacional de Justiça.

28. (VUNESP/Câmara de Tatuí-SP/Analista Legislativo – Processo Legislativo/2025) Assinale a alternativa correta a respeito dos Deputados e Senadores, conforme dispõe a Constituição Federal.



- a) O parlamentar perderá o mandato se deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à quinta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer.
- b) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- c) O Parlamentar não perderá o mandato quando licenciado pela respectiva Casa para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por até 180 dias por sessão legislativa.
- d) Desde a expedição do diploma, os Parlamentares não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, cabendo à Casa respectiva resolver sobre a prisão.
- e) Perderá automaticamente o mandato o Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

29. (IMPARH/PGM Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) A respeito do Poder Legislativo, assinale o quesito correto.

- a) Cada legislatura terá a duração de oito anos.
- b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito anos.
- c) O vereador possui imunidade material por suas opiniões, palavras e votos, desde que no exercício do mandato e na circunscrição de seu município.
- d) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.

30. (FAPEC/MPE-MS/2024) De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta sobre o Poder Legislativo:

- a) a competência privativa do Congresso Nacional para aprovar o orçamento anual inclui a definição dos vencimentos dos membros do Judiciário, sem a necessidade de sanção presidencial.
- b) a iniciativa de leis complementares e ordinárias é exclusiva do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, vedada a participação dos cidadãos e de outras instituições.
- c) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exercem suas funções de forma independente, cabendo exclusivamente ao Senado Federal a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União.
- d) compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre matérias de competência da União, inclusive as que envolvem planos plurianuais e diretrizes orçamentárias.
- e) compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre matérias de competência da União, em sua totalidade.



31. (AOCP/DEPEN-PR/Policial Penal/2024) Acerca das atribuições do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

- a) É da competência privativa do Senado Federal julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
- b) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
- c) É competência delegável do Senado Federal autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a 15 (quinze) dias.
- d) É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a 30 (trinta) dias.
- e) É da competência exclusiva do Presidente da República aprovar o estado de defesa e a intervenção federal.

32. (IDECAN/PM-ES/Oficial Combatente/2024) O Distrito Federal, vedada a sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. Diante disso, assinale a alternativa correta.

- a) As contas do Governo do Distrito Federal deverão ser submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
- b) Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas apenas aos Estados.
- c) Lei distrital disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.
- d) A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77 da CF/88, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.
- e) Compete ao Distrito Federal legislar privativamente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico de seu território.

33. (CRS PM-MG/PM-MG/Cadete/2024) Analise as assertivas abaixo, marque (V) Verdadeira(s) para a(s) que são competência exclusiva do Congresso Nacional e marque (F) Falsa(s) para aquela(s) que não são:

- () Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
- () Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a quinze dias.
- () Eleger membros do Conselho da República.



- () Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
- () Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- () Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- () Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
- () Autorizar referendo e convocar plebiscito.

Assinale a alternativa que corresponda, de cima para baixo, à SEQUÊNCIA CORRETA:

- a) F, V, F, F, V, V, F, F.
- b) F, F, V, V, F, V, V, F.
- c) V, F, V, F, F, F, F, V.
- d) V, V, F, V, V, F, V, V.

34. (Marinha QT/Direito/2024) Quanto à Organização dos Poderes na Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta

- a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
- b) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terço e cada senador será eleito com três suplentes.
- c) É da competência exclusiva do Congresso Nacional fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas.
- d) É da competência exclusiva do Congresso Nacional, que independe da sanção do Presidente da República, a fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- e) O Presidente da República pode ausentar-se do país por período indefinido sem autorização do Congresso.

35. (Instituto Darwin AADEE/Prefeitura de Recife-PE/2024) A Constituição Federal de 1988 prevê que o Poder Legislativo Federal seja exercido pelo Congresso Nacional, o qual é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No caso da Câmara dos Deputados, pode-se afirmar corretamente que os representantes do povo são eleitos pelo

- a) sistema proporcional.
- b) sistema majoritário.
- c) sistema bicameral.
- d) sistema distrital.



36. (NUCEPE UESPI/SEJUS-PI/Polícia Penal/2024) “A tripartição dos Poderes no sistema jurídico pátrio é, hodiernamente, consagrada por normatividade constitucional.”

(MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Bahia: JusPodivm, 2021.)

No quadro de divisão de funções entre os Poderes da República, tocam ao Legislativo as tarefas precípuas de legislar e de fiscalizar. Sobre o funcionamento do poder legislativo, segundo o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e cada legislatura terá a duração de oito anos.
- b) Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, e cada Estado e o Distrito Federal elegerão 2 Senadores, com mandato de oito anos.
- c) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
- d) Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- e) Compete ao Senado Federal eleger os membros do Conselho da República.

37. (IDECAN/PGE-BA/Assistente de Procuradoria/2024) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, o qual é constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal – composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Em relação às cadeiras no Senado, é correto afirmar que cada Estado e o Distrito Federal elegem

- a) dois representantes, com mandato de quatro anos de duração.
- b) três representantes, com mandato de quatro anos de duração.
- c) dois representantes, com mandato de oito anos de duração.
- d) três representantes, com mandato de oito anos de duração.

38. (IBFC/IMBEL/Empresarial/2024) No que diz respeito aos “deputados e senadores”, assinale a alternativa incorreta.

- a) Não perderá o mandato o Deputado ou Senador licenciado pela respectiva Casa para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 90 (noventa) dias por sessão legislativa
- b) Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações



- c) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado
- d) É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas
- e) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal

39. (FGV/TRF 1ª Região/Técnico Judiciário/2024) João, parlamentar atuante no Congresso Nacional, solicitou que sua assessoria analisasse os aspectos procedimentais a serem observados para a fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente da República.

A assessoria respondeu corretamente que, à luz da Constituição da República, a matéria é de competência:

- a) exclusiva do Congresso Nacional, o que afasta a exigência de lei;
- b) da União, podendo ser fixada em medida provisória ou em lei ordinária;
- c) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa parlamentar;
- d) exclusiva do Congresso Nacional, sendo assegurado ao presidente da República o poder de veto;
- e) privativa do Congresso Nacional, devendo ser fixada em lei ordinária, de iniciativa exclusiva do presidente da República.

40. (FUNDATEC/Palco Paraná-PR/Fisioterapeuta/2024) Com base nas disposições do Capítulo I – Do Poder Legislativo, do Título IV – Da Organização dos Poderes, das Constituição Federal vigente, analise as afirmações abaixo:

- 1. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional.
- 2. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão quinze Deputados Federais, com mandato de quatro anos.
- 3. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
- 4. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
- 5. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 09.
- b) 10.
- c) 13.



d) 14.

e) 15.

41. (AOCP/DPE-MS/Agente de serviços/2024) De acordo com o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 sobre o Poder Legislativo e o processo legislativo, assinale a alternativa correta.

a) Cada Senador será eleito com três suplentes.

b) Cada estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

c) Cada legislatura terá a duração de cinco anos.

d) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.

e) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente da Câmara dos Deputados.

42. (VUNESP/Autoridade Portuária de Santos (SP)/Guarda Portuário APS/SP/2024) O procedimento de incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira

a) é automático e independe de regulamentação.

b) depende da interação entre ato do Poder Executivo e ato do Poder Legislativo.

c) independe de ratificação pelo Congresso Nacional, mas apenas pelo Senado Federal.

d) termina com a edição de uma resolução por parte do Presidente da República.

e) depende da edição de lei complementar pelo Congresso Nacional.

43. (Instituto ACCESS/Prefeitura Municipal de Cataguases-MG/ Fiscal Tributário/2024) O Município exerce sua capacidade de auto-organização por meio da elaboração de norma que atende os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. Além disso, de acordo com o previsto na Constituição Federal sobre a organização político-administrativa do município, é correto afirmar que

a) o prefeito goza de foro especial por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça.

b) a norma que rege a vida pública na cidade é a Lei Orgânica do Município, fruto do Poder Constituinte Derivado Decorrente.

c) os vereadores apresentam imunidade material por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

d) é realizada a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de 4 anos, pelo sistema eleitoral majoritário, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País.



44. (IBADE/ Prefeitura Municipal de Joinville-SC/ Analista Clínico/2024) Segundo o Art. 49 da Constituição Federal de 1988, é da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- a) vetar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- b) julgar semestralmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- c) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área inferior a dois mil e quinhentos hectares;
- d) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- e) escolher um terço dos membros do Tribunal de Contas da União.

45. (FCC/TRT - 11ª Região/Analista Judiciário - Área Administrativa/2024) De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente

- a) ao Senado Federal aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
- b) ao Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
- c) ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- d) à Câmara dos Deputados suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
- e) à Câmara dos Deputados avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

46. (CESGRANRIO/BNDES/Direito/2024) A União Federal, com o intuito de prover recursos para projetos de infraestrutura, pretende obter empréstimo externo do Banco Mundial. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a autorização de operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, compete privativamente ao

- a) Senado Federal
- b) Congresso Nacional
- c) Banco Central do Brasil
- d) Conselho Monetário Nacional
- e) Presidente da Câmara dos Deputados



47. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado/2024) O Presidente da República do Brasil foi convidado para participar de evento do BRICS, que ocorrerá em Nova Delhi (Índia), para discutir o ingresso de outros países no bloco. Nesse caso, à luz da Constituição da República, considerando que será necessário que o Presidente se ausente do país por vinte dias corridos, é correto afirmar que, para que ele não seja eventualmente penalizado com a perda do cargo, deverá obter licença aprovada pelo(a)

- a) Congresso Nacional.
- b) Câmara dos Deputados.
- c) Supremo Tribunal Federal.
- d) Tribunal de Contas da União.
- e) Controladoria-Geral da União.

48. (AOCP/TRF 2º Região/Analista Judiciário - Área Administrativa/2024) Samuel pretende se candidatar para cargo eletivo no Congresso Nacional, mas não sabe como é o funcionamento e a competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. De forma a auxiliar Samuel, analise as seguintes alternativas e assinale a correta nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil.

- a) Cada sessão legislativa do Congresso Nacional terá a duração de quatro anos.
- b) A Câmara dos Deputados Federais é composta de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
- c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
- d) Cada Senador será eleito com três suplentes.
- e) Compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.

49. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Após ampla mobilização da oposição, cento e setenta e cinco Deputados Federais subscreveram requerimento de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara dos Deputados, com o objetivo de analisar a presença, ou não, de autorização para as operações externas de natureza financeira realizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal. Com a instauração da CPI, foi deliberado que não seriam acolhidos requerimentos de interceptação telefônica, os quais não seriam abrangidos pelo potencial expansivo dessa comissão de natureza temporária.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) somente apresenta irregularidade em relação ao objeto da CPI.



- c) somente apresenta irregularidade em relação ao número de parlamentares que subscreveu o requerimento.
- d) somente apresenta irregularidade em relação à ausência de proporcionalidade na subscrição do requerimento.
- e) somente apresenta irregularidade em relação à vedação ao acolhimento de requerimentos de interceptação telefônica.

50. (FGV/TJ-AP/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Maria, deputada federal, por entender que o isolamento de Brasília, capital federal, caminhava em norte contrário à sedimentação da ideologia participativa, apresentou projeto de lei visando à mudança temporária da sede do Poder Legislativo para determinada região do país, durante os meses previstos na proposição. A mudança, ao ver de Maria, era essencial ao desenvolvimento dessa região. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, ao apreciar a compatibilidade do referido projeto com a Constituição da República, observou corretamente que a mudança da sede do Poder Legislativo:

- a) exige emenda constitucional;
- b) deve ser antecedida de plebiscito;
- c) pode ser realizada da forma alvitrada por Maria;
- d) pode ser estabelecida pelo Congresso Nacional, sem o concurso do Poder Executivo;
- e) é vedada, considerando que há norma constitucional definindo Brasília como a capital federal.



GABARITO

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Letra E | 26. Letra B |
| 2. Item errado | 27. Letra A |
| 3. Letra D | 28. Letra D |
| 4. Item correto | 29. Letra C |
| 5. Letra A | 30. Letra D |
| 6. Letra D | 31. Letra B |
| 7. Item errado | 32. Letra D |
| 8. Letra E | 33. Letra D |
| 9. Letra D | 34. Letra A |
| 10. Item errado | 35. Letra A |
| 11. Item correto | 36. Letra D |
| 12. Letra B | 37. Letra D |
| 13. Letra B | 38. Letra A |
| 14. Item errado | 39. Letra A |
| 15. Item correto | 40. Letra C |
| 16. Letra A | 41. Letra B |
| 17. Item errado | 42. Letra B |
| 18. Item correto | 43. Letra C |
| 19. Item correto | 44. Letra D |
| 20. Item correto | 45. Letra A |
| 21. Letra E | 46. Letra A |
| 22. Item errado | 47. Letra A |
| 23. Item correto | 48. Letra E |
| 24. Item errado | 49. Letra B |
| 25. Letra D | 50. Letra D |



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE/TCU/Auditor Federal de Controle Externo - Tecnologia da Informação/2026) Em caso de ilegalidade na execução de contrato administrativo federal, sua sustação será realizada diretamente pelo Congresso Nacional, sendo vedado ao TCU efetuar-la, mesmo na omissão do Poder Legislativo.
2. (FGV/PC-PI/2026) José é delegado de polícia civil no Estado Alfa. Na delegacia em que José atua, há um inquérito policial em tramitação que tem como indiciados Luís e Maria, ambos servidores públicos do Estado Alfa. O referido inquérito apura a prática dos crimes de peculato e de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. José teve conhecimento de que também há um procedimento em curso no Tribunal de Contas do Estado Alfa contra Luís e Maria, que investiga a prática de irregularidades por estes servidores públicos, as quais teriam causado prejuízo ao erário público. Todavia, José tem dúvidas acerca das funções exercidas pelos tribunais de contas no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, consulta João, seu amigo constitucionalista, para melhor compreender as funções dos tribunais de contas. Acerca dessa temática, considerando os dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso, assinale a opção correta.
- a) Compete ao Tribunal de Contas da União julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
- b) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de contas.
- c) As decisões dos Tribunais de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo judicial.
- d) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, não são obrigados a dar ciência ao respectivo tribunal de contas, uma vez que podem realizar suas próprias investigações internas.
- e) Caso determinado agente público sofra sanções administrativas do Tribunal de Contas, ele não pode ser punido pelos mesmos fatos na esfera criminal, sob pena de violação ao princípio do "non bis in idem".
3. (CEBRASPE/TCU/Auditor Federal de Controle Externo - Tecnologia da Informação/2026) Os TCEs e o TCDF atuam de forma coordenada e hierarquicamente subordinada ao TCU, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
4. (VUNESP/Prefeitura de Itapevi-SP/Auditor/2025/Adaptada) Cabe ao Tribunal de Contas da União, segundo a Constituição Federal apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer, sem ressalva, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.



5. (QUADRIX/CRC/-SP/Analista Contábil/2025) Em relação ao Título IV – Capítulo I – Seção IX da Constituição Federal de 1988, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

É vedado ao Tribunal de Contas da União aplicar sanções diretamente a servidores públicos, uma vez que sua atuação está limitada à fiscalização externa e emissão de pareceres.

6. (FCC/CGM-SP/Auditor de Controle Interno/2025) O controle externo no âmbito municipal é exercido pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) que, em certas circunstâncias, emite mero parecer prévio. Nesse contexto, de acordo com a mais adequada interpretação constitucional, as contas da Câmara Municipal de São Paulo são

a) julgadas pelo TCM-SP, sem emissão de parecer prévio, aplicando normas constitucionais e legais pertinentes.

b) analisadas internamente pela própria Câmara, sem auxílio do TCM-SP.

c) submetidas a parecer prévio elaborado pelo TCM-SP, como ocorre com as contas do Prefeito.

d) analisadas facultativamente pelo TCM-SP, sendo sua aprovação realizada diretamente pelo Prefeito.

e) submetidas ao controle popular, uma vez que a Câmara é a própria titular da competência.

7. (QUADRIX/SEDF/Professor Educação Básica – Direito/2025) Considerando a Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte, quanto ao seu conceito, à sua aplicabilidade de normas, aos seus direitos de nacionalidade e à sua organização político-administrativa do Estado e do seu Poder Legislativo.

O parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas tem natureza meramente opinativa, concorrendo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo cabível o julgamento fictício das contas por decurso de prazo.

8. (FURB/Prefeitura de Camboriú-SC/Analista Jurídico/2025) A Constituição de 1988 dispõe acerca da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. A respeito das regras previstas nesse documento, julgue os itens a seguir e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

() Pessoas físicas não precisam prestar contas quando utilizarem bens e valores públicos.

() Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno.



() Os Tribunais de Contas dos Estados, assim como o Tribunal de Contas da União, serão integrados por 15 (quinze) Ministros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – F – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – F – V – F.

9. (COSEAC/UFF/Auditor/2025) O Tribunal de Contas da União - TCU tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal. Para exercer suas atribuições, o TCU é composto porMinistros.

A opção que completa, corretamente, o texto é

- a) 9
- b) 10
- c) 12
- d) 6
- e) 8

10. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Especialidade Administração/2025) Qualquer cidadão é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

11. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Analista em Gestão Municipal/2025) A atividade de controle interno é essencial para a proteção do patrimônio público e para o fortalecimento da gestão pública, desempenhando também um papel relevante no apoio ao controle externo. Com base na Constituição Federal de 1988, uma competência atribuída expressamente ao sistema de controle interno é

- a) determinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- b) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.
- c) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.



d) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

e) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

12. (CEBRASPE/TRT 10ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos Poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na CF e o entendimento do STF.

Os tribunais de contas têm competência privativa para propor ao Poder Legislativo normas referentes à própria organização e ao seu funcionamento, sendo vedado à casa legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesa.

13. (FGV/TCE-PI/Auditor de Controle Externo/2025) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada. Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas.

Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

(A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.

(B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.

(C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

(D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

(E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

14. (VUNESP/UNESP/Assistente Administrativo/2025) A Administração Pública está sujeita a alguns princípios básicos, não apenas nas suas atividades administrativas, mas também nas atividades de controle dos atos administrativos. Nesse sentido, é correto afirmar que a Constituição Federal expressamente prevê os seguintes princípios para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública:

a) legalidade, legitimidade e economicidade.

b) publicidade, eficácia e legalidade.

c) legitimidade, eficácia e auditoria operacional.



- d) eficiência, economicidade e impulso oficial.
- e) inafastabilidade da jurisdição, legalidade e irretroatividade.

15. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) O Tribunal de Contas da União (TCU), ao se deparar com a alegada malversação de recursos públicos pela sociedade empresária Delta, que firmara ajuste com o referido ente, adotou, em caráter provisório, a partir de permissivo legal, medida cautelar de indisponibilidade dos bens dessa sociedade. Também em caráter provisório, desconsiderou a personalidade jurídica de Delta e estendeu a medida aos seus sócios.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que

- (A) em razão da presunção de inocência, quaisquer medidas restritivas dos direitos individuais, a serem adotadas pelo TCU, pressupõem o trânsito em julgado da decisão condenatória.
- (B) a desconsideração da personalidade jurídica de Delta é medida que não pode ser decretada pelo TCU, cuja atividade é restrita à fiscalização dos gestores do dinheiro público, o que a limita a Delta.
- (C) tanto a indisponibilidade de bens como a desconsideração da personalidade jurídica pressupõem que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, logo, o TCU agiu de modo ilícito.
- (D) a indisponibilidade de bens, nas circunstâncias indicadas, por restringir o direito de propriedade, somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário, não pelo TCU, logo, a lei que a autorizou é inconstitucional.
- (E) a decretação da indisponibilidade de bens e a desconsideração da personalidade jurídica, nas circunstâncias indicadas, consubstanciam manifestação de poderes implícitos do TCU, de estatura constitucional.

16. (CEV UECE/CREMEC/Contador/2024) Considerando os dispositivos constitucionais que tratam da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, no âmbito federal, o CREMEC está sujeito ao controle externo do(a)

- a) Câmara dos Deputados.
- b) Controladoria Geral da União.
- c) Senado Federal.
- d) Tribunal de Contas da União.

17. (IDECAN/PM-ES/Oficial Combatente/2024) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada Poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e



valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Sobre o TCU, identifique o item verdadeiro:

- a) Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CF/88.
- b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos na proporção de dois terços pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; e um terço pelo Congresso Nacional.
- c) O Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
- d) O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, bimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
- e) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Ministério Público da União, que decidirá se o caso deve ou não ser apreciado pelo Tribunal de Contas da União.

18. (AVANÇA-SP/Câmara Municipal de Louveira-SP/Consultor Legislativo/2024) Considerando a disposição constitucional acerca dos Tribunais de Contas e do Tribunal de Contas da União, assinale a opção correta:

- a) o Tribunal de Contas da União, integrado por onze Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal.
- b) dentre os requisitos obrigatórios para nomeação de Ministro no Tribunal de Contas da União estão ter idade mínima e máxima de vinte e cinco e de setenta anos de idade, respectivamente, idoneidade moral e reputação ilibada.
- c) os Ministros do Tribunal de Contas da União serão sempre escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal.
- d) os Ministros do Tribunal de Contas, para serem nomeados, deverão satisfazer os requisitos de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, com mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados.
- e) as Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por nove Conselheiros.

19. (AVANÇA-SP/Câmara Municipal de Louveira-SP/Consultor Legislativo/2024) - Considerando o quanto disposto na Constituição Federal, acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale a opção correta:



- a) obriga-se à prestação de contas apenas a pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.
- b) diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, a comissão mista permanente de Senadores e Deputados poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de trinta dias, preste os esclarecimentos necessários.
- c) qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas.
- d) os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
- e) os Tribunais de Contas Estaduais serão integrados por 9 (nove) Conselheiros.

20. (INSTITUTO VERBENA/MPE-GO/Residência em Administração/2024) De acordo com a Constituição Federal, a fiscalização da legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas é exercida

- a) integralmente, mediante controle externo e parcialmente pelo sistema de controle interno.
- b) integralmente, pelo sistema de controle interno e, parcialmente, mediante controle externo.
- c) exclusivamente, mediante controle externo.
- d) exclusivamente pelo sistema de controle interno de cada poder.
- e) mediante controle externo e sistema de controle interno de cada poder.

21. (IGEDUC/Câmara Municipal Abreu e Lima-PE/Analista Jurídico/2024) Julgue o item subsequente.

Conforme a Constituição Federal do Brasil, o Tribunal de Contas da União tem a competência para julgar as contas anuais do Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, incluindo as contas relativas aos presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário.

22. (FUNDATEC/ (Prefeitura de Porto Alegre-RS/Analista de Controle Interno/2024) Ao tratar do controle externo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu as competências dos Tribunais de Contas. Entre essas competências, estão:

- I. Julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
- II. Julgar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo.
- III. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.



Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I e III.

23. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário - Oficial de Justiça/2024) Em referência ao Direito Constitucional brasileiro, os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam o seguinte requisito de idade:

- a) mais de trinta e cinco e menos de setenta anos.
- b) mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos.
- c) mais de trinta e cinco e menos de setenta e cinco anos.
- d) mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos.

24. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/2024) Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal.

O controle externo, a cargo do _____, será exercido com o auxílio do _____.

- a) Tribunal de Contas da União / Ministério Público de Contas
- b) Supremo Tribunal Federal / Conselho Nacional de Justiça
- c) Ministério Público de Contas / Tribunal de Contas da União
- d) Senado Federal / Ministério Público da União
- e) Congresso Nacional / Tribunal de Contas da União

25. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Analista Judiciário/Contador/2024) O artigo 71 da Constituição Federal estabelece que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em:

- a) noventa dias a contar da entrega do relatório.
- b) sessenta dias a contar de seu recebimento.
- c) cinquenta dias a contar da apresentação do processo.
- d) trinta dias a contar da auditoria das contas.



26. (SELECON/CRC-SE/Advogado/2024) Dagon Essimum é advogado atuando em Conselho Profissional e recebe informações sobre a visita de auditores do Tribunal de Contas para fiscalização de rotina. Após os atos de praxe, os auditores questionam a atividade de determinado servidor cedido de outro órgão, uma vez que não identificaram a legalidade do seu ato de admissão no órgão cedente. Nos termos da Constituição Federal, cabe ao Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, para fins de:

- a) regularização
- b) convalidação
- c) registro
- d) censo

27. (IBFC/IMBEL/Analista Especializado - Comprador Técnico/2024) Em relação às contas do Poder Executivo, assinale a alternativa correta.

- a) As contas do poder executivo serão submetidas ao poder legislativo, com parecer prévio do tribunal de contas ou órgão equivalente
- b) As contas do poder executivo serão submetidas ao poder judiciário, com parecer prévio do tribunal de contas ou órgão equivalente
- c) Quando, no município, não houver tribunal de contas ou órgão equivalente, o juiz eleitoral deverá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer
- d) As contas do poder executivo terão parecer prévio do tribunal regional eleitoral
- e) O poder executivo prestará contas apenas no final do mandato quadrienal

28. (FUNDATEC/Prefeitura Paulo Bento/Agente de Controle Interno/2024) Quanto à prestação de contas realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o Art. 71, § 4º da Constituição Federal estabelece que: "O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, _____, relatório de suas atividades."

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- a) mensal e semestralmente
- b) mensal e anualmente
- c) bimestral e anualmente
- d) trimestral e semestralmente
- e) trimestral e anualmente



29. (IDCAP/Câmara Municipal de Vitória-ES/Consultor Legislativo/2024) O Congresso Nacional, por determinação expressa da Constituição Federal, realizará a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Sobre o tema, conforme preceitua a norma constitucional, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
- b) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras atribuições, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
- c) O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, semestralmente, relatório de suas atividades.
- d) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- e) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

30. (INSTITUTO VERBENA/Câmara Municipal de Anápolis-GO/Analista de Controle Interno/2024) Os tipos de auditoria, segundo a Constituição Federal são:

- a) financeira, operacional, tributária, interna e externa.
- b) patrimonial, concomitante, prévia, a posteriori e motivada.
- c) tributária, interna, legislativa, externa e judiciária.
- d) contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

31. (APLICATIVA/Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro-SP/Controle Interno/2024) Avalie as afirmativas que tratam do determinado na Seção IX da Constituição Federal de 1998 em que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

- I. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado universal.
- II. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.



III. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

IV. Proceder, se não atendido, a execução do ato outorgado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

É correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

32. (AOCP/TRF 2ª Região/Analista/2024) Em relação ao Controle Externo da União, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma competência do Tribunal de Contas da União (TCU) de acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais.

- a) Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional.
- b) Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização.
- c) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
- d) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- e) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.

33. (FGV/TCE-GO/Analista de Controle Externo – Ciência Contábeis/2024) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

- a) avaliar a execução dos programas de governo.
- b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.
- d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, a Estado.
- e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.



34. (VUNESP/TJM-SP/Contador Judiciário/2024) Sobre a legitimidade para, na forma da lei, formular denúncias aos tribunais de contas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde houver, é correto afirmar, com base no texto da Constituição Federal, que:

- a) cabe a qualquer cidadão indistintamente.
- b) compete apenas aos partidos políticos e associações constituídas há mais de 2 (dois) anos.
- c) cabe apenas aos partidos políticos, às procuradorias e aos órgãos do Ministério Público.
- d) cabe a qualquer eleitor, desde que quite com suas obrigações junto à Justiça Eleitoral.
- e) compete apenas aos órgãos de controle interno no âmbito dos entes da Federação.

35. (CONSULPLAN/Prefeitura de Campos do Goytacazes/Analista de Controle Interno/2024) A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu Art. 70, que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder". Considerando o disposto, o titular do controle externo da Administração Pública se refere a:

- a) Poder Judiciário.
- b) Poder Legislativo.
- c) Tribunais de Contas.
- d) Setor de Controle Interno.



GABARITO

1. Item errado
2. Letra B
3. Item errado
4. Item errado
5. Item errado
6. Letra A
7. Item errado
8. Letra D
9. Letra A
10. Item correto
11. Letra D
12. Item correto
13. Letra E
14. Letra A
15. Letra E
16. Letra D
17. Letra A
18. Letra D
19. Letra C
20. Letra E
21. Item errado
22. Letra E
23. Letra A
24. Letra E
25. Letra B
26. Letra C
27. Letra A
28. Letra E
29. Letra C
30. Letra D
31. Letra B
32. Letra D
33. Letra D
34. Letra A
35. Letra B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.